

2026 대비 스터디파이터 감정평가 관계법규1 핵심요약서

2026년 개정판

감정평가사
1차 합격을
위한
핵심요약서

제1판

01

PART

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	002
제2절	도시·군계획의 법적지위	003

제2장 광역계획권 및 광역도시계획

제1절	광역계획권의 지정	004
제2절	광역도시계획	005

제3장 도시·군기본계획

제1절	도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)	008
제2절	도시·군기본계획의 정비	011

제4장 도시·군관리계획

제1절	도시·군관리계획의 입안	012
제2절	도시·군관리계획의 결정	017
제3절	공간재구조화계획	019

제5장 용도지역 등

제1절	용도지역의 종류와 지정절차	022
제2절	용도지역 지정의 효과	025
제3절	용도지구	027
제4절	용도구역	031
제5절	둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우의 행위제한	035

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

제1절	기반시설과 도시·군계획시설	036
제2절	매수청구 및 실효 등	043

제7장 지구단위계획구역과 지구단위계획

제1절	지구단위계획구역	046
제2절	지구단위계획	048

제8장 개발행위의 허가

제1절	허가대상 개발행위	051
제2절	개발행위허가기준	054

제9장 성장관리계획구역 및 성장관리계획

제1절	성장관리계획구역	057
제2절	성장관리계획	058

제10장 개발밀도관리구역과 기반시설부담구역

제1절	개발밀도관리구역	059
제2절	기반시설부담구역	060

제11장 보칙 및 벌칙

제1절	타인토지에의 출입 등	063
제2절	청문	064
제3절	벌칙	064

02

PART

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

067

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제1절	도시·주거환경정비기본계획 등	070
제2절	정비계획의 입안 및 정비구역의 지정	072
제3절	정비구역에서의 행위제한	077

제3장 정비사업의 시행

제1절	정비사업의 시행방법	079
제2절	정비사업의 시행자	080
제3절	조합설립추진위원회 및 정비사업조합	082
제4절	시공사 선정 등	097
제5절	사업시행계획 등	099
제6절	정비사업시행을 위한 조치	102
제7절	관리처분계획 등	104
제8절	공사완료에 따른 조치 등	112

제4장 기타

제1절	비용의 부담	115
제2절	정비기반시설과 국공유재산	117

03

PART

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장 총칙 119

제2장 등록

제1절	토지의 조사 및 등록	120
제2절	지번	121
제3절	지목	123
제4절	경계	127
제5절	면적	129

제3장 지적공부

제1절	지적공부의 의의	130
제2절	토지(임야)대장	130
제3절	공유지연명부	130
제4절	대지권등록부	130
제5절	지적도 · 임야도	130
제6절	경계점좌표등록부	130
제7절	부동산종합공부	131
제8절	지적공부의 보존 · 반출 · 공개	132
제9절	지적공부의 복구	133
제10절	지적전산자료의 이용	135

제4장 토지의 이동

제1절	서설	136
제2절	신규등록	137
제3절	등록전환	138
제4절	분할	139
제5절	합병	140
제6절	지목변경	141
제7절	바다로 된 토지의 등록말소	142
제8절	등록사항의 정정	143
제9절	축척변경	144
제10절	토지이동의 신청 및 신고	147
제11절	지적정리 · 소유자정리 · 통지	148

04

PART

건축법

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	151
제2절	건축법 적용대상물	152

제2장 건축법 적용대상 행위

제1절	건축 및 대수선	153
제2절	건축물의 용도변경	154

제3장 건축허가 및 건축신고

제1절	건축허가	155
제2절	건축신고	159
제3절	허가(신고)에 따른 인·허가 등의 의제사항	160
제4절	가설건축물 및 사용승인	161

제4장 대지와 도로

제1절	대지	163
제2절	도로	166

제5장 건축물의 구조 및 면적산정방법

제1절	건축물의 구조	168
제2절	대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우	171
제3절	건폐율·용적률	171
제4절	건축물의 면적 및 높이 등의 산정방법	172

제6장 건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절	건축물의 높이제한	174
제2절	특별건축구역	176
제3절	건축협정	178
제4절	결합건축	180
제5절	이행강제금	181
제6절	건축분쟁전문위원회	183

05

PART

등기법

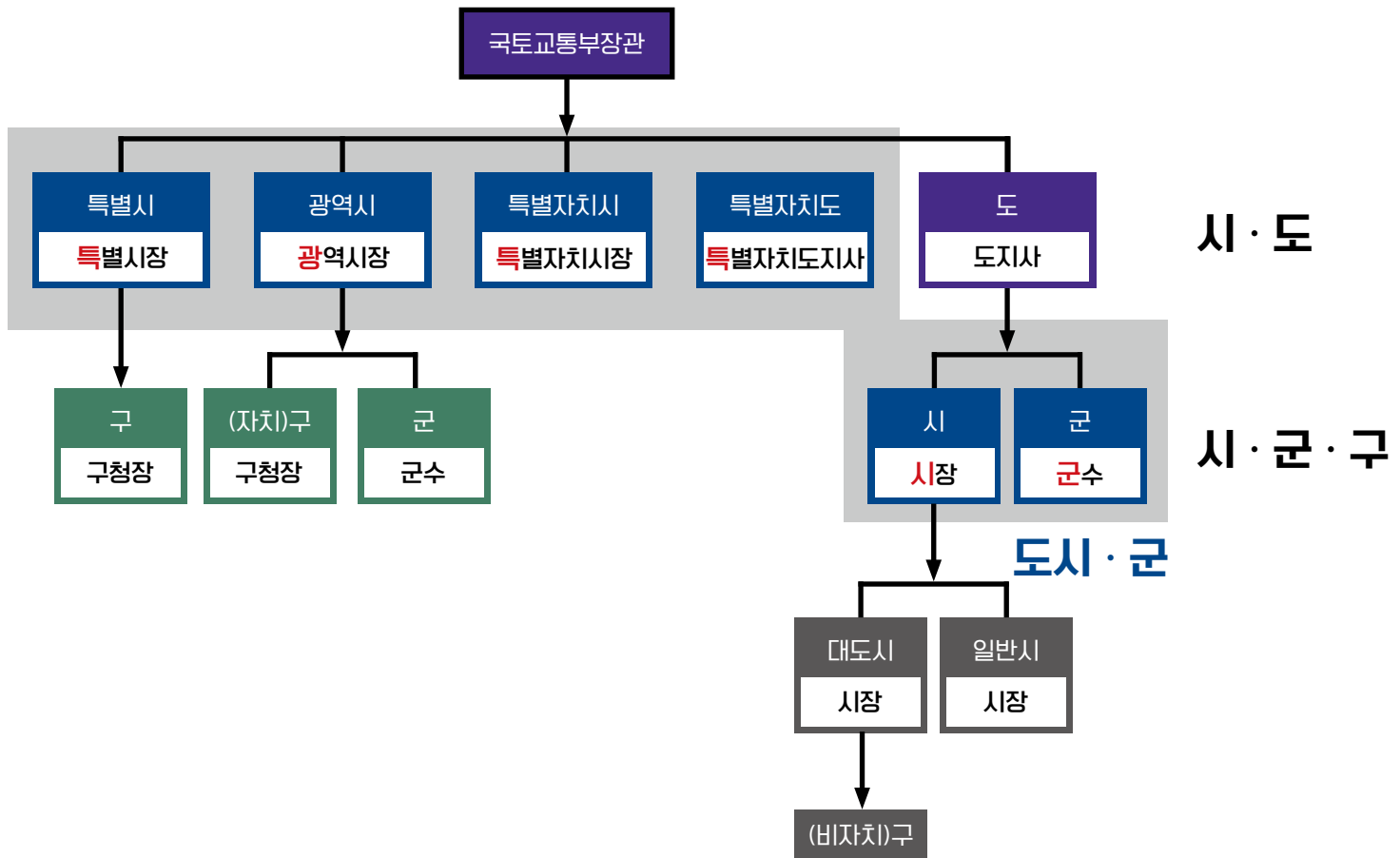
제1장	총설	187
제2장	등기기관과 설비	191
제3장	등기절차 총론	193
제4장	표시에 관한 등기	197
제5장	권리에 관한 등기	200
제6장	이의신청	205

PART 01

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	광역계획권 및 광역도시계획
제3장	도시·군기본계획
제4장	도시·군관리계획
제5장	용도지역 등
제6장	기반시설과 도시·군계획시설
제7장	지구단위계획구역과 지구단위계획
제8장	개발행위의 허가
제9장	성장관리계획구역 및 성장관리계획
제10장	개발밀도관리구역과 기반시설부담구역
제11장	보칙 및 벌칙

행정체계도



제1절

용어의 정의

국가계획	중앙행정기관이 법률에 따라 수립하거나 국가의 정책적인 목적 을 이루기 위하여 수립하는 계획 중 도시·군기본계획의 내용이나 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함된 계획을 말한다.
광역도시계획	광역계획권의 장기발전방향 을 제시하는 계획을 말한다.
도시·군 계획	특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(광역시의 군은 제외)의 관할 구역에 대하여 수립하는 공간구조와 발전방향에 대한 계획으로서 도시·군기본계획과 도시·군관리계획으로 구분한다.
도시·군 기본계획	특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 관할 구역 및 생활권에 대하여 기본적인 공간구조와 장기발전방향을 제시하는 종합계획으로서 도시·군관리계획 수립의 지침이 되는 계획을 말한다.
도시·군 관리계획	특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지이용·교통·환경·경관·안전·산업·정보통신·보건·복지·안보·문화 등에 관한 다음의 계획을 말한다.

01 국가계획, 광역도시계획 및 도시·군계획의 지위

하위 계획은 상위 계획에 부합되어야 하며, 양자의 내용이 다를 때에는 상위 계획이 우선한다.

국가계획	
광역도시계획	
도시·군계획	도시·군기본계획
	도시·군관리계획

02 부문별 계획의 기준

특광특시군이 관할 구역에 대하여 **부문별 계획**을 수립하는 때에는 도시·군기본계획의 내용에 **부합**되게 하여야 한다.

03 도시의 지속가능성 평가

국장은 도시의 **지속가능성** 및 **생활인프라** 수준을 평가할 수 있다.

제2장 광역계획권 및 광역도시계획

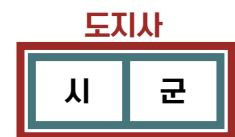
스터디파이터
감정평가관계법규 핵심요약서

제1절

광역계획권의 지정

01 지정권자

국장	광역계획권이 둘 이상 의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우
도지사	광역계획권이 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우



02 지정대상지역

1) 원칙

특광특특시군 단위

2) 예외

관할구역의 **일부**를 광역계획권에 포함시키고자 하는 때에는 **구·군·읍·면** 단위

03 지정 또는 변경요청

중앙행정기관의 장, **시·도지사, 시장 또는 군수** → 지정 또는 변경을 **요청**가능

04 지정절차



01 수립권자

1) 원칙적 수립권자 (하여야 한다)

시장 · 군수 공동	광역계획권이 같은 도에 속하는 경우
시 · 도지사 공동	광역계획권이 둘 이상의 시 · 도의 관할 구역에 걸치는 경우
도지사	광역계획권을 지정 3년이 지날 때까지 시장 · 군수로부터 승인신청이 없는 경우
국장	- 국가계획과 관련 - 광역계획권을 지정 3년이 지날 때까지 관할 시 · 도지사로부터 승인신청 없는 경우

2) 예외적 수립권자 (할 수 있다)

국장과 시 · 도지사 공동	시 · 도지사가 요청하는 경우, 필요한 경우
도지사와 시장 · 군수 공동	시장 · 군수가 요청(국장의 승인X), 필요한 경우
도지사 단독	시장 · 군수가 협의하여 요청(국장의 승인X)

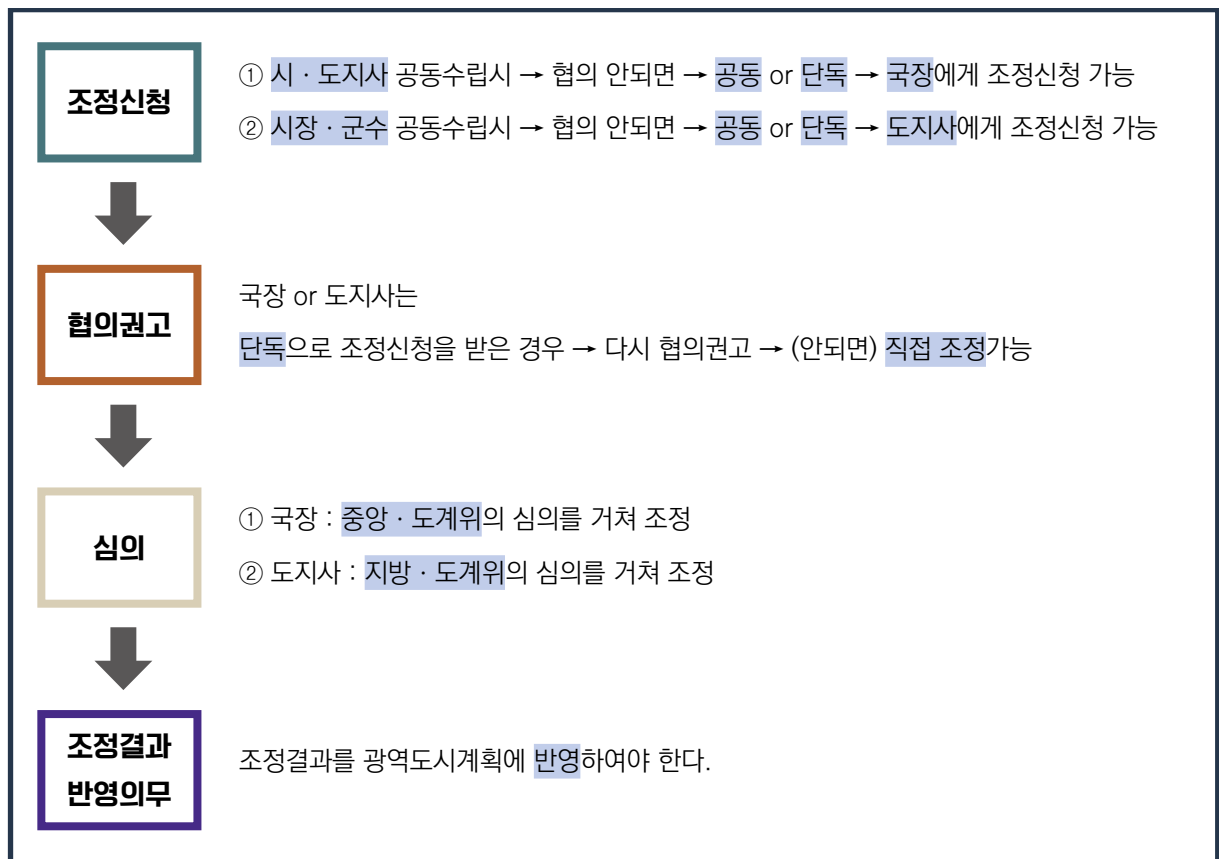
02 광역도시계획의 수립기준

국장이 정한다.

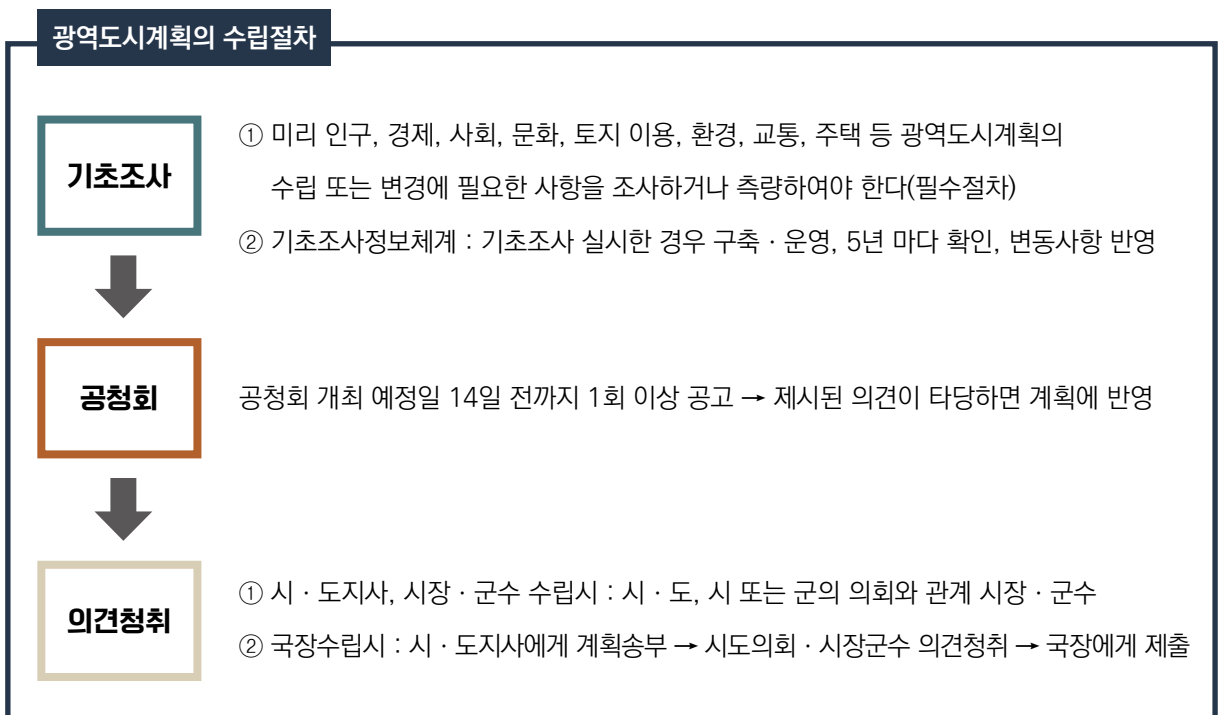
03 광역도시계획의 내용

경관계획에 관한 사항

04 광역도시계획의 조정



05 광역도시계획의 수립 및 승인절차



광역도시계획의 승인절차



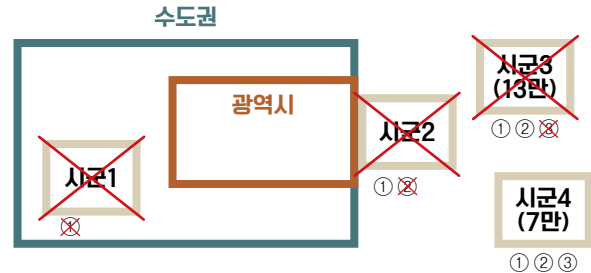
제1절

도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)

01 도시·군기본계획의 수립

1) 수립권자와 대상지역

- ① 원칙 : 특광특특시군이 관할구역에 대하여
- ② 예외(수립하지 않는 경우)



1. ① 수도권에 속하지 아니하고
② 광역시와 경계를 같이하지 아니하고
③ 인구 10만명 이하인 시·군
2. 광역도시계획에 도시·군기본계획의 내용이 모두 포함되어 있는 시·군

2) 도시·군기본계획의 연계수립

필요하다고 인정되면 인접한 특광특특시군의 관할 구역 전부 또는 일부를 포함하여 계획수립 가능 (미리 협의 필요)

3) 수립내용

도시·군기본계획에는 다음의 사항에 대한 정책방향이 포함되어야 한다.

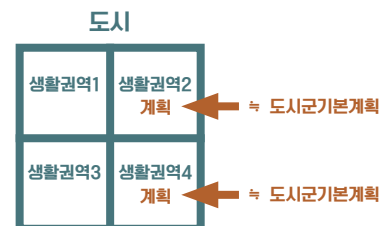
- ① 생활권의 설정과 생활권역별 개발·정비 및 보전 등에 관한 사항
- ② 기반시설에 관한 사항
- ③ 경관에 관한 사항
- ④ 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항
- ⑤ 방재·방법 등 안전에 관한 사항

4) 수립기준

국장이 정한다.

5) 생활권계획 수립의 특례

- ① 특광특특시군은 생활권계획을 따로 수립 가능
- ② 도시·군기본계획의 수립절차를 준용
- ③ 생활권계획이 수립 또는 승인된 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다.



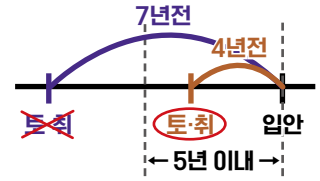
02 도시·군기본계획의 수립·확정(승인)절차

1) 기초조사 및 공청회 (필수)

- ① 광역도시계획 준용(기초조사 실시, 기초조사정보체계 5년마다 변동사항 반영)
- ② 기초조사의 내용에 토지적성평가와 재해취약성분석을 포함하여야 한다.

토·취 생략할 수 있는 사유

- ① 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 실시한 경우 → 정보의 유통기한
- ② 다른 법률에 따라 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우 → 조사중복X



2) 지방의회의 의견청취

- ① 미리 그 특광특목시군 의회의 의견을 들어야 한다.
- ② 특광특목시군의 의회는 특별한 사유가 없으면 30일 이내에 의견을 제시하여야 한다.

도시·군기본계획의 수립절차

기초조사

- ① 기초조사 실시, 기초조사정보체계 5년마다 변동사항 반영
- ② 토지적성평가와 재해취약성분석 포함(토·취, 5년 이내 실시 생략가능)

공청회

공청회 개최 예정일 14일 전까지 1회 이상 공고 → 제시된 의견이 타당하면 계획에 반영

의견청취

특광특목시군 의회의 의견청취(30일 이내 의견제시)

3) 도시·군기본계획의 확정과 승인

(1) 특광특목의 도시·군기본계획의 확정

① 협의 및 심의

관계 행정기관의 장(국장을 포함한다)과 협의 → 지방·도계위의 심의

② 의견제시기한

협의 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 30일 이내에 의견제시

③ 확정

특광특특이 확정

④ 송부 · 공고 및 열람

관계 행정기관의 장에게 관계 서류를 송부, 특광특특에서 공고하고 30일 이상 일반인 열람

(2) 시 · 군의 도시 · 군기본계획의 승인

① 협의 및 심의

도지사는 도시 · 군기본계획을 승인하려면 관계 행정기관의 장(국장 포함)과 협의

→ 지방 · 도계위의 심의

② 의견제시기한

협의 요청을 받은 관계 행정기관의 장은 30일 이내에 의견제시

③ 도지사의 승인

도지사가 도시 · 군기본계획을 승인

④ 송부 · 공고 및 열람

도지사가 승인하면 → 관계 행정기관의 장과 시장 · 군수에게 관계 서류를 송부

→ 시장 · 군수는 그 계획을 공고하고 30일 이상 일반인 열람

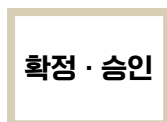
도시·군기본계획의 확정·승인 절차



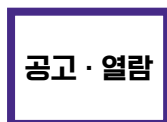
- ① 특광특특 : 관계 행정기관의 장(국장 포함)과 협의(30일 이내 의견제시)
- ② 도지사 : 관계 행정기관의 장(국장 포함)과 협의(30일 이내 의견제시)



지방 · 도계위의 심의



- ① 특광특특 : 확정
- ② 도지사 : 승인



- ① 특광특특 : 관계행정장에게 송부 → 공고 및 열람(30일 이상)
- ② 도지사 : 관계행정장, 시장 · 군수에게 송부 → 공고 및 열람(30일 이상)

01 타당성검토

5년마다 도시·군기본계획의 타당성 재검토

02 상위계획과의 관계

광역도시계획의 내용 및 국가계획의 내용을 도시·군기본계획에 반영하여야 한다.

제1절 도시·군관리계획의 입안

01 도시·군관리계획의 의의 [용·개시수도·가·지·개정] [혁·복·입]

- ① **용**도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
- ② **개**발제한구역·**시**가화조정구역·**수**산자원보호구역·**도**시자연공원구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
- ③ **기**반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
- ④ **지**구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
- ⑤ 도시**개**발사업이나 **정**비사업에 관한 계획
- ⑥ 도시**혁**신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
- ⑦ **복**합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
- ⑧ 도시·군계획시설**입**체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

공간재구조화계획
따로 편다

02 도시·군관리계획의 입안권자

1) 원칙

특광특특시군

(1) 단독입안

특광특특시군이 관할 구역에 대하여 입안

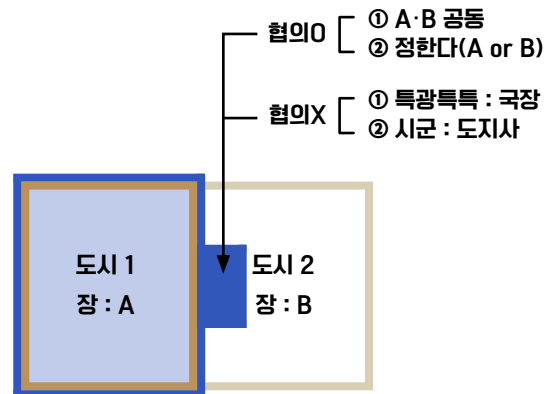
(2) 연계입안

① 다음의 경우에는 인접한 특광특특시군의 구역 전부 또는 일부를 포함하여 입안 가능

- ① 지역여건상 필요하다고 인정하여 미리 협의한 경우
- ② 인접한 특광특특시군을 포함하여 도시·군기본계획을 수립한 경우

② 연계입안시에는 협의하여 공동으로 입안하거나, 입안할 자를 정한다.

③ 협의불성립시 같은 도 내에서는 관할 도지사가, 둘 이상의 시·도에서는 국장이 지정하고 그 사실을 고시



2) 예외

(1) 국장

다음의 경우에는 직접 또는 관계 중앙행정장의 요청에 의하여 입안가능

국장

시	도
---	---

- ① 국가계획과 관련된 경우
- ② 둘 이상의 시·도에 걸쳐 지정되는 용도지구역과 사업의 계획 중 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 있는 경우
- ③ 특광특도시군이 조정기한까지 국장의 조정요구에 따라 도시·군관리계획을 정비하지 아니한 경우

(2) 도지사

직접 또는 시장이나 군수의 요청에 의하여 입안가능

도지사

시	군
---	---

- ① 둘 이상의 시·군에 걸쳐 지정되는 용도지구역과 사업의 계획 중 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 있는 경우
- ② 도지사가 직접 수립하는 사업의 계획

03 도시·군관리계획 입안의 기준

1) 상위계획과의 관계

상위 계획에 부합되어야 한다.

2) 수립기준

국장(수산자원보호구역의 경우 해장)이 정한다.

04 주민의 입안제안

1) 제안대상 [기자산대입]

- ① 주민(이해관계자를 포함)은 다음에 대하여 입안권자에게 입안 제안 가능
- ② 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

- ① **기**반시설 (토지면적 4/50이상)
- ② **지**구단위계획 (토지면적 2/30이상)
- ③ **산**업·유통개발진흥지구 (토지면적 2/30이상)
- ④ 용도지구를 지구단위계획으로 **대**체하는 사항 (토지면적 2/30이상)
- ⑤ 도시·군계획시설**입**체복합구역 (토지면적 4/50이상)

2) 입안제안시 토지소유자의 동의요건

토지면적에서 국·공유지는 제외

3) 산업·유통개발진흥지구의 지정 제안요건 [계5생자]

- ① 1만㎡ 이상 ~ 3만㎡ 미만일 것
- ② **자**녹·**계**관·**생**관지역일 것
- ③ 계관 면적비율이 100분의 **50** 이상일 것

4) 결과통보

제안일부터 45일 이내에 반영여부 통보, 1회에 한하여 30일 연장 가능

5) 비용부담

제안자와 협의하여 입안 및 결정에 필요한 비용(설치비용X)의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담가능

05 도시·군관리계획의 입안절차

1) 기초조사

(1) 기초조사의 의무

광역도시계획의 수립을 위한 기초조사를 준용, 일정한 경우 생략 가능

(2) 토지적성평가와 재해취약성분석

토취를 포함하여야 한다.

(3) 환경성검토

환경성검토를 포함하여야 한다.

(4) 기초조사 등의 생략

해당 지역이 도심지에 위치하거나 개발이 끝나 나대지가 없는 경우 등에는 기초조사 등을 생략할 수 있다.

광역	기본	관리
기초	+토·취	+환

[보충자료] 기초조사 등의 생략 가능 사유

1. 기초조사를 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① **지구**가 도심지(상업지역과 상업지역에 연접한 지역을 말한다)에 위치하는 경우 개발이 이미 완료된 상태
- ② 지구 안의 나대지면적이 구역면적의 2%에 미달하는 경우
- ③ 다른 법률에 따라 지역·지구 등으로 지정되거나 개발계획이 수립된 경우 → **조사중복X**
- ④ 지구의 내용에 너비 12m 이상 도로의 설치계획이 없는 경우
- ⑤ 기존 용도지구를 폐지하고 지구로 대체하려는 경우 경미한 경우
- ⑥ 해당 도시·군계획시설의 결정을 해제하려는 경우

2. 환경성 검토를 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 위 ①~⑥ 사유
- ② 환경영향평가법에 따른 전략환경영향평가 대상인 도시·군관리계획을 입안하는 경우 → **조사중복X**

3. 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 위 ①~⑥ 사유
- ② 5년 이내에 토지적성평가를 실시 → **정보의 유통기한**
- ③ 주거·상업·공업지역에 입안하는 경우 이미 개발 완료
- ④ 다른 법령에 따라 조성된 지역에 도시·군관리계획을 입안하는 경우
- ⑤ 개발제한구역에서 조정 또는 해제된 지역에 대하여 도시·군관리계획을 입안하는 경우 개발하기로 결정
- ⑥ 도시개발사업의 경우 **도X → 도O**
- ⑦ 지구 또는 도시·군계획시설부지에서 도시·군관리계획을 입안하는 경우

4. 재해취약성분석을 실시하지 아니할 수 있는 요건

- ① 위 ①~⑥ 사유
- ② 5년 이내에 재해취약성분석을 실시한 경우 → **정보의 유통기한**

2) 주민 및 지방의회의 의견청취

(1) 주민의 의견청취

- ① 입안권자는 입안시 주민 의견청취, 타당하다고 인정하면 반영
- ② 예외 : 국방상 또는 국가안전보장상 기밀(관계 행정장의 요청),
경미한 사항(도시지역의 축소에 따른 용도지구역 또는 지구단위계획구역의 변경인 경우)
- ③ 의견청취에 필요한 사항은 조례로 정한다.

공고·열람(공람)	도시·군관리계획안의 주요내용을 공고, 14일 이상 일반이 열람하게
의견서제출	계획안에 의견이 있는 자는 열람기간 내에 의견서를 제출가능
반영 결과 통보	반영여부를 열람기간이 종료된 날부터 60일 이내에 제출자에게 통보

(2) 지방의회의 의견청취

- ① 입안권자는 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다.
- ② 다만, 경미한 사항(도시지역의 축소에 따른 용도지구역 또는 지구단위계획구역의 변경인 경우)은 생략가능

06 입안의 특례(동시입안)

도시·군관리계획을 조속히 입안하여야 할 필요가 있다고 인정되면 광역도시계획이나 도시·군기본계획과 함께 입안 가능

01 도시·군관리계획의 결정

1) 도시·군관리계획의 결정권자

(1) 결정권자 정리

- ① 시·도지사 : 직접 또는 시장·군수의 신청에 따라 결정
- ② 대도시시장 : 직접 결정
- ③ 시장 또는 군수 : 직접 입안한 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획 결정
- ④ 국장

- ① 국장이 입안한 도시·군관리계획
- ② 개발제한구역의 지정 및 변경
- ③ 국가계획과 연계할 필요가 있는 시가화조정구역의 지정 및 변경

- ⑤ 해장 : 수산자원보호구역의 지정 및 변경

2) 결정절차

(1) 협의

- ① 시·도지사 : 관계 행정기관의 장과 미리 협의(30일 이내 의견제시)
- ② 국장(수산자원보호구역의 경우 해장) : 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의(30일 이내 의견제시)
- ③ 시·도지사는 미리 국장과 협의 : 국가계획과 관련되어 국장이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면

(2) 심의

- ① 국장은 중앙·도계위 심의, 시·도지사는 시·도도계위 심의
- ② 시·도지사가 지구단위계획 관련 결정을 하려면 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.

(3) 협의와 심의절차의 생략

국장이나 시·도지사는 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면 (관계 중앙행정장이 요청시) 협의와 심의절차를 생략가능

(4) 고시 및 열람

국장이나 시·도지사는 그 결정을 고시하고, 국장이나 도지사는 관계 서류를 특광특특시군에게 송부하여 일반이 열람할 수 있도록 하여야 하며, 특광특특은 관계 서류를 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

02 도시·군관리계획결정의 효력

1) 효력발생시기

지형도면을 고시한 날부터 효력발생

2) 기득권 보호 [시수3신]

- ① **시**가화조정구역 또는 **수**산자원보호구역의 지정고시일부터 **3**월 이내에
- ② 관할 특광특특시군에게 **신**고하고
- ③ 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

3) 지형도면의 작성 및 고시

(1) 지형도면의 작성(입안권자)

- ① 특광특특시군은 도시·군관리계획 결정이 고시되면 지적이 표시된 지형도에 도면을 작성하여야 한다.
- ② 시장(대장은 제외)이나 군수는 지형도를 작성하면 도지사의 승인을 받아야 한다.
(지구에 관한 계획은 승인X, 도지사는 30일 이내에 승인)
- ③ 국장(수산자원보호구역의 경우 해장)이나 도지사는 도시·군관리계획을 직접 입안한 경우에는 관계 특광특특시군의 의견을 들어 직접 지형도면을 작성할 수 있다.

(2) 지형도면의 고시

국시도시군은 직접 지형도면을 작성하거나 승인한 경우 고시

4) 타당성검토

특광특특시군은 5년마다 도시·군관리계획의 타당성 재검토

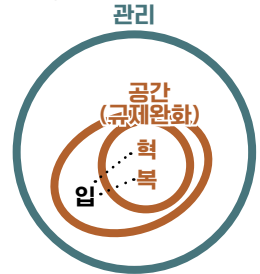
01 공간재구조화계획의 입안권자

1) 특광특도시군

- ① 특광특도시군은 다음의 용도구역을 지정하고 계획을 수립하기 위하여 공간재구조화계획을 입안하여야 한다.

- ① 도시혁신구역 및 도시혁신계획 (2/3이상)
- ② 복합용도구역 및 복합용도계획 (2/3이상)
- ③ 도시·군계획시설입체복합구역(도복과 함께 입안하는 경우로 한정) (4/5이상)

개발



- ② 공간재구조화계획의 입안과 관련하여 도시·군관리계획의 규정을 준용한다.
- ③ 국장은 도시의 경쟁력 향상, 특화발전 및 지역 균형발전 등을 위하여 필요한 때에는 관할 특광특도시군의 요청에 따라 공간재구조화계획을 입안할 수 있다.
- ④ 입안권자는 공간재구조화계획도서 및 계획설명서를 작성하여야 한다.
- ⑤ 공간재구조화계획의 작성기준 등은 국장이 정한다.

02 공간재구조화계획의 입안제안

1) 제안대상

- ① 주민(이해관계자를 포함)은 제안가능
- ② 공간재구조화계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

- ① 도시혁신구역 : 3분의 2 이상 동의
- ② 복합용도구역 : 3분의 2 이상 동의
- ③ 도시군계획시설입체복합구역 : 5분의 4 이상 동의

세트

세트

2) 제안내용의 공고

국공유재산이 공간재구조화계획으로 지정된 용도구역 면적의 100분의 50을 초과하는 경우에는 제안자 외의 제3자에 의한 제안이 가능하도록 제안내용의 개요를 공고하여야 한다.

3) 입안에의 반영 및 통보

(1) 반영

토지이용계획의 적절성 등을 검토·평가한 후 제안내용의 전부 또는 일부를 반영 가능

(2) 통보

제안내용을 채택 여부 등을 결정한 경우에는 그 결과를 제안자와 제3자에게 알려야 한다.

4) 비용부담

입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자 또는 제3자에게 부담시킬 수 있다.

03 공간재구조화계획의 내용

- ① 각 호의 용도구역 지정 위치 및 계획
- ② 인근 지역의 주거 · 교통 · 기반시설 등에 미치는 영향

04 공간재구조화계획의 결정

1) 결정권자 대도시시장X, 지구단위계획X

- ① 시 · 도지사 : 직접 또는 시장 · 군수의 신청에 따라 결정한다.
- ② 국장 : 국장이 입안한 경우

2) 결정절차

(1) 협의 및 심의

미리 관계 행정기관의 장(국장을 포함한다)과 협의(30일 이내 의견제시)하고 중앙(지방)도시계획 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

다음 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.

- ① 국장이 결정하는 공간재구조화계획
- ② 시 · 도지사가 결정하는 도 · 복 · 입 지정 및 입지타당성 등에 관한 사항

(2) 고시 및 열람

그 결정을 고시하고, 국장이나 도지사는 관계 서류를 관계 특광특특시군에게 송부하여 일반이 열람 할 수 있도록 한다.

05 공간재구조화계획결정의 효력

1) 효력발생시기

- ① 원칙 : 지형도면을 고시한 날부터 효력 발생
- ② 예외 : 지형도면이 필요 없는 경우에는 그 결정을 고시한 날부터 효력 발생

2) 기득권 보호

이미 사업이나 공사에 착수한 자는 공간재구조화계획 결정과 관계없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다.

3) 관리 및 준용규정

도시·군관리계획의 규정을 준용

4) 의제

공간재구조화계획을 결정하여 고시한 경우, 그 내용에 따라 도시·군기본계획·도시·군관리계획을 고시한 것으로 본다.

제1절

용도지역의 종류와 지정절차

01 용도지역의 종류

1) 용도지역의 종류

(1) 도시지역 [주상공녹]

인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역

주거지역	거주의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역
상업지역	상업 그 밖의 업무의 편익증진을 위하여 필요한 지역
공업지역	공업의 편익증진을 위하여 필요한 지역
녹지지역	자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역

(2) 관리지역 [보생계]

보전 관리지역	자연환경 보호, 산림 보호, 수질오염 방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역 으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
생산 관리지역	농업·임업·어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역 으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
계획 관리지역	도시지역 으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역

(3) 농림지역

도시지역에 속하지 아니하는 농지법에 따른 농업진흥지역 또는 산지관리법에 따른 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역

(4) 자연환경보전지역

자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 국가유산기본법에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역

2) (도시지역) 용도지역의 세분

법률	대통령령		구체적내용
주거 지역	전용 주거 지역	제1종 전용주거지역	단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
		제2종 전용주거지역	공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역
	일반 주거 지역	제1종 일반주거지역	저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
		제2종 일반주거지역	중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
		제3종 일반주거지역	중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
	준주거지역		주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업기능 및 업무기능을 보완하기 위하여 필요한 지역
상업 지역	근린상업지역		근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급을 위하여 필요한 지역
	유통상업지역		도시 내 및 지역간 유통기능의 증진을 위하여 필요한 지역
	일반상업지역		일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역
	중심상업지역		도심 · 부도심의 상업기능 및 업무기능의 확충을 위하여 필요한 지역
공업 지역	전용공업지역		주로 중화학공업, 공해성 공업 등을 수용하기 위하여 필요한 지역
	일반공업지역		환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역
	준공업지역		경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거기능 · 상업기능 및 업무기능의 보완이 필요한 지역
녹지 지역	보전녹지지역		도시의 자연환경 · 경관 · 산림 및 녹지공간을 보전할 필요가 있는 지역
	생산녹지지역		주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역
	자연녹지지역		도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역

02 용도지역 지정특례

1) 원칙

국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다.

2) 예외 (용도지역의 지정절차상의 특례)

(1) 공유수면매립지에 관한 용도지역의 지정

- ① 공유수면(바다만 해당한다)의 매립 목적이 이웃하고 있는 용도지역과 같으면, 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다. (별도 고시 필요)
- ② 그러나, 목적 다르거나 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우 → 용도지역을 도시·군관리계획결정으로 지정하여야 한다.

(2) 다른 법률에 따라 지정된 지역의 용도지역 지정 등의 의제

① 도시지역으로 결정·고시의제

- ① 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
- ② 항만구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
- ③ 택지개발지구
- ④ 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지 (농공단지는 제외)
- ⑤ 전원개발사업구역 및 예정구역 (수력발전소 또는 송·변전설비 제외)

② 관리지역에서의 결정·고시 의제

- ① 관리지역에서 농지법에 따른 농업진흥지역 → 농림지역
- ② 관리지역의 산림 중 산지관리법에 따라 보전산지 → 농림지역 또는 자연환경보전지역

③ 용도지역의 환원

위 구역·단지·지구 등이 해제되는 경우(개발사업의 완료로 해제되는 경우는 제외한다) 이를 지정하기 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.

01 용도지역에서의 행위제한

용도지역	허용 여부
제1종 일반주거지역 (허용)	단독주택, 공동주택(아파트는 제외), 제1종 근린생활시설, 교육연구시설 중 유치원 · 초등학교 · 중학교 및 고등학교, 노유자시설을 건축할 수 있다.
제2종 · 제3종 일반주거지역 (허용)	제1종 일반주거지역에서 허용되는 건축물 + 공동주택(아파트를 포함), 종교시설을 건축할 수 있다.

02 건폐율 제한 (대지면적에 대한 건축면적의 비율)

용도지역		세분된 용도지역	건폐율
도시지역	주거지역 (70% 이하)	제1종 전용주거지역	50% 이하
		제2종 전용주거지역	50% 이하
		제1종 일반주거지역	60% 이하
		제2종 일반주거지역	60% 이하
		제3종 일반주거지역	50% 이하
		준주거지역	70% 이하
	상업지역 (90% 이하)	근린상업지역	70% 이하
		유통상업지역	80% 이하
		일반상업지역	80% 이하
		중심상업지역	90% 이하
	공업지역 (70% 이하)	전용공업지역	70% 이하
		일반공업지역	70% 이하
		준공업지역	70% 이하
	녹지지역 (20% 이하)	보전녹지지역	20% 이하
		생산녹지지역	20% 이하
		자연녹지지역	20% 이하
관리지역	보전관리지역	-	20% 이하
	생산관리지역	-	20% 이하
	계획관리지역	-	40% 이하
농림지역	-	-	20% 이하
자연환경보전지역	-	-	20% 이하

03 용적률 제한 (대지면적에 대한 연면적의 비율)

용도지역		세분된 용도지역	용적률	
도시지역	주거지역 (500% 이하)	제1종 전용주거지역	50%이상	100%이하
		제2종 전용주거지역	50%이상	150%이하
		제1종 일반주거지역	100%이상	200%이하
		제2종 일반주거지역	100%이상	250%이하
		제3종 일반주거지역	100%이상	300%이하
		준주거지역	200%이상	500%이하
	상업지역 (1,500% 이하)	근린상업지역	200%이상	900%이하
		유통상업지역	200%이상	1,100%이하
		일반상업지역	200%이상	1,300%이하
		중심상업지역	200%이상	1,500%이하
	공업지역 (400% 이하)	전용공업지역	150%이상	300%이하
		일반공업지역	150%이상	350%이하
		준공업지역	150%이상	400%이하
	녹지지역 (100% 이하)	보전녹지지역	50%이상	80%이하
		생산녹지지역	50%이상	100%이하
		자연녹지지역	50%이상	100%이하
관리지역	보전관리지역	-	50%이상	80%이하
	생산관리지역	-	50%이상	80%이하
	계획관리지역	-	50%이상	100%이하
농림지역	-	-	50%이상	80%이하
자연환경보전지역	-	-	50%이상	80%이하

04 용도지역 미지정 또는 미세분 지역에서의 행위제한 등

1) 용도지역이 미지정된 지역 [자보]

도관농자 중 용도가 지정되지 아니한 지역 → 자연환경보전지역 적용

2) 용도지역이 미세분 지역

(1) 도시지역 미세분 [보녹]

도시지역 중 용도가 지정되지 아니한 지역 → 보전녹지지역 적용

(2) 관리지역 미세분 [보관]

관리지역 중 용도가 지정되지 아니한 지역 → 보전관리지역 적용

01 용도지구의 지정

1) 용도지구의 종류

경관지구	경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구
보호지구	국가유산, 중요 시설물(항만, 공항, 공공업무시설, 교정시설·군사시설을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
복합용도지구	① 지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화 할 필요가 있는 지구 ② 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역 에 복합용도지구를 지정할 수 있다. ③ 용도지역의 지정목적이 크게 저해하지 아니하도록 해당 용도지역 전체 면적의 3분의 1 이하의 범위에서 지정하여야 한다.
개발진흥지구	주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
고도지구	쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구
취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구
방재지구	풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구
방화지구	화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
특정용도제한지구	주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

2) 용도지구의 세분 (대통령령에 의한 세분)

(1) 경관지구 [자시특]

자연 경관지구	산지 · 구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구
시가지 경관지구	지역 내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구
특화 경관지구	지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구

(2) 보호지구 [역중생]

역사문화환경 보호지구	국가유산기본법에 따른 국가유산 · 전통사찰 등 역사 · 문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
중요시설물 보호지구	중요시설물의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구
생태계 보호지구	야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구

(3) 개발진흥지구 [주산관복특]

주거개발 진흥지구	주거기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
산업 · 유통 개발진흥지구	공업기능 및 유통 · 물류기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
관광 · 휴양 개발진흥지구	관광 · 휴양기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
복합개발 진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발 · 정비할 필요가 있는 지구
특정개발 진흥지구	주거기능, 공업기능, 유통 · 물류기능 및 관광 · 휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발 · 정비할 필요가 있는 지구

(4) 취락지구 [자보집]

자연취락지구	녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
보호취락지구	녹지지역 · 관리지역 · 농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화를 목적으로 정비하기 위한 지구
집단취락지구	개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

(5) 방재지구 [시재]

시가지 방재지구	건축물 · 인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구
자연 방재지구	토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

* 방재지구안에서는 1층 전부를 필로티 구조로 하는 경우 필로티 부분을 층수에서 제외한다

3) 방재지구의 지정의무

- ① 대통령령으로 정하는 지역은 방재지구로 지정해야 한다.
- ② 이 경우 재해저감대책을 포함하여야 한다.

[보충자료] 대통령령으로 정하는 지역 (재해발생우려 있는 지역)

- ① 연안침식으로 인하여 심각한 피해가 발생하거나 발생할 우려
- ② 풍수해, 산사태 등의 동일한 재해가 최근 10년 이내 2회 이상 발생

4) 용도지구의 신설

시 · 도지사 또는 대도시 시장은 지역여건상 필요하면 조례로 용도지구를 신설할 수 있다.

5) 용도지구의 세분 (조례에 의한 세분)

조례로 경관지구를 추가적으로 세분(특화경관지구의 세분을 포함한다)하거나 중요시설물보호지구 및 특정용도제한지구를 세분하여 지정할 수 있다.

02 용도지구에서의 건축제한

1) 원칙

국계법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 조례로 정할 수 있다.

2) 복합용도지구의 건축제한

- ① 일반주거지역 : 안마시술소, 관람장, 공장, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 장례시설을 건축할 수 없다.
- ② 일반공업지역 : 아파트, 단란주점 및 안마시술소, 노유자시설을 건축할 수 없다.
- ③ 계획관리지역 : 일반음식점·휴게음식점, 판매시설, 숙박시설, 위락시설 중 테마파크업의 시설을 건축할 수 있다.

3) 고도지구

도시·군관리계획으로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다.

4) 개발진흥지구

- ① 지구단위계획 또는 개발계획을 수립하는 경우 ➡ 지구단위계획 또는 개발계획
- ② 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되기 전 ➡ 조례
- ③ 지구단위계획 또는 개발계획이 수립되지 아니한 경우 ➡ 해당 용도지역에 허용되는 건축물

5) 자연(보호)취락지구

4층 이하의 건축물로서 다음에 해당하는 건축물은 건축할 수 있다.

- ① 단독주택, 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설
(휴게음식점, 제과점, 일반음식점, 단란주점, 안마시술소는 제외)
- ② 운동시설, 창고(농업·임업·축산업·수산업용만 해당), 동물 및 식물 관련 시설
- ③ 교정시설, 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설

6) 집단취락지구

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령이 정하는 바에 의한다.

7) 특례

- ① 도시·군계획시설에 대하여는 용도지역·용도지구 안의 건축제한에 관한 규정을 적용하지 아니한다.
- ② 경관지구 또는 고도지구 안에서 리모델링이 필요한 건축물에 대해서는 건축물의 높이·규모 등의 제한을 완화하여 제한할 수 있다.

01 개발제한구역

1) 개발제한구역의 지정

- ① 도시의 무질서한 확산을 방지 or 국방부장관의 요청
- ② 국장은 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

2) 행위제한 등

개특법으로 정한다.

02 도시자연공원구역

1) 도시자연공원구역의 지정

- ① 도시의 자연환경 및 경관을 보호, 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여
- ② 도시지역 안에서 식생이 양호한 산지의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하면
- ③ 시·도지사 또는 대도시 시장은 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.

2) 행위제한 등

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(도시공원법)로 정한다.

03 시가화조정구역

1) 지정권자

- ① 시·도지사는 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아
- ② 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 구역 결정가능
- ③ 다만, 국가계획과 연계 → 국장이 직접 결정할 수 있다.

2) 시가화 유보기간

- ① 5년 이상 20년 이내의 범위
- ② 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 효력을 잃는다.
(별도 고시 필요)

3) 지정의 효과 (행위제한)

(1) 도시·군계획사업의 시행 → 허가(X)

- ① 국방상 또는 공익상 사업시행이 불가피한 것으로서
- ② 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여
- ③ 국장이 시가화조정구역의 지정 목적 달성에 지장이 없다고 인정하는
- ④ 도시·군계획사업만 시행할수 있다.

(2) 허가사항(도시·군계획사업 외의 개발행위) → 허가(O)

① 농업·임업 또는 어업용

- ① 축사, 퇴비사, 잠실, 창고, 생산시설, 양어장
- ② 관리용 건축물(기존 면적을 포함하여 33㎡ 이하인 경우로 한정)

② 주민의 생활을 영위하는데 필요한 행위

- ① 주택의 증축 (기존주택의 면적을 포함하여 100㎡ 이하)
- ② 부속건축물의 건축 (주택 또는 이에 준하는 건축물에 부속되는 것에 한하되, 기존건축물의 면적을 포함하여 33㎡ 이하)
- ③ 마을공동시설

③ 임목의 벌채, 조림, 육림, 토석의 채취 등으로 할 수 있는 행위

04 수산자원보호구역

1) 수산자원보호구역의 지정

- ① 해양수산부장관은 직접 또는 관계 행정기관의 장의 요청을 받아
- ② 수산자원을 보호·육성하기 위하여 구역 결정가능

2) 행위제한

수산자원관리법이 정하는 바에 따른다.

05 도시혁신구역

1) 도시혁신구역의 지정

- ① 도심 · 부도심 또는 생활권의 중심지역
- ② 지역의 거점
- ③ 유희토지 또는 대규모 시설의 이전부지

2) 도시혁신계획

(1) 내용 (생략)

(2) 고려사항 (생략)

(3) 지정제한

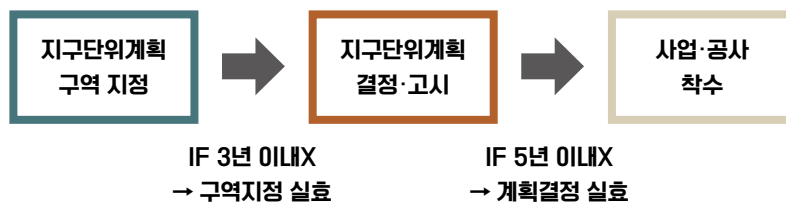
이 법에 따르지 아니하고 도시혁신구역의 지정과 도시혁신계획을 결정할 수 없다.

(4) 협의기간

10일(근무일 기준) 이내에 회신

(5) 수립기준

- ① 세부적인 기준은 국장이 정하여 고시한다.
- ② 실효나 건축 등에 관하여 지구단위계획구역 및 지구단위계획에 관한 규정을 준용



3) 도시혁신구역에서의 다른 법률의 적용 특례

(1) 개별적용

도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.

(2) 지정의제

특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.

(3) 특례적용

특별건축구역에서 적용배제 사항(건폐율 등의 제한)을 적용하여 건축할 수 있는 건축물에 포함시킬 수 있다.

(4) 도시개발구역 지정의제

도시개발법에 따른 개발계획의 내용에 부합하는 경우 도시개발구역의 지정 및 개발계획 수립의 고시로 본다. (시행자 지정도 의제)

06 복합용도구역

1) 복합용도구역의 지정

- ① 산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역
- ② 노후 건축물 등이 밀집하여 단계적 정비가 필요한 지역
- ③ 복합용도구역으로 지정하려는 지역이 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우로서 토지를 효율적으로 이용하기 위해 건축물의 용도, 종류 및 규모 등을 통합적으로 관리할 필요가 있는 지역

2) 복합용도계획

(1) 내용

도시혁신구역과 동일(특별건축구역, 특례적용)

(2) 고려사항 (생략)

(3) 수립기준

- ① 세부적인 사항은 국장이 정하여 고시
- ② 실효나 건축 등에 관하여 지구단위계획구역 및 지구단위계획에 관한 규정을 준용 (도시혁신구역과 동일)

07 도시·군계획시설입체복합구역

1) 도시·군계획시설입체복합구역의 지정

다음에 해당하는 경우에 도시·군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 지정 가능

- ① 도시·군계획시설 준공 후 10년이 경과한 경우
- ② 기반시설의 복합적 이용이 필요한 경우
- ③ 첨단기술을 적용한 새로운 형태의 기반시설 구축 등이 필요한 경우
- ④ 그 밖에 효율적이고 복합적인 도시·군계획시설의 조성을 위하여 필요한 경우

2) 완화적용

- ① 입체복합구역에서의 도시·군계획시설과 도시·군계획시설이 아닌 시설에 대한 건축제한 등은 따로 정할 수 있다.
- ② 다만, 완화시 미리 관계 기관의 장과 협의하여야 한다.

3) 완화비용

건폐율과 용적률은 용도지역별 최대한도의 200% 이하로 한다.

01 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역에 걸치는 경우

1) 가장 작은 부분의 규모가 330㎡(노선상업지역은 660㎡) 이하인 경우

- ① 건폐율·용적률 : 면적비율에 따라 가중평균한 값
- ② 건축제한 : 가장 면적이 넓은 용도지역 적용

2) 가장 작은 부분의 규모가 330㎡(노선상업지역은 660㎡) 초과인 경우

각각 용도지역별 적용

02 건축물이 고도지구에 걸치는 경우

- ① 건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우
- ② 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 고도지구의 제한적용

03 건축물이 방화지구에 걸치는 경우

- ① 건축물이 방화지구에 걸쳐 있는 경우
- ② 그 전부(건축물)에 대하여 방화지구의 건축물에 관한 제한 적용
- ③ 다만, 그 경계가 방화벽으로 구획되는 경우는 제외

04 대지가 녹지지역에 걸치는 경우

1) 규모가 가장 작은 부분이 녹지지역으로서 330㎡ 이하인 경우

- ① 건폐율·용적률 : 면적비율에 따라 가중평균한 값
- ② 건축제한 : 가장 면적이 넓은 용도지역 적용

2) 그 외의 경우

각각 용도지역별 적용

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

스터디파이터
감정평가관계법규 핵심요약서

제1절

기반시설과 도시·군계획시설

01 기반시설의 설치·관리

1) 기반시설의 종류

기반시설이란 다음의 시설을 말한다.(총 46종)

교통시설(8)	도로 · 철도 · 항만 · 공항 · 주차장 · 자동차정류장 · 궤도 · 차량 검사 및 면허시설
공간시설(5)	광장 · 공원 · 녹지 · 유원지 · 공공공지
유통 · 공급 시설(9)	유통업무설비, 수도 · 전기 · 가스 · 열공급설비, 방송 · 통신시설, 공동구 · 시장, 유류저장 및 송유설비
공공 · 문화 체육시설(8)	학교 · 공공청사 · 문화시설 · 공공필요성이 인정되는 체육시설 · 연구시설 · 사회복지시설 · 공공직업훈련시설 · 청소년수련시설
방재시설(8)	하천 · 유수지 · 저수지 · 방화설비 · 방풍설비 · 방수설비 · 사방설비 · 방조설비
보건위생시설(3)	장사시설 · 도축장 · 종합의료시설
환경기초시설(5)	하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설, 수질오염 방지시설, 폐차장

2) 도시·군계획시설

기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다.

3) 기반시설의 설치

(1) 원칙

기반시설을 설치하려면 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다.

(2) 예외

주차장, 차량검사 및 면허 시설, 시장, 공공청사, 폐차장 등은 그러하지 아니하다.

02 공동구의 설치·관리

1) 공동구의 의의

공동구란 전기·가스·수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다.

2) 공동구의 설치

(1) 공동구 설치의무자

다음에 해당하는 지역 등이 200만㎡를 초과하는 경우에, 사업시행자는 공동구를 설치하여야 한다.

- ① 도시개발구역
- ② 택지개발지구
- ③ 경제자유구역
- ④ 정비구역
- ⑤ 공공주택지구
- ⑥ 도청이전신도시

(2) 수용의무

- ① 공동구가 설치된 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동구에 수용하여야 할 시설이 모두 수용되도록 하여야 한다.

- ① 공동구에 수용해야 하는 시설 : 전선로, 통신선로, 수도관, 열수송관, 중수도관, 쓰레기수송관
- ② 공동구협약회의 심의를 거쳐 수용할 수 있는 시설 : 가스관, 하수도관, 그 밖의 시설

- ② 사업시행자는 공동구의 설치공사를 완료한 때에는 지체 없이 공동구점용예정자에게 개별적으로 통지해야 한다.
- ③ 용도가 폐지된 종래의 시설은 철거, 도로는 원상으로 회복하여야 한다.

(3) 설치비용의 부담

공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.

(4) 부담시기

공동구 점용예정자는 공사착수 전에 부담액의 3분의 1 이상을 납부, 나머지 금액은 공사기간 만료일 전까지 납부하여야 한다.

3) 공동구의 관리·운영 등

(1) 관리의무

- ① 공동구는 특광특특시군(이하 “공동구관리자”라 한다)가 관리한다.
- ② 다만, 관리·운영을 위탁가능

(2) 안전 및 유지관리계획

5년마다 수립·시행

(3) 안전점검

1년에 1회 이상

4) 공동구의 관리비용 등

(1) 관리비용의 부담

부담비용은 점용면적을 고려하여 공동구관리자가 정한다.

(2) 점용허가와 점용료

- ① 공동구 설치비용을 부담하지 아니한 자(완납X 포함)가 공동구를 점용하거나 사용하려면
→ 공동구관리자의 허가필요
- ② 조례로 정하는 점용료 또는 사용료를 납부해야 한다.

03 광역시설의 설치 및 관리

1) 원칙

도시·군계획시설의 설치·관리에 따른다.

2) 예외

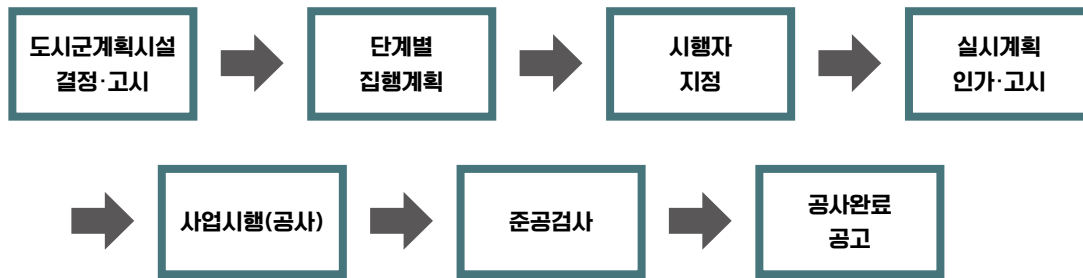
(1) 협약 체결 또는 협의회 구성

- ① 관계 특광특특시군은 협약을 체결하거나 협의회 등을 구성하여 광역시설을 설치·관리할 수 있다.
- ② 다만, 미구성시 그 시 또는 군이 같은 도에 속할 때에는 관할 도지사가 광역시설을 설치·관리할 수 있다.

(2) 법인의 설치·관리

국가계획으로 설치하는 광역시설은 법인이 설치·관리 가능

04 도시·군계획시설사업의 시행



1) 단계별 집행계획의 수립

(1) 수립권자 (입안권자)

① 원칙

특광특도시군은 도시·군계획시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 단계별 집행계획을 수립하여야 한다. (단, 다른 법률에 의한 의제시 2년 이내)

② 예외

국장이나 도지사가 직접 입안한 경우, 국장이나 도지사가 수립가능

(2) 단계별 집행계획의 구분

제1단계 집행계획에 포함	3년 이내에 시행
제2단계 집행계획에 포함	3년 이후에 시행

(3) 수립절차

① 협의 및 지방의회 의견청취(심의X)

미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 하며, 해당 지방의회의 의견을 들어야 한다.

② 공고

단계별 집행계획을 수립하거나 받은 때에는 공고

2) 도시·군계획시설사업의 시행자

(1) 행정청인 시행자

① 원칙 : 특광특도시군

- ① 특광특도시군은 관할 구역의 도시·군계획시설사업을 시행한다.
- ② 둘 이상의 관할 구역에 걸치는 경우 : 서로 협의하여 시행자를 정한다.
- ③ 협의가 성립되지 아니하는 경우 : 같은 도이면 도지사, 둘 이상의 시·도에 걸치면 국장이 시행자를 지정한다.

② 예외 : 국토교통부장관 또는 도지사

- ① 국장은 국가계획과 관련되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에
- ② 도지사는 광역도시계획과 관련되거나 특히 필요하다고 인정되는 경우에

(2) 비행정청인 시행자

① 지정시행자

국장, 시·도지사, 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.

② 민간시행자의 지정요건

- 면적 : 토지(국공유지는 제외한다)의 면적의 3분의 2 이상 소유
- 동의비율 : 토지소유자 총수의 2분의 1 이상

(3) 행정심판

- ① 시행자의 처분에 대하여는 행정심판을 제기할 수 있다.
- ② 행정청이 아닌 시행자의 처분 : 그 시행자를 지정한 자에게 행정심판을 제기

3) 실시계획의 인가

(1) 실시계획의 작성

도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.

(2) 실시계획의 인가

① 인가권자

- ㉠ 국장이 지정한 시행자 → 국장의 인가
- ㉡ 그 밖의 시행자 → 시·도지사 또는 대도시 시장의 인가

② 조건부 인가

- ㉢ 기반시설의 설치, 위해방지, 환경오염 방지, 경관 조성, 조경 등의 조치를 할 것을 조건으로 실시계획을 인가할 수 있다.
- ㉣ 이행보증금을 예치하게 할 수 있다.(단, 행정청인 시행자는 제외)

③ 경미한 변경

경미한 변경은 인가 불요

(3) 실시계획의 인가절차

실시계획을 인가하려면 미리 공고, 14일 이상 일반에 열람

(4) 실시계획의 고시

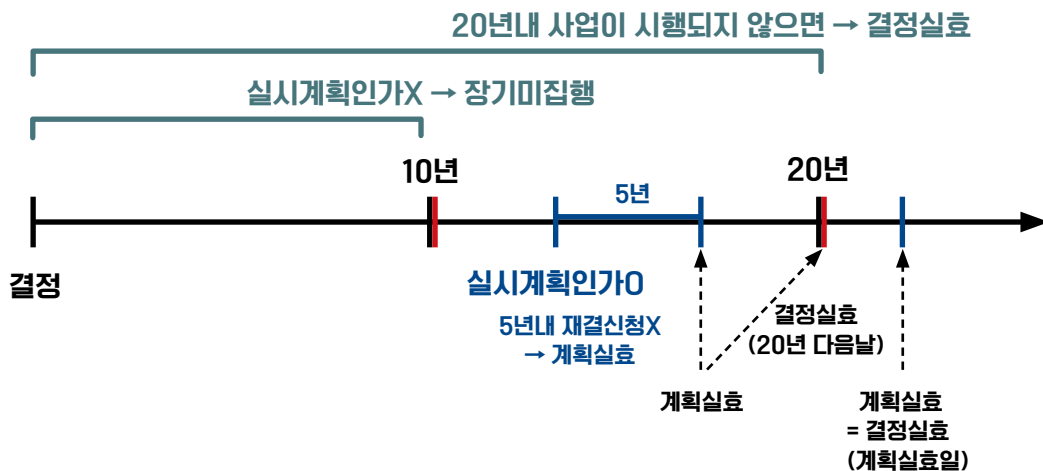
국장, 시·도지사 또는 대도시 시장은 실시계획을 작성, 인가, 폐지, 실효시에 그 내용을 고시하여야 한다.

(5) 실시계획의 실효

- ① <장기미집행 사업의 시행자>가 실시계획 고시일부터 5년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우
→ 5년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 실효
- ② 다만, 5년이 지나기 전에 필요한 토지 면적의 3분의 2 이상을 소유(또는 사용권원 확보)한 경우
→ 7년

(6) 도시·군계획시설결정의 실효 (실시계획 실효 → 결정도 실효)

- ① 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되기 전에 실시계획이 폐지·실효된 경우
: 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날
- ② 20년이 되는 날의 다음 날 이후 실시계획이 폐지·실효된 경우
: 실시계획이 폐지되거나 효력을 잃은 날



(7) 도시군계획시설의 이행담보

- ① 이행보증금의 예치(전술)
- ② 특광특목시군은 인가를 받지 않고 또는 인가내용과 다르게 시행하는 자에게 그 토지의 원상회복을 명할 수 있다.
- ③ 원상회복을 하지 아니하는 경우에는 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있다.
(비용은 이행보증금으로 충당가능)

4) 사업시행을 위한 조치

(1) 분할시행

사업시행대상지역 또는 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 시행 가능

(2) 무료 열람

(3) 공시송달

(4) 토지 등의 수용 및 사용

(5) 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률의 특례

- ① 사업인정 · 고시의 의제 : 실시계획을 고시
- ② 재결신청기간 : 사업의 시행기간(1년X)

(6) 국 · 공유지의 처분제한

도시 · 군관리계획으로 정하여진 목적 외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다. (위반 시 무효)

5) 공사완료에 따른 조치

- ① 시행자는 공사를 마친 때에는 공사완료보고서를 작성하여 시 · 도지사나 대도시 시장의 준공검사를 받아야 한다.
- ③ 준공검사증명서를 발급 → 공사완료 공고

6) 비용의 부담

(1) 원칙 : 시행자 비용부담

(2) 예외 : 수익자 비용부담

- ① 행정청인 시행자는 비용의 일부(50%를 넘지 않는 범위, 조사 · 측량비, 설계비 및 관리비를 포함하지 아니한다)를 그 이익을 받는 시 · 도, 시 또는 군에 부담시킬 수 있다.
- ② 시 · 도지사는 비용을 부담시키려면 해당 지방자치단체의 장과 협의, 협의불성립시 행정안전부장관이 결정
- ③ 시장이나 군수는 협의 → 협의불성립시 관할 도지사(같은 도) or 행정안전부장관(다른 시 · 도)이 결정

(3) 보조 또는 융자

① 시행자가 행정청인 경우

비용(조사 · 측량비, 설계비 및 관리비를 제외한 공사비와 감정비를 포함한 보상비를 말한다)의 50% 이하의 범위

② 시행자가 비행정청인 경우

3분의 1 이하의 범위

01 장기미집행 도시군계획시설부지의 매수청구

1) 매수청구권자 및 매수의무자

(1) 매수청구권자

- ① 장기미집행(10년) 도시·군계획시설의 부지
- ② 지목이 대(垓)인 토지(건축물 등 포함)의 소유자.

(2) 매수의무자

- ① 특광특특시군
- ② 시행자
- ③ 도시·군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자
→ 양자가 다른 경우 설치하여야 할 의무가 있는 자

2) 매수절차

(1) 매수 여부의 결정

- ① 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수 여부를 결정하여, 특광특특시군에게 알려야 하며
- ② 매수하기로 결정한 토지는 매수결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.

(2) 토지의 매수가격

토지보상법 준용

3) 매수방법

(1) 원칙

현금지급

(2) 예외

매수의무자가 지방자치단체인 경우에는 채권발행 가능

- ① 토지 소유자가 원하는 경우
- ② 부채부동산 소유자의 토지 또는 비업무용 토지로서 매수대금이 3천만원을 초과하는 금액

(3) 상환기간·이율

조례로 정함(상환기간은 10년 이내, 1년 만기 정기예금금리의 평균 이상)

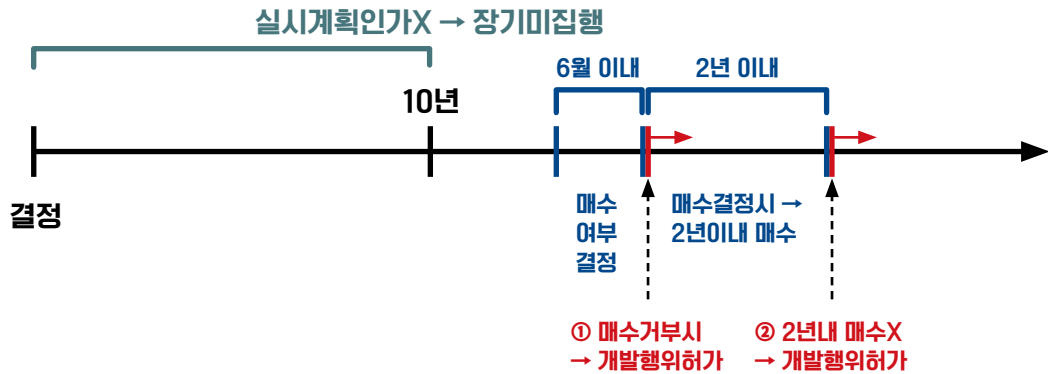
(4) 준용 법률

지방재정법

4) 매수거부 또는 지연 시 조치

매수거부 또는 매수지연(2년)시 개발행위허가를 받아 아래 건축 가능(3층 이하)

- ① 단독주택(다중주택·다가구·주택공간은 제외)으로서 3층 이하인 것
- ② 제1종 근린생활시설로서 3층 이하인 것
- ③ 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 노래연습장 및 다중생활시설은 제외)로서 3층 이하인 것
- ④ 공작물



02 도시·군계획시설결정의 실효 등

1) 실효사유

사업이 시행되지 아니하는 경우, 그 결정 고시일부터 20년이 되는 날의 다음날에 그 효력을 잃는다.

2) 지방의회의 해제권고

(1) 미집행 도시·군계획시설의 보고

- ① 특광역시군은 도시·군계획시설을 설치할 필요성이 없어진 경우 또는 장기미집행(결정고시일로부터 10년간 미집행) 사업의 현황을 지방의회에 보고하여야 한다.
- ② 최초 보고 이후 2년마다 지방의회에 보고하여야 한다.

(2) 지방의회의 해제권고

지방의회는 해제를 권고할 수 있다.

(3) 해제를 위한 도시·군관리계획의 결정

- ① 지방자치단체의 장은 (특별사유 없으면) 해제권고를 받은 날부터 1년 이내에 해제를 위한 도시·군관리계획을 결정하여야 한다.
- ② 시장 또는 군수는 도지사가 결정한 도시·군관리계획의 해제가 필요한 경우에는 도지사에게 그 결정을 신청하여야 한다.(도지사는 1년 이내에 해제결정)

03 도시·군계획시설결정의 해제신청

1) 해제입안의 신청

- ① 장기미집행 사업으로서 해당 도시·군계획시설의 실효 시까지 집행계획이 없는 경우에는, 토지소유자는 도시·군관리계획 입안권자에게 해제의 입안을 신청할 수 있다.
- ② 입안권자는 신청을 받은 날부터 3개월 이내에 입안 여부를 결정, (특별사유 없으면) 해제를 위한 도시·군관리계획을 입안하여야 한다.

2) 해제결정의 신청

- ① 해제를 위한 도시·군관리계획이 입안되지 아니한 경우
→ 도시·군관리계획 결정권자에게 해제 신청 가능
- ② 결정권자는 신청을 받은 날부터 2개월 이내에 결정, (특별사유 없으면) 해제하여야 한다.

3) 해제심사의 신청

- ① 해제되지 아니한 경우 → 국장에게 해제 심사 신청 가능
- ② 국장은 결정권자에게 해제를 권고할 수 있다.
- ③ 해제를 권고받은 결정권자는 (특별사유 없으면) 해제하여야 한다.

신청상대방	신청사항	결과통지	조치사항
국장	해제 심사 신청	-	결정권자에게 결정해제 권고
결정권자	결정의 해제 신청	2개월 이내	결정해제
입안권자	해제계획 입안신청	3개월 이내	해제계획 입안

제1절

지구단위계획구역

01 도시지역 내 지정

1) 재량적 지정대상지역

- ① 용도지구
- ② 도시개발구역
- ③ 정비구역
- ④ 택지개발지구
- ⑤ 대지조성사업지구
- ⑥ 산업단지와 준산업단지
- ⑦ 관광단지와 관광특구
- ⑧ 개·도·시·공에서 해제되는 구역, 녹지 → 주·상·공으로 변경되는 구역,
새로 도시지역에 편입되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역
- ⑨ 도시지역 내 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 일반주거지역, 준주거지역, 준공업지역,
상업지역으로서

- ㉠ 대중교통 이용이 용이한 지역
- ㉡ 역세권의 체계적·계획적 개발이 필요한 지역
- ㉢ 세 개 이상의 노선, 결절지, 1킬로미터 이내에 위치

- ⑩ 도시지역 내 유휴토지를 효율적으로 개발, 시설을 이전 또는 재배치하여 토지 이용을 합리화하고,
그 기능을 증진시키기 위하여 집중적으로 정비가 필요한 지역
- ⑪ 도시지역의 체계적·계획적인 관리 또는 개발이 필요한 지역
- ⑫ 그 밖에 양호한 환경의 확보나 기능 및 미관의 증진 등을 위하여 필요한 지역

2) 의무적 지정대상지역

- ① 정비구역과 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역
- ② 다음 중 그 면적이 30만㎡ 이상인 지역

- ㉠ 시가화 또는 공원에서 해제되는 지역
- ㉡ 녹지 → 주·상·공으로 변경되는 지역

02 도시지역 외 지역 중 지정대상지역

1) 계획관리지역

(1) 용도지역 요건

계획관리지역(50% 이상) + 생산관리 or 보전관리

(2) 면적 요건

- ① 아파트 건설계획 : 30만㎡ 이상
- ② 아파트 건설계획 + 자연보전권역 or 초등학교 용지를 확보 : 10만㎡ 이상
- ③ 그 외 : 3만㎡ 이상일 것

(3) 기타 요건

- ① 해당 지역에 기반시설을 공급할 수 있을 것
- ② 자연환경 · 경관 · 미관 등을 해치지 아니할 것

2) 개발진흥지구

- ① 위 계획관리지역에서의 (2), (3)의 요건에 해당할 것
- ② 해당 개발진흥지구가 다음의 지역에 위치할 것

- ① 주 · 복 · 특(주거기능 포함) : 계획관리지역
- ② 산 · 복(주거기능이 포함X) : 계획관리지역, 생산관리지역, 농림지역
- ③ 관광 · 휴양개발진흥지구 : 도시지역 외의 지역

3) 용도지구를 폐지하는 지역

행위제한 등을 지구단위계획으로 대체하려는 지역

01 지구단위계획의 개요

1) 의의

도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

2) 수립기준

국장

3) 계획수립 시 고려사항

- ① 지구단위계획구역의 지정 목적
- ② 지구단위계획구역의 중심기능
- ③ 해당 용도지역의 특성
- ④ 지역 공동체의 활성화
- ⑤ 안전하고 지속가능한 생활권의 조성
- ⑥ 토지이용계획과 건축계획의 조화

02 지구단위계획의 내용

1) 내용

③와 ⑤의 사항을 포함한 둘 이상의 사항이 포함되어야 한다.
다만, ②를 내용으로 하는 지구단위계획의 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항
- ③ 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모
- ⑤ 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도

2) 개발밀도와와의 조화

03 법률규정의 완화 적용

1) 도시지역 내

(1) 공공시설 등의 부지를 제공하는 경우

(2) 주차장 설치기준의 완화

100퍼센트까지 완화 가능

- ① 한옥마을을 보존하고자 하는 경우
- ② 차 없는 거리를 조성하고자 하는 경우
- ③ 차량진입 금지구간을 지정한 경우

(3) 개발진흥지구내 완화

- ① 용적률 완화 : 용적률의 120퍼센트 이내에서 완화 가능
- ② 건축물 높이제한의 완화 : 120퍼센트 이내에서 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

(4) 준주거지역내 완화

- ① 그 대지의 일부를 공공시설등의 부지로 제공하는 경우 : 용적률의 140퍼센트 이내 완화
- ② 도심 공공주택 복합사업 또는 소규모재개발사업을 시행하는 경우 : 용적률의 140퍼센트 이내 완화
- ③ 채광(採光) 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 : 200퍼센트 이내의 범위에서 완화

(5) 완화 상한

건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200퍼센트를 각각 초과할 수 없다.

2) 도시지역 외

- ① 지구단위계획으로 해당 용도지역 또는 개발진흥지구 적용되는 건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200퍼센트 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ② 다만, 계획관리지역에 지정된 산업·유통개발진흥지구 : 건폐율의 120퍼센트 이내의 범위에서 완화
- ③ 지구단위계획으로 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 수 있다.

계획관리지역 내 개발진흥지구	공동주택 중 아파트 및 연립주택 허용○
계획관리지역 외 개발진흥지구	공동주택 중 아파트 및 연립주택 허용X

04 지구단위계획구역에서의 건축 등

허용되는 가설건축물

- ① 존치기간이 3년의 범위인 가설건축물
- ② 재해복구기간 중 이용하는 재해복구용 가설건축물
- ③ 공사기간 중 이용하는 공사용 가설건축물

05 지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획의 실효

1) 지구단위계획구역의 실효

도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면
→ 그 3년이 되는 날의 다음 날 계획결정 실효

2) 지구단위계획의 실효

(주민이 입안제한한) 도시·군관리계획결정의 고시일부터 5년 이내에 사업이나 공사에 착수하지 아니하면
→ 그 5년이 된 날의 다음날에 결정 실효

제1절

허가대상 개발행위

01 허가대상 개발행위

1) 허가대상

도시·군계획사업(도시·군계획시설사업+도시개발사업+정비사업)은 제외

(1) 건축물의 건축 또는 공작물의 설치

(2) 토지의 형질변경

- ① 절토·성토·정지·포장, 공유수면의 매립
- ② 단, 전·답 사이에 지목변경을 수반하는 경작을 위한 토지의 형질변경은 허가X

(3) 토석채취

(4) 토지분할

- ① 녹관농자에서 토지의 분할
- ② 건축법에 따른 분할제한면적 미만으로의 토지의 분할
- ③ 너비 5m 이하로의 토지의 분할

(5) 물건을 쌓아놓는 행위

녹관자, 1개월 이상, 농림지역X

2) 경미한 사항의 변경

- ① 사업기간을 단축 (단, 연장은 허가 필요)
- ② 면적 5% 범위에서 축소

02 허가를 요하지 아니하는 개발행위

1) 재해복구나 재난수습을 위한 응급조치

1개월 이내에 특광특특시군에게 신고하여야 한다.

2) 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 행위

(1) 건축물의 건축

녹관농 안에서 농림어업용 비닐하우스(양식장은 제외)의 설치

(2) 토지분할

- ① 사도개설
- ② 토지의 일부를 국유지, 공유지, 공공시설로 사용
- ③ 행정재산중 용도폐지, 일반재산을 매각·교환
- ④ 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할
- ⑤ 너비 5m 이하로 이미 분할된 토지의 분할제한면적 이상으로의 분할

03 개발행위허가의 절차

1) 개발행위허가의 신청

(1) 원칙

신청서를 개발행위허가권자에게 제출

(2) 예외

개발밀도관리구역 안에서는 기반시설의 설치에 관한 계획서를 제출X

2) 의견청취

(1) 시행자의 의견청취

특광특특시군은 개발행위허가를 하려면 도시·군계획사업의 시행자의 의견을 들어야 한다.

(2) 관리청의 의견청취

특광특특시군은 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다.

3) 도시계획위원회의 심의

(1) 원칙

부피 5만^m³ 이상의 토석채취, 중앙(지방)도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

(2) 예외

- ① 지구단위계획, 성장관리계획을 수립한 지역
- ② 환경영향평가를 받은 개발행위
- ③ 교통영향평가에 대한 검토를 받은 개발행위
- ④ 사방사업을 위한 개발행위
- ⑤ 다른 법률에 따라 도시계획위원회의 심의를 받은 구역
- ⑥ 산림사업을 위한 개발행위

4) 허가 또는 불허가처분

- ① 특광특목시군은 15일(심의 또는 협의기간은 제외) 이내에 허가 또는 불허가의 처분
- ② 허가 또는 불허가의 처분을 할 때에는 서면통보

5) 조건부 허가

- ① 조건부 허가 가능
- ② 개발행위허가에 조건을 붙이려는 때에는 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.

6) 이행보증금 예치

(1) 예치대상 및 사유

- ① 조건부 허가시 이행보증금을 예치하게 할 수 있다.
- ② 다만, 국가, 지자체, 공공기관이 시행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 예치금액

총 공사비의 20% 이내(산지관리법에 따른 복구비를 포함)

(3) 예치방법

현금, 이행보증서로 갈음가능

(4) 반환시기

준공검사를 받은 때에는 즉시 이를 반환

01 개발행위허가의 기준

1) 일반적 기준

(1) 용도지역별 특성을 고려하여 다음에서 정하는 개발행위의 규모에 적합할 것

① 도시지역

㉠ 주거지역 · 상업지역 · 자연녹지지역 · 생산녹지지역 : 1만㎡ 미만

㉡ 공업지역 : 3만㎡ 미만

㉢ **보전**녹지지역 : **5천**㎡ 미만

② 관리지역 : 3만㎡ 미만

③ 농림지역 : 3만㎡ 미만

④ 자연환경**보전**지역 : **5천**㎡ 미만

(2) **도시 · 군관리계획** 및 **성장관리계획**의 내용에 어긋나지 아니할 것

(3) 도시 · 군계획사업의 **시행에 지장이 없을 것**

(4) 주변환경이나 경관과 조화를 이룰 것

(5) 해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절할 것

2) 2 이상의 용도지역에 걸치는 경우

각각의 용도지역의 개발행위의 규모에 관한 규정을 적용

3) 용도지역별 기준

개발행위허가 기준에 따라 허가할 수 있는 경우 그 허가기준은 지역의 특성, 지역의 개발상황, 기반시설의 현황 등을 고려하여 다음의 구분에 따라 대통령령으로 정한다.

유보 용도 : 도시계획위원회의 심의를 통하여 개발행위허가의 기준을 강화 또는 완화하여 적용할 수 있는
계획관리지역 · 생산관리지역 및 자연녹지지역 **[계생자]**

02 개발행위허가의 제한

- ① 도시계획위원회의 심의를 거쳐 3년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.
- ② 다만, ③부터 ⑤는 심의없이 2년 이내의 기간 동안 연장가능

- ① 녹지지역, 계획관리지역으로서 보전할 필요가 있는 지역
- ② 개발행위로 인하여 주변의 환경·국가유산 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역
-
- ③ 용도지역 등의 변경이 예상되고 그에 따라 개발행위허가의 기준이 크게 달라질 것으로 예상되는 지역 (3+2)
- ④ 지구단위계획구역 (3+2)
- ⑤ 기반시설부담구역 (3+2)

03 준공검사

- ① 건축물의 건축 또는 공작물의 설치(건축법에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우에는 예외)
- ② 토지의 형질변경
- ③ 토석의 채취

※ 토지분할과 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 준공검사대상이 아니다.

04 위반자에 대한 조치

1) 원상회복명령

특광특특시군은 원상회복을 명할 수 있다.

2) 행정대집행

행정대집행 가능, 이행보증금을 사용가능

3) 행정형벌

3년, 3,000만원 이하

05 공공시설의 귀속

1) 허가 전 의견청취

- ① 특광역시군은 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다.
- ② 관리청이 불분명한 경우에는

도로 등	국토교통부장관
하천	기후에너지환경부장관
그 외 재산	재정경제부장관

2) 공공시설의 귀속

(1) 새로운 공공시설

그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.

(2) 종래의 공공시설

① 개발행위자가 행정청인 경우

개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속

② 개발행위자가 비행정청인 경우

용도폐지되는 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위 안에서 개발행위 허가를 받은 자에게 무상양도 가능

3) 공공시설의 귀속시기

(1) 개발행위자가 행정청인 경우

개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목(細目)을 통지하여야 한다.(통지한 날)

(2) 개발행위자가 비행정청인 경우

- ① 개발행위가 끝나기 전에 그 시설의 관리청에 그 종류와 토지의 세목을 통지
- ② 준공검사를 한 특광역시군은 그 내용을 해당 시설의 관리청에 통보하여야 한다.
(준공검사를 받은 때)

4) 수익금 사용제한

개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용X

제1절 성장관리계획구역

01 지정대상지역

녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 전부 또는 일부에 지정가능

- ① 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
- ② 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
- ③ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역
- ④ 토지이용규제 기본법에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
- ⑤ 인구 감소 또는 경제성장 정체 등으로 압축적이고 효율적인 도시성장관리가 필요한 지역
- ⑥ 공장 등과 입지 분리 등을 통해 쾌적한 주거환경 조성이 필요한 지역

02 지정절차

1) 의견청취 + 협의 + 심의

- ① 주민(14일 이상 열람)과 지방의회 의견청취
- ② 관계 행정기관과의 협의
- ③ 지방도시계획위원회의 심의

2) 지방의회 의견제시

60일 이내에 의견 제시

3) 협의기간

30일 이내에 의견 제시

4) 지정·고시

성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경한 경우 → 고시, 일반인 열람

01 내용

성장관리계획구역을 지정할 때에는 성장관리계획을 수립하여야 한다.(도시군관리계획X)

- ① 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항
- ② 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률
- ③ 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이
- ④ 환경관리 및 경관계획
- ⑤ 성장관리계획구역 내 토지개발·이용, 기반시설, 생활환경 등의 현황 및 문제점

[보충자료] 경미한 변경

- ① 지형사정으로 인한 기반시설의 근소한 위치변경
- ② 건축물의 배치·형태·색채 또는 높이의 변경
- ③ 성장관리계획구역 면적을 10% 이내에서 변경하는 경우

02 건폐율 완화규정

- ① 계획관리지역 : 50% 이하(원래 40%, 1.25배)
- ② 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역·생산녹지지역 : 30% 이하(원래 20%, 1.5배)

03 용적률 완화규정

계획관리지역에서는 125% 이하의 범위 (원래 100%, 1.25배)

04 타당성검토

5년마다

05 성장관리계획구역에서의 개발행위 등

성장관리계획에 맞게 하여야 한다.

제1절 개발밀도관리구역

01 지정권자 및 지정대상지역

- ① 주거·상업 또는 공업지역에서
- ② 개발행위로 기반시설(도시·군계획시설을 포함)이 부족할 것으로 예상되는 지역 중
- ③ 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.

02 지정기준 및 관리방법

① 지정기준

- ① 도로서비스 수준이 매우 낮아 차량통행이 현저하게 지체되는 지역
- ② 용도지역별 도로율에 20% 이상 미달하는 지역
- ③ 향후 2년 이내에 수도시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역
- ④ 향후 2년 이내에 하수시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역
- ⑤ 향후 2년 이내에 학생수가 학교수용능력을 20% 이상 초과할 것으로 예상되는 지역

- ② 경계선이 분명하게 구분되도록 할 것
- ③ 용적률의 최대한도의 50%의 범위에서 강화
- ④ 기반시설의 변화를 주기적으로 검토하여 용적률을 강화 또는 완화

03 지정절차

1) 도시계획위원회의 심의

지방도시계획위원회의 심의 (주민의견청취X)

2) 지정(변경)의 고시

04 지정의 효과

- ① 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용
- ② 용적률의 최대한도의 50% 범위에서 강화

01 의미

- ① 개발밀도관리구역 외의 지역(기반시설부담구역과 중복 지정X)
- ② 개발로 인하여 기반시설(대학교는 제외)의 설치가 필요한 지역
- ③ 기반시설설치비용을 부과하는 구역

02 기반시설부담구역

1) 지정대상지역

(1) 의무적 지정대상지역

- ① 법령의 제정·개정으로 인하여 행위 제한이 완화되거나 해제되는 지역
- ② 용도지역 등이 변경되거나 해제되어 행위 제한이 완화되는 지역
- ③ 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 보다 20% 이상 증가한 지역
- ④ 전년도 인구증가율이 그 지역이 속하는 특광역시군보다 20% 이상 높은 지역

(2) 재량적 지정대상지역

해당 지역의 계획적 관리를 위하여 필요하다고 인정하면 지정가능

2) 지정절차

- ① 주민의견청취
- ② 지방도시계획위원회의 심의

3) 기반시설설치계획

기반시설부담구역이 지정되면 → 기반시설설치 계획을 수립 → 이를 도시·군관리계획에 반영

4) 기반시설설치계획의 의제

지구단위계획을 수립한 경우 의제

5) 기반시설부담구역의 해제

기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면
그 1년이 되는 날의 다음날에 지정해제

6) 기반시설부담구역의 지정기준

- ① 최소 10만㎡ 이상
- ② 소규모 개발행위가 연접, 하나의 단위구역으로 묶어서
- ③ 경계선이 분명하게 구분되도록 할 것

03 기반시설설치비용

1) 부과대상 및 산정기준

(1) 부과대상

- ① 200㎡(기존 건축물의 연면적을 포함한다)를 초과하는 건축물의 신축·증축 행위로 한다.
- ② 다만, 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 건축행위만 부과대상으로 한다.

(2) 민간사업자의 부담률

100분의 20으로 하며, 건물의 규모, 지역 특성 등을 고려하여 100분의 25의 범위에서 부담률을 가감할 수 있다.

기반시설설치비용 =
(기반시설 표준시설비용 + 용지비용) × 건축연면적 × (총비용 중 국가·지방자치단체의 부담분을 제외한 민간개발사업자가 부담하는 부담률)

(3) 기반시설유발계수

- ① 위락시설(2.1) → 관광휴게시설(1.9) → 제2종근린생활시설(1.6)
- ② 의료시설은 혼자 0.9
- ③ 창고가 0.5로 가장 낮다.

2) 납부 및 체납처분

(1) 납부의무자

건축행위를 하는 자(개발행위허가를 받은 자)

(2) 부과 및 납부

① 부과 및 납부시기

- a. 납부의무자가 건축허가를 받은 날부터 2개월 이내에 부과
- b. 납부의무자는 사용승인 신청 시까지 납부

② 납부방법

- a. 현금원칙, 비슷한 토지로 물납 가능(연기 및 분할납부 가능)
- b. 물납 토지의 가액은 기반시설설치비용의 부과액을 초과할 수 없다.
- c. 미납시 지방행정제재 · 부과금의 징수 등에 관한 법률에 따라 징수할 수 있다.

(3) 특별회계

특별회계를 설치, 조례로 정한다

제1절 타인토지에의 출입 등

01 출입 등의 주체 및 목적

다음 경우에 타인토지 출입, 일시 사용, 장애물 제거 가능

- ① 도시·군계획·광역도시·군계획에 관한 기초조사
- ② 개발밀도관리구역, 기반시설부담구역 및 기반시설설치계획에 관한 기초조사
- ③ 지가의 동향 및 토지거래의 상황에 관한 조사
- ④ 도시·군계획시설사업에 관한 조사·측량 또는 시행

02 출입 등의 절차

1) 출입의 사전통지

- ① 비행정청 : 특광특특시군의 허가, 출입하려는 날의 7일 전까지 통지
- ② 행정청 : 허가X, 출입하려는 날의 7일 전까지 통지

2) 일시사용 등의 동의

- ① 일시사용 또는 장애물 제거시 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의 필요
- ② 동의를 받을 수 없는 경우에는 행정청은 특광특특시군에게 통지, 비행정청은 허가 필요

3) 일시사용 등의 사전통지

3일 전까지 통지

03 출입의 제한

일출 전이나 일몰 후에는 승낙없이 출입 불가

04 수인의 의무

토지의 점유자는 정당한 사유 없이 행위를 방해하거나 거부하지 못한다. (1,000만원 이하의 과태료)

05 증표제시

06 손실보상

- ① 손실발생시 시행자가 그 손실을 보상하여야 한다.
- ② 협의 → 협의불성립시 → 재결신청

제2절

청문

01 청문을 실시하는 경우

- ① 개발행위허가의 취소
- ② 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소
- ③ 실시계획인가의 취소

제3절

벌칙 (생략)

PART 02

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제3장 정비사업의 시행

01 목적

02 용어의 정의

1) 정비구역

정비사업을 계획적으로 시행하기 위하여 지정·고시된 구역

2) 정비사업

사업종류	정비기반시설	노후·불량건축물	공공사업의 요건
주거환경 개선사업	극히 열악	과도하게 밀집	-
재개발 사업	열악	밀집	〈공공재개발〉 1. 시장·군수등, 토지주택공사 등 2. 분양분을 제외한 나머지 주택의 20 ~ 50% 범위에서 임대주택으로 건설
재건축 사업	양호	공동주택이 밀집	〈공공재건축〉 1. 시장·군수등, 토지주택공사 등 2. 일정한 세대수(종전 세대수의 160%) 이상을 건설

3) 노후·불량건축물

- ① 안전사고 우려, 중대한 기능적 결함, 구조적 결함, 건물을 신축하는 경우 현저한 효용증가 예상
- ② 준공일 기준으로 40년까지 사용하기 위하여 보수·보강하는 데 드는 비용이 > 신축비용
- ③ 준공된 후 20년 이상 30년 이하의 범위에서 조례로 정하는 기간이 지난 건축물

4) 정비기반시설

도로 · 상하수도 · 구거 · 공원 · 공용주차장 · 공동구, 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열 · 가스 등의 공급시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

- ① 녹지, 하천, 공공공지, 광장
- ② 소방용수시설, 비상대피시설, 가스공급시설, 지역난방시설

5) 공동이용시설

주민이 공동으로 사용하는 놀이터 · 마을회관 · 공동작업장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

- ① 공동으로 사용하는 구판장 · 세탁장 · 화장실 및 수도
- ② 탁아소 · 어린이집 · 경로당 등 노유자시설(유치원X)

6) 대지

정비사업으로 조성된 토지

7) 주택단지

주택 및 부대시설 · 복리시설을 건설하거나 대지로 조성되는 일단의 토지

8) 사업시행자

정비사업을 시행하는 자

9) 토지등소유자

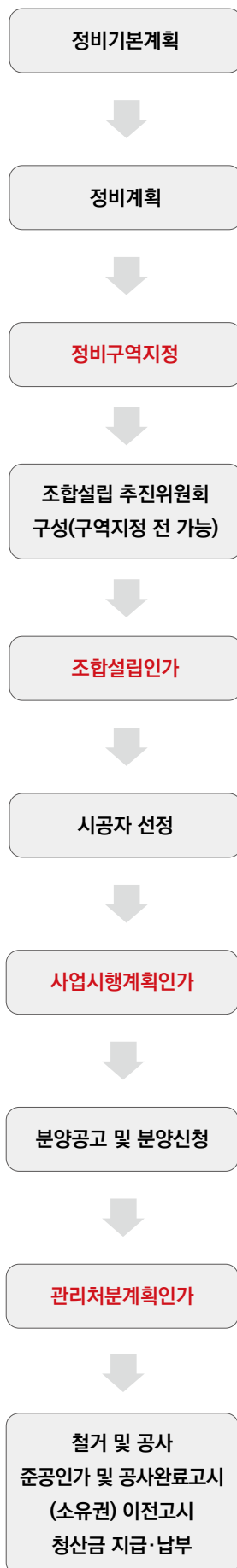
- ① 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우 : 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자
- ② 재건축사업의 경우 : 건축물 및 그 부속토지의 소유자(토지와 건물 모두 소유해야)

10) 토지주택공사등

한국토지주택공사 또는 지방공사

11) 정관 등

03 정비사업의 절차



제1절

도시·주거환경정비기본계획 등

01 도시·주거환경정비 기본방침

국토교통부장관, 10년마다 기본방침을 정하고, 5년마다 타당성 검토

02 도시·주거환경정비기본계획

1) 기본계획의 수립

(1) 수립권자

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장(군수X), 10년 단위로 수립
- ② 다만, 도지사가 대도시가 아닌 시로서 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 시에 대하여는 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

(2) 타당성 검토

5년마다

2) 기본계획의 내용

(1) 내용

- ④ 주거지 관리계획
- ⑤ 토지이용계획·정비기반시설계획·공동이용시설설치계획 및 교통계획
- ⑥ 녹지·조경·에너지공급·폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ⑦ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ⑧ 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
- ⑨ 정비구역으로 지정할 예정인 구역(이하 '정비예정구역'이라 한다)의 개략적 범위
- ⑩ 단계별 정비사업 추진계획(정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 포함)
- ⑪ 건폐율·용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ⑫ 세입자에 대한 주거안정대책

(2) 일부생략

기본계획에 생활권에 대한 사항을 포함하는 경우에는 정비예정구역의 개략적인 범위 및 단계별 정비사업 추진계획을 생략할 수 있다.

(3) 작성기준

국장이 정하여 고시

3) 수립절차

(1) 주민 및 지방의회 의견청취

① 공람

14일 이상 주민에게 공람 (정비계획, 관리처분계획만 30일)

② 지방의회 의견청취

지방의회는 60일 이내에 의견을 제시

(성장관리계획 구역지정, 정비기본계획, 정비계획만 60일, 그 외는 30일)

③ 경미한 변경

주민 공람과 지방의회의 의견청취 절차 생략가능

- ① 정비기반시설의 규모를 확대하거나 그 면적을 10퍼센트 미만의 범위에서 축소하는 경우
- ② 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우
- ③ 공동이용시설에 대한 설치계획을 변경하는 경우
- ④ 사회복지시설 및 주민문화시설 등에 대한 설치계획을 변경하는 경우
- ⑤ 구체적으로 면적이 명시된 정비예정구역의 면적을 20퍼센트 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ⑥ 단계별 정비사업 추진계획을 변경하는 경우
- ⑦ 건폐율 및 용적률을 각 20퍼센트 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ⑧ 정비사업의 시행을 위하여 필요한 재원조달에 관한 사항을 변경하는 경우
- ⑨ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군기본계획의 변경에 따라 기본계획을 변경하는 경우

(2) 기본계획의 확정(승인) 및 고시

① 기본계획의 확정

기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립·변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. (경미한 사항은 예외)

② 기본계획의 승인

대도시의 시장이 아닌 시장은 기본계획을 수립·변경하려면 도지사의 승인을 받아야 하며, 도지사가 이를 승인하려면 협의·심의를 거쳐야 한다. (경미한 사항은 승인X)

③ 기본계획의 고시

지체 없이 공보에 고시, 일반인이 열람

④ 기본계획의 보고

국장에게 보고

01 정비계획의 입안

1) 정비계획의 입안대상 지역

특광특특 + 시군구 (정비계획의 입안권자)

2) 정비계획의 기본방향 제시

정비구역의 지정권자는 정비계획의 기본방향을 작성하여 정비계획의 입안권자에게 제시하여야 한다.

3) 정비구역의 지정을 위한 정비계획의 입안요청

(1) 입안요청

토지등소유자 또는 추진위원회는 정비계획의 입안권자에게 정비구역의 지정을 위한 정비계획의 입안을 요청할 수 있다.

(2) 입안여부의 결정·통지

요청일부터 4개월 이내에 정비계획의 입안여부를 결정 (2개월 범위에서 한 차례만 연장)

4) 정비계획의 입안제안

- ① 토지등소유자 또는 추진위원회는 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ② 정비계획의 입안권자는 제안일부터 60일 이내에 정비계획에의 반영여부를 제안자에게 통보 (30일 연장 가능)

02 정비계획의 내용

1) 내용

- ① 정비사업의 명칭
- ② 정비구역 및 그 면적
- ③ 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거
- ④ 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획
- ⑤ 공동이용시설 설치계획
- ⑥ 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획
- ⑦ 환경보전 및 재난방지에 관한 계획
- ⑧ 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획
- ⑨ 세입자 주거대책
- ⑩ 정비사업시행 예정시기

2) 임대주택 및 주택규모별 건설비율

정비계획의 입안권자는 주택수급의 안정과 저소득 주민의 입주기회 확대를 위하여 임대주택 및 주택규모별 건설비율 등을 정비계획에 반영하여야 한다.

- ① 국민주택규모 : 전체 세대수의 100분의 90 이하에서
- ② 임대주택(민간임대주택) : 전체 세대수 또는 전체 연면적의 100분의 30 이하에서

03 정비계획 입안을 위한 주민의견청취 등

1) 주민의견청취

주민설명회 및 30일 이상 주민에게 공람하여 의견청취

2) 지방의회 의견청취

지방의회는 60일 이내에 의견을 제시

3) 경미한 사항 변경

의견청취 절차 생략가능

4) 정비기반시설 및 국유·공유재산의 관리청의 의견청취

국공유재산의 귀속 및 처분에 관한 사항이 포함된 정비계획을 입안하려면 → 관리청 의견청취 필요

04 정비구역의 지정

1) 지정권자

특광역시군(지정권자)은 정비계획을 결정하여 정비구역을 지정(변경지정을 포함한다)할 수 있다.

2) 직접입안

정비구역의 지정권자는 정비구역 지정을 위하여 직접 정비계획을 입안할 수 있다.

3) 정비구역 지정신청

구청장등은 정비계획을 입안하여 특별시장·광역시장에게 정비구역 지정을 신청가능
(지방의회 의견 첨부)

4) 진입로 설치

진입로 지역과 그 인접지역을 포함하여 정비구역을 지정할 수 있다.

5) 천재지변 등

긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때에는 기본계획을 수립하거나 변경하지 아니하고 정비구역을 지정할 수 있다.

05 정비구역 지정절차

1) 도시계획위원회의 심의

경미한 사항은 생략가능

2) 지정고시

정비구역을 지정하거나 정비계획을 결정한 때

3) 보고 및 열람

국장에게 보고, 일반인에 열람

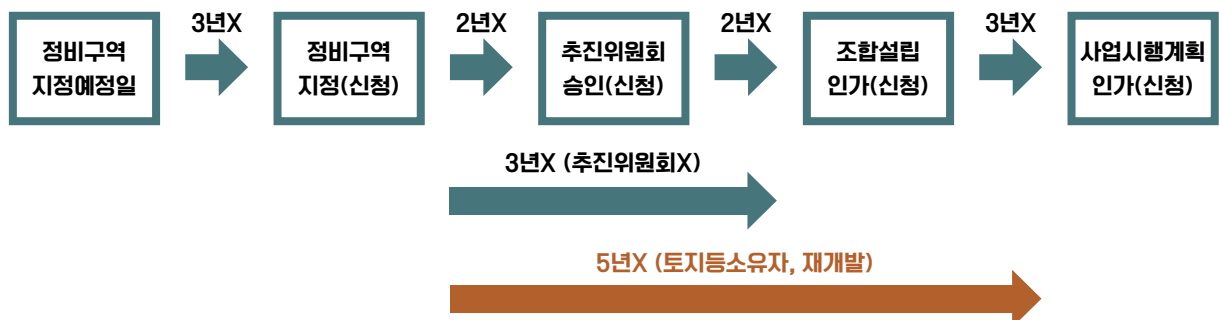
06 정비구역 지정·고시의 효력

- ① 정비구역 지정 → 지구단위계획구역 결정 의제
- ② 지구단위계획구역 결정 → 정비구역 지정 의제

07 정비구역의 분할·통합 및 결합

- ① 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할
- ② 서로 연결한 정비구역을 하나의 정비구역으로 통합
- ③ 서로 연결하지 아니한 둘 이상의 구역 또는 정비구역을 하나의 정비구역으로 결합

08 정비구역 등의 해제



09 재건축진단

1) 재건축진단의 실시

- ① 시장·군수 등은 정비예정구역별 정비계획의 수립시기가 도래한 때부터 사업시행계획인가 전까지 재건축진단을 실시하여야 한다.
- ② 실시를 요청하는 자에게 비용을 부담하게 할 수 있다.

- ① 정비계획의 입안을 요청하려는 자가 입안을 요청하기 전에 :
- ② 정비계획의 입안을 제안하려는 자가 입안을 제안하기 전에 :
- ③ 정비예정구역을 지정하지 아니한 지역에서 재건축사업을 하려는 자가 :
- ④ 정비계획을 입안하여 주민에게 공람한 지역 또는 정비구역으로 지정된 지역에서 재건축사업을 시행하려는 자가 : 소유자 10분의 1 이상의 동의를 받아 재건축진단의 실시를 요청하는 경우
- ⑤ 시장·군수 등의 승인을 받은 추진위원회 또는 사업시행자가 재건축진단의 실시를 요청하는 경우

2) 재건축진단의 대상

재건축사업의 재건축진단은 주택단지(연접한 단지를 포함한다)의 건축물을 대상으로 한다.
다만, 다음에 해당하는 주택단지 내 건축물의 경우에는 재건축진단 대상에서 제외할 수 있다.

- ① 천재지변 등으로 주택이 붕괴되어 신속히 재건축을 추진할 필요
- ② 주택의 구조안전상 사용금지가 필요
- ③ 노후·불량건축물 수에 관한 기준을 충족한 경우 잔여 건축물
- ④ 진입도로 등 기반시설 설치를 위하여 불가피하게 정비구역에 포함
- ⑤ 안전등급이 D(미흡) 또는 E(불량)인 건축물

3) 재건축진단기관

- ① 한국건설기술연구원
- ② 안전진단전문기관
- ③ 국토안전관리원

4) 사업시행계획인가 여부 결정

시장·군수 등은 재건축진단의 결과 고려하여 사업시행계획인가 여부를 결정하여야 한다.

5) 결과보고서와 적정성 검토

(1) 결과보고서 제출

시장·군수등(특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다. 이하 같다)은 특별시장·광역시장·도지사에게 재건축진단 결과보고서를 제출하여야 한다.

(2) 적정성 여부에 대한 검토

시·도지사는 필요한 경우 국토안전관리원 또는 한국건설기술연구원에 재건축진단 결과의 적정성 여부에 대한 검토를 의뢰할 수 있다.

01 허가대상 개발행위

1) 허가대상

시장·군수등의 허가를 받아야 한다.

① 건축물의 건축 등 :

「건축법」에 따른 건축물(가설건축물을 포함)의 건축 또는 용도변경(대수선은 허가 없이 가능)

② 공작물의 설치

③ 토지의 형질변경

④ 토석의 채취

⑤ 토지분할

⑥ 물건을 쌓아놓는 행위 : 이동이 쉽지 아니한 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위

⑦ 축목의 벌채 및 식재

2) 사업시행자의 의견청취

시장·군수등은 개발행위에 대한 허가를 하고자 하는 경우로서 사업시행자가 있는 경우에는 미리 그 사업시행자의 의견을 들어야 한다.

3) 허용사항

① 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위한 행위

② 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려

③ 다음의 어느 하나에 해당하는 행위로서 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다.

㉠ 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 간이 공작물의 설치 (비닐하우스, 버섯재배사, 종묘배양장, 퇴비장 등)

㉡ 경작을 위한 토지의 형질변경

㉢ 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취

㉣ 정비구역에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위

㉤ 관상용 축목의 임시식재 (경작지에서의 임시식재는 제외)

02 기득권 보호 및 조치

1) 기득권 보호

공사 또는 사업에 착수한 자는 정비구역이 지정·고시된 날부터 30일 이내에 시장·군수등에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있다.

2) 위반자에 대한 조치

대집행 가능

03 국토의 계획 및 이용에 관한 법률과의 관계

1) 규정의 준용

국계법의 허가의 절차 기준 등을 준용

2) 허가의 의제

정비구역에서 개발행위허가를 받은 것은 국계법의 허가를 받은 것으로 본다.

04 개발행위의 제한 등

1) 개발행위의 제한

기본계획을 공람 중인 정비예정구역 또는 정비계획을 수립 중인 지역에 대하여 3년 이내의 기간(1년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다)을 정하여 다음의 행위를 제한할 수 있다.

- ① 건축물의 건축
- ② 토지의 분할
- ③ 「건축법」에 따른 건축물대장 중 일반건축물대장을 집합건축물대장으로 전환
- ④ 「건축법」에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분 분할

2) 조합원 모집제한

정비구역등에서는 지역주택조합의 조합원을 모집해서는 아니 된다.

제3장 정비사업의 시행

스터디파이터
감정평가관계법규 핵심요약서

제1절

정비사업의 시행방법

사업	사업시행방식	시행자	시행자지정 또는 공동시행
주거환경 개선사업	스스로개량방법	시장·군수 등	토지등소유자의 과반수 동의 받아 토지주택공사등 지정 가능
	수용 환지 관리처분	시장·군수 등	정비계획 입안을 위한 공람공고일 현재 토지등소유자의 2/3이상, 세입자(공람공고일 3개월 전부터 3개월 이상 거주) 과반수의 동의 필요 (단, 세입자가 소유자의 1/2이하인 경우 세입자 동의 불요) (단, 천재지변시 등 소유자·세입자 동의 불요) ① 토지주택공사등 또는 법인 지정 가능 ② ①과 건설업자·등록사업자와 공동시행자로 지정 가능
재개발 사업	환지 관리처분	조합	과반수 동의 받아 공동시행 가능
		토지등소유자 (20인 미만인 경우)	① 시장·군수 등 ② 토지주택공사등 ③ 건설업자·등록사업자·신탁업자·한국부동산원(건등신한)
재건축 사업	(환지X) 관리처분 (준주거·상업지역에서 공동주택 외 건축물 30%이하 공급가능)	조합	조합원의 과반수 동의 받아 공동시행 가능 ① 시장·군수 등 ② 토지주택공사등 ③ 건설업자·등록사업자(신한X)

04 재개발사업·재건축사업의 공공시행자

시장·군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등(토지주택공사등이 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행하는 경우를 포함)을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.

- ① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정하는 때(재건축사업의 경우는 제외)
- ③ 추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립 인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때
- ④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑤ 순환정비방식으로 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑥ 사업시행계획인가가 취소된 때
- ⑦ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때
- ⑧ 해당 정비구역의 토지면적 2분의 1 이상의 토지소유자와 토지등소유자의 3분의 2 이상에 해당하는 자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정할 것을 요청하는 때

05 재개발사업·재건축사업의 지정개발자

1) 지정개발자

시장·군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 토지등소유자, 민관합동법인 또는 신탁업자를 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.

- ① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 제27조 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제23조에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 고시된 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정하는 때(재건축사업의 경우는 제외한다)
- ③ 재개발사업 및 재건축사업의 조합설립을 위한 동의요건 이상에 해당하는 자가 신탁업자를 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때

2) 지정의 효과 (취소의제)

시장·군수등이 지정개발자를 사업시행자로 지정·고시한 때에는 그 고시일 다음 날에 추진위원회의 구성승인 또는 조합설립인가가 취소된 것으로 본다. 이 경우 시장·군수등은 해당 지방자치단체의 공보에 해당 내용을 고시하여야 한다.

06 재개발·재건축사업의 사업대행자

1) 대행사유

시장·군수등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 조합 또는 토지등소유자를 대신하여 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등 또는 지정개발자에게 해당 조합 또는 토지등소유자를 대신하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.

- ① 장기간 정비사업이 지연되거나 권리관계에 관한 분쟁 등으로 해당 조합 또는 토지등소유자가 시행하는 정비사업을 계속 추진하기 어렵다고 인정하는 경우
- ② 토지등소유자(조합을 설립한 경우에는 조합원을 말한다)의 과반수 동의로 요청하는 경우

2) 업무집행

시장·군수등이 아닌 사업대행자는 사업시행자에게 재산상 부담을 주는 행위를 하려는 때에는 미리 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

3) 사업대행의 효과

사업시행자가 행하거나 사업시행자에 대하여 행하여진 처분·절차 그 밖의 행위는 사업대행자가 행하거나 사업대행자에 대하여 행하여진 것으로 본다.

01 조합설립추진위원회

1) 추진위원회의 구성

- ① 조합을 설립하려는 경우에는 다음의 사항에 대하여 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

① 추진위원회 위원장(이하 '추진위원장'이라 한다)을 포함한 5명 이상의 추진위원회 위원
(이하 '추진위원'이라 한다)

② 운영규정

- ② 추진위원회는 다음의 어느 하나에 해당하는 지역을 대상으로 구성한다. (생략)
③ 정비사업에 대하여 공공자원을 하려는 경우에는 추진위원회를 구성하지 아니할 수 있다.

2) 조합설립 동의 의제

추진위원회 동의자는 조합의 설립에 동의한 것으로 본다. 다만, 조합설립인가를 신청하기 전에 반대의 의사표시를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

02 추진위원회의 기능

1) 추진위원회의 업무

- ① 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경
② 설계자의 선정 및 변경
③ 개략적인 정비사업 시행계획서의 작성
④ 조합설립인가를 받기 위한 준비업무
⑤ 그 밖에 조합설립을 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 업무

- ㉠ 추진위원회 운영규정의 작성
㉡ 토지등소유자의 동의서의 접수
㉢ 조합설립을 위한 창립총회의 개최
㉣ 조합정관의 초안 작성
㉤ 그 밖에 추진위원회 운영규정으로 정하는 업무

2) 창립총회 개최의무

(1) 창립총회의 개최

조합설립인가를 신청하기 전에 조합설립을 위한 창립총회를 개최하여야 한다.

(2) 창립총회의 통지

추진위원회는 창립총회 14일 전까지 토지등소유자에게 등기우편으로 발송·통지하여야 한다.

(3) 창립총회의 소집

창립총회는 추진위원회 위원장의 직권 또는 토지등소유자 5분의 1 이상의 요구로 추진위원회 위원장이 소집한다.

(4) 창립총회의 업무

창립총회에서는 다음의 업무를 처리한다.

- ① 조합정관의 확정
- ② 조합임원의 선임
- ③ 대의원의 선임

(5) 창립총회의 의사결정

창립총회의 의사결정은 토지등소유자의 과반수 출석과 출석한 토지등소유자 과반수 찬성으로 결의한다.

03 추진위원회의 조직 및 운영

1) 조직

추진위원장 1명과 감사를 두어야 한다.

2) 운영규정

국토교통부장관은 추진위원회의 공정한 운영을 위하여 다음의 사항을 포함한 추진위원회의 운영규정을 정하여 고시하여야 한다.(생략)

3) 경비의 납부

토지등소유자는 운영에 필요한 경비를 운영규정에 따라 납부하여야 한다.

4) 포괄승계

추진위원회는 수행한 업무를 총회에 보고하여야 하며, 그 업무와 관련된 권리·의무는 조합이 포괄승계한다.

5) 관련 서류의 인계

조합설립인가일부터 30일 이내에 조합에 인계하여야 한다.

6) 공개 및 통지

제8호 및 제9호의 사항은 조합설립인가 신청일 60일 전까지 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 한다.

- ① 재건축진단의 결과
- ② 정비사업전문관리업자의 선정에 관한 사항
- ③ 토지등소유자의 부담액 범위를 포함한 개략적인 사업시행계획서
- ④ 추진위원회 위원의 선정에 관한 사항
- ⑤ 토지등소유자의 비용부담을 수반하거나 권리·의무에 변동을 일으킬 수 있는 사항
- ⑥ 추진위원회의 업무에 관한 사항
- ⑦ 창립총회 개최의 방법 및 절차
- ⑧ 조합설립에 대한 동의철회 및 방법
- ⑨ 조합설립 동의서에 포함되는 사항
 - ㉠ 건설되는 건축물의 설계의 개요
 - ㉡ 공사비 등 정비사업비용에 드는 비용 (이하 “정비사업비”라 한다)
 - ㉢ 정비사업비의 부담기준
 - ㉣ 사업 완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항
 - ㉤ 조합 정관

04 조합의 설립인가

1) 조합설립의무

토지등소유자로 구성된 조합을 설립하여야 한다. 다만, 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 재개발사업의 조합설립인가

재개발사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지 면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정·고시 후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

3) 재건축사업의 조합설립인가

- ① 주택단지의 공동주택의 각 동별 구분소유자의 과반수(복리시설은 3분의 1 이상) 동의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외)와 주택단지의 전체 구분소유자의 70% 이상 및 토지면적의 70% 이상의 토지소유자의 동의를 받아 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.
- ② 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

4) 변경인가

총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 정관 등을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 경미한 사항 신고로 가능

- ① 착오·오기 또는 누락임이 명백한 사항
- ② 조합의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 조합장의 성명 및 주소(조합장의 변경이 없는 경우로 한정한다)
- ③ 토지 또는 건축물의 매매 등으로 인하여 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입
- ④ 건설되는 건축물의 설계 개요의 변경
- ⑤ 정비사업비의 변경
- ⑥ 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항. 다만, 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다.

5) 정보제공

① 조합설립인가 전

추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

② 조합설립인가 후

조합은 조합설립인가를 받은 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 토지등소유자에게 그 내용을 통지하고, 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

05 토지등소유자의 동의방법

1) 동의방법

- ① 다음에 대한 동의(동의한 사항의 철회 또는 반대의 의사표시를 포함)는 서면 동의서(전자서명동의서 포함)에 토지등소유자가 성명을 적고 지장을 날인하는 방법으로 하며, 주민등록증, 여권 등 신원을 확인할 수 있는 신분증명서의 사본을 첨부하여야 한다.

- ① 정비구역등 해제의 연장을 요청하는 경우
- ② 정비구역의 해제에 동의하는 경우
- ③ 주거환경개선사업의 시행자를 토지주택공사등으로 지정하는 경우
- ④ 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우 등

- ② 토지등소유자가 해외에 장기체류하거나 법인인 경우 등 불가피한 사유가 있다고 시장·군수등이 인정하는 경우에는 토지등소유자의 인감도장을 찍은 서면동의서에 해당 인감증명서를 첨부하는 방법으로 할 수 있다.

2) 동의자수 산정방법

- ① 주거환경개선사업, 재개발사업의 경우에는 다음의 기준에 의할 것

- ① 1필지의 토지 또는 하나의 건축물을 여럿이서 공유하는 경우에는 이를 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
- ② 토지에 지상권이 설정되어 있는 경우 토지의 소유자와 해당 토지의 지상권자를 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
- ③ 1인이 다수 필지의 토지 또는 다수의 건축물을 소유하고 있는 경우에는 필지나 건축물의 수에 관계없이 토지등소유자를 1인으로 산정할 것
- ④ 둘 이상의 토지 또는 건축물을 소유한 공유자가 동일한 경우에는 그 공유자 여럿을 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것

- ② 재건축사업의 경우에는 다음의 기준에 따를 것

- ① 소유권 또는 구분소유권을 여럿이서 공유하는 경우에는 그 여럿을 대표하는 1인을 토지등소유자로 산정할 것
- ② 1인이 둘 이상의 소유권 또는 구분소유권을 소유하고 있는 경우에는 소유권 또는 구분소유권의 수에 관계없이 토지등소유자를 1인으로 산정할 것
- ③ 둘 이상의 소유권 또는 구분소유권을 소유한 공유자가 동일한 경우에는 그 공유자 여럿을 대표하는 1인을 토지등소유자로 할 것

- ③ 추진위원회의 구성 또는 조합의 설립에 **동의를 한 자로부터** 토지 또는 건축물을 **취득**한 자는
추진위원회의 구성 또는 조합의 설립에 **동의를 한 것으로 볼 것**
- ④ 국·공유지에 대해서는 그 **재산관리청** 각각을 토지등소유자로 산정할 것

06 조합의 법인격 등

1) 법적 성격

조합은 법인으로 한다.

2) 성립시기

조합은 조합설립인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 **등기하는 때에** 성립한다.

3) 조합의 명칭

조합은 명칭에 '정비사업조합'이라는 문자를 사용하여야 한다.

4) 민법의 준용

조합에 관하여는 이 법에 규정된 사항을 제외하고는 「민법」중 **사단법인**에 관한 규정을 준용한다.

07 조합원의 자격 등

1) 조합원의 자격

정비사업의 조합원(사업시행자가 신탁업자인 경우에는 위탁자를 말한다)은 토지등소유자(재건축사업의 경우에는 재건축사업에 동의한 자만 해당)로 하되, 다음에 해당하는 때에는 그 여러 명을 **대표하는 1명**을 조합원으로 본다.

- ① 토지 또는 건축물의 소유권과 지상권이 **여러 명의 공유에** 속하는 때
- ② **조합설립인가**(조합설립인가 전에 신탁업자를 사업시행자로 지정한 경우에는 사업시행자의 지정을 말한다) 후 1명의 토지등소유자로부터 토지 또는 건축물의 소유권이나 지상권을 양수하여 **여러 명이 소유하게 된 때**

2) 조합원의 지위 양도

- ① 「주택법」에 따른 **투기과열지구**로 지정된 지역에서 **재건축사업**을 시행하는 경우 **조합설립인가 후**, **재개발사업**을 시행하는 경우에는 **관리처분계획의 인가 후** 해당 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수(매매·증여, 그 밖의 권리의 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속·이혼으로 인한 양도·양수의 경우는 제외)한 자는 조합원이 될 수 없다.

- ② 다만, 양도인이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 양도인으로부터 그 건축물 또는 토지를 양수한 자는 그러하지 아니하다.

- ① 세대원(세대주가 포함된 세대의 구성원을 말한다)의 근무상 또는 생업상의 사정이나 질병치료·취학·결혼으로 세대원이 모두 해당 사업구역에 위치하지 아니한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군으로 이전하는 경우
- ② 상속으로 취득한 주택으로 세대원 모두 이전하는 경우
- ③ 세대원 모두 해외로 이주하거나 세대원 모두 2년 이상 해외에 체류하려는 경우
- ④ 1세대 1주택자로서 양도하는 주택에 대한 소유기간이 10년 이상 및 거주기간 5년 이상인 경우
- ⑤ 지분형주택을 공급받기 위하여 건축물 또는 토지를 토지주택공사등과 공유하려는 경우
- ⑥ 공공임대주택, 「공공주택 특별법」에 따른 공공분양주택의 공급 및 대통령령으로 정하는 사업을 목적으로 건축물 또는 토지를 양수하려는 공공재개발사업 시행자에게 양도하려는 경우

3) 손실보상

사업시행자는 조합원의 자격을 취득할 수 없는 경우 정비사업의 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리를 취득한 자에게 손실보상을 하여야 한다.

08 정관의 작성 및 변경

1) 정관의 기재사항

- ① 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
- ② 조합원의 자격
- ③ 조합원의 제명·탈퇴 및 교체
- ④ 정비구역의 위치 및 면적
- ⑤ 조합임원의 수 및 업무의 범위
- ⑥ 조합임원의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임
- ⑦ 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
- ⑧ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
- ⑨ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ⑩ 총회의 소집 절차·시기 및 의결방법
- ⑪ 총회의 개최 및 조합원의 총회소집 요구
- ⑫ 법 제73조 제3항(분양신청을 하지 아니한 자)에 따른 이자 지급
- ⑬ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ⑭ 정비사업이 종결된 때의 청산절차
- ⑮ 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차
- ⑯ 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용
- ⑰ 정관의 변경절차

2) 표준정관

시·도지사는 표준정관을 작성하여 보급할 수 있다.

3) 정관의 변경

조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 **조합원 과반수의 찬성**으로 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 조합원의 자격, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체, 정비구역의 위치 및 면적, 조합의 비용 부담 및 조합의 회계, 정비사업비의 부담 시기 및 절차 또는 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용의 경우에는 조합원 **3분의 2 이상**의 찬성으로 한다.

4) 시행규정의 작성

시장·군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 시행규정을 작성하여야 한다.

- ① 정비사업의 종류 및 명칭
- ② **정비사업의 시행연도 및 시행방법**
- ③ 비용부담 및 회계
- ④ **토지등소유자의 권리·의무**
- ⑤ 정비기반시설 및 공동이용시설의 부담
- ⑥ **공고·공람 및 통지의 방법**
- ⑦ **토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법**
- ⑧ 관리처분계획 및 청산(분할정수 또는 납입에 관한 사항을 포함한다).
다만, 수용의 방법으로 시행하는 경우는 제외한다.
- ⑨ 시행규정의 변경
- ⑩ 사업시행계획서의 변경
- ⑪ **토지등소유자 전체회의(신탁업자가 사업시행자인 경우로 한정한다)**
- ⑫ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

09 조합의 임원

1) 조합의 임원

조합은 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 **조합장 1명과 이사, 감사**를 임원으로 둔다. 이 경우 **조합장은 선임일부터 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말한다)하여야 한다.**

- ① 정비구역에서 거주하고 있는 자로서 **선임일 직전 3년 동안 정비구역 내 거주기간이 1년 이상일 것**
- ② 정비구역에 위치한 건축물 또는 토지(재건축사업의 경우에는 건축물과 그 부속토지를 말한다)를 **5년 이상 소유**하고 있을 것

2) 조합임원의 수

조합에 두는 이사의 수는 3명 이상으로 하고, 감사의 수는 1명 이상 3명 이하로 한다.

다만, 토지등소유자의 수가 100명을 초과하는 경우에는 이사의 수를 5명 이상으로 한다.

3) 임원선출의 위탁

조합은 총회 의결을 거쳐 조합임원의 선출에 관한 선거관리를 「선거관리위원회법」에 따라 선거관리위원회에 위탁할 수 있다.

4) 조합임원의 임기

조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.

5) 조합임원의 선출방법

조합임원의 선출방법 등은 정관으로 정한다. 다만, 시장·군수등은 다음의 어느 하나의 해당하는 경우 시·도조례로 정하는 바에 따라 변호사·회계사·기술사 등으로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자를 전문조합관리인으로 선정하여 조합임원의 업무를 대행하게 할 수 있다.

- ① 조합임원이 사임, 해임, 임기만료, 그 밖에 불가피한 사유 등으로 직무를 수행할 수 없는 때부터 6개월 이상 선임되지 아니한 경우
- ② 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의로 전문조합관리인의 선정을 요청하는 경우

[보충자료] 전문조합관리인

- ① 시장·군수등은 전문조합관리인의 선정이 필요하다고 인정하거나 조합원 3분의 1 이상이 전문조합관리인의 선정을 요청하면 공개모집을 통하여 전문조합관리인을 선정할 수 있다.
이 경우 조합 또는 추진위원회의 의견을 들어야 한다.
- ② 전문조합관리인의 임기는 3년으로 한다.

6) 조합임원의 직무 등

- ① 조합장은 조합을 대표하고, 그 사무를 총괄하며, 총회 또는 대의원회의 의장이 된다.
- ② 조합장이 대의원회의 의장이 되는 경우에는 대의원으로 본다.
- ③ 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다.
- ④ 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다.

10 조합임원 또는 전문조합관리인의 결격사유 및 해임

1) 결격사유

- ① 미성년자 · 피성년후견인 또는 피한정후견인
- ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
- ⑤ 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 10년이 지나지 아니한 자
- ⑥ 조합설립 인가권자에 해당하는 지방자치단체의 장, 지방의회의원 또는 그 배우자 · 직계존속 · 직계비속

2) 임원의 퇴임

조합임원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연 퇴임한다.

- ① 결격사유에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 밝혀진 경우
- ② 조합임원이 법 제41조 제1항에 따른 자격요건(소유 및 거주기간)을 갖추지 못한 경우

3) 퇴임 전 행위의 효력

퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다.

4) 조합임원의 해임

조합임원은 조합원 10분의 1 이상의 요구로 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 받아 해임할 수 있다.

5) 전문조합관리인의 선정

시장 · 군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.

11 총회개최 및 의결사항

1) 총회

조합에는 조합원으로 구성되는 총회를 둔다.

2) 총회의 소집

- ① 총회는 조합장이 직권으로 소집하거나 조합원 5분의 1(정관의 기재사항 중 조합임원의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임에 관한 사항을 변경하기 위한 총회의 경우는 10분의 1) 이상 또는 대의원 3분의 2 이상의 요구로 조합장이 소집한다.
- ② 조합임원의 사임, 해임 또는 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장·군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
- ③ 총회를 소집하려는 자는 총회 개최 7일 전까지 회의목적·안건·일시 및 장소와 의결권의 행사기간 및 장소 등 의결권 행사에 필요한 사항을 정하여 조합원에게 통지하여야 한다.

3) 총회의 의결사항

다음의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다.

- ① 정관의 변경 (경미한 사항의 변경은 이 법 또는 정관에서 총회 의결사항으로 정한 경우로 한정)
- ② 자금의 차입과 그 방법·이자율 및 상환방법
- ③ 정비사업비의 세부 항목별 사용계획이 포함된 예산안 및 예산의 사용내역
- ④ 예산으로 정한 사항 외에 조합원에게 부담이 되는 계약
- ⑤ 시공자·설계자 및 감정평가법인등(시장·군수등이 선정·계약하는 감정평가법인등은 제외)의 선정 및 변경. 다만, 감정평가법인등 선정 및 변경은 총회의 의결을 거쳐 시장·군수등에게 위탁할 수 있다.
- ⑥ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경
- ⑦ 조합임원의 선임 및 해임
- ⑧ 정비사업비의 조합원별 부담내역
- ⑨ 사업시행계획서의 작성 및 변경
(정비사업의 중지 또는 폐지에 관한 사항을 포함하며, 같은 항 단서에 따른 경미한 변경은 제외)
- ⑩ 관리처분계획의 수립 및 변경 (경미한 변경은 제외)
- ⑪ 조합의 해산과 조합 해산 시의 회계보고
- ⑫ 청산금의 징수·지급 (분할징수·분할지급을 포함)
- ⑬ 시행자가 부과하는 부과금에 따른 비용의 금액 및 징수방법

4) 총회의 의결정족수

- ① 총회의 의결은 이 법 또는 정관에 다른 규정이 없으면 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원의 과반수 찬성으로 한다.
- ② 사업시행계획서의 작성 및 변경(경미한 변경은 제외) 및 관리처분계획의 수립 및 변경(경미한 변경은 제외)의 경우에는 조합원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 다만, 정비사업비가 100분의 10(생산자물가상승률분, 분양신청을 하지 아니한 자에 대한 손실보상 금액은 제외) 이상 늘어나는 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.
- ④ 조합은 조합원의 참여를 확대하기 위하여 조합원이 전자적 방법을 우선적으로 이용하도록 노력하여야 한다.

5) 총회의 출석요건

- ① 총회의 의결은 조합원의 100분의 10 이상이 직접 출석하여야 한다.
- ② 시공자의 선정을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 한다.
- ③ 다음 사항을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다.

- ① 창립총회
- ② 시공자 선정 취소를 위한 총회
- ③ 사업시행계획서의 작성 및 변경
- ④ 관리처분계획의 수립 및 변경
- ⑤ 정비사업비의 사용 및 변경

12 대의원회

1) 대의원회 설치 (필수기관)

조합원의 수가 100명 이상인 조합은 대의원회를 두어야 한다.

2) 대의원의 수

대의원회는 조합원의 10분의 1 이상으로 구성한다. 다만, 조합원의 10분의 1이 100명을 넘는 경우에는 조합원의 10분의 1의 범위에서 100명 이상으로 구성할 수 있다.

3) 대의원의 자격 및 권한

- ① 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다.
- ② 대의원회는 총회의 의결사항 중 대통령령으로 정하는 다음의 사항 외에는 총회의 권한을 대행할 수 있다.

- ① 정관의 변경에 관한 사항
- ② 자금의 차입과 그 방법 · 이자율 및 상환방법에 관한 사항
- ③ 예산으로 정한 사항 외에 조합원의 부담이 될 계약에 관한 사항
- ④ 시공자 · 설계자 또는 감정평가법인등의 선정 및 변경에 관한 사항
(시장 · 군수등이 선정 · 계약하는 감정평가법인등은 제외)
- ⑤ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경에 관한 사항
- ⑥ 조합임원과 대의원의 선임 및 해임에 관한 사항. 다만, 정관이 정하는 바에 따라 임기 중 결위된 자
(조합장은 제외)를 보궐선임하는 경우는 제외한다.
- ⑦ 사업시행계획서의 작성 및 변경에 관한 사항 (경미한 변경은 제외)
- ⑧ 관리처분계획의 수립 및 변경에 관한 사항 (경미한 변경은 제외)
- ⑨ 총회에 상정하여야 하는 사항
- ⑩ 조합의 합병 또는 해산에 관한 사항. 다만, 사업완료로 인한 해산인 경우는 제외한다.
- ⑪ 건축물의 설계개요의 변경에 관한 사항
- ⑫ 정비사업비의 변경에 관한 사항

4) 대의원회 소집 및 의결

- ① 대의원은 조합원 중에서 선출한다.
- ② 대의원회의 소집은 집회 7일 전까지 그 회의의 목적 · 안건 · 일시 및 장소를 기재한 서면을 대의원에게 통지하는 방법에 의한다. 이 경우 정관이 정하는 바에 따라 대의원회의 소집내용을 공고하여야 한다.
- ③ 대의원회는 재적대의원 과반수의 출석과 출석대의원 과반수의 찬성으로 의결한다.
다만, 그 이상의 범위에서 정관이 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.
- ④ 특정한 대의원의 이해와 관련된 사항에 대해서는 그 대의원은 의결권을 행사할 수 없다.

[보충자료] 대의원회 소집

다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 조합장은 해당일부터 14일 이내에 대의원회를 소집하여야 한다.

- ① 정관으로 정하는 바에 따라 소집청구가 있는 때
- ② 대의원의 3분의 1 이상이 회의의 목적사항을 제시하여 청구하는 때

13 주민대표회의

1) 구성의무

토지등소유자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등의 사업시행을 원하는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 주민대표기구(이하 '주민대표회의'라 한다)를 구성하여야 한다. 다만, 협약 등이 체결된 경우에는 정비구역 지정·고시 이전에 주민대표회의를 구성할 수 있다.

2) 구성원 및 동의

- ① 주민대표회의는 위원장을 포함하여 5명 이상 25명 이하로 구성한다.
- ② 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과, 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.
- ③ 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성하며, 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

[보충자료] 동의의 승계

주민대표회의의 구성에 동의한 자는 사업시행자의 지정에 동의한 것으로 본다. 다만, 사업시행자의 지정 요청 전에 시장·군수등 및 주민대표회의에 사업시행자의 지정에 대한 반대의 의사표시를 한 토지등소유자의 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 의견제시

주민대표회의 또는 세입자(상가세입자를 포함)는 사업시행자가 다음의 사항에 관하여 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 있다.

- ① 건축물의 철거
- ② 주민의 이주 (세입자의 퇴거에 관한 사항을 포함)
- ③ 토지 및 건축물의 보상 (세입자에 대한 주거이전비 등 보상에 관한 사항을 포함)
- ④ 정비사업비의 부담
- ⑤ 세입자에 대한 임대주택의 공급 및 입주자격

4) 경비의 지원

시장·군수등 또는 토지주택공사등은 주민대표회의의 운영에 필요한 경비의 일부를 해당 정비사업비에서 지원할 수 있다.

14 토지등소유자 전체회의

- ① 사업시행자로 지정된 **신탁업자**는 다음 각 호의 사항(생략)에 관하여 해당 정비사업의 토지등소유자(재건축사업의 경우에는 신탁업자를 사업시행자로 지정하는 것에 동의한 토지등소유자를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 전원으로 구성되는 회의(이하 “토지등소유자 전체회의”라 한다)의 의결을 거쳐야 한다.
- ② 토지등소유자 전체회의는 사업시행자가 **직권**으로 소집하거나 토지등소유자 **5분의 1 이상의 요구**로 사업시행자가 소집한다.

01 시공자의 선정

1) 조합이 시행자인 경우

- ① 조합설립인가를 받은 후 조합총회에서 경쟁입찰 또는 수의계약(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정)의 방법
- ② 다만, 조합원이 100인 이하 → 정관에 따라 선정

2) 토지등소유자가 시행자인 경우

재개발사업에서 사업시행계획인가를 받은 후

3) 시장·군수 등이 시행자인 경우

(1) 원칙 (경쟁입찰 또는 수의계약)

사업시행자 지정·고시 후 경쟁입찰 또는 수의계약의 방법으로 선정

사업시행자	선정시기	선정방법
조합	조합설립인가 후	경쟁입찰 또는 수의계약 (2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우에 수의계약)
토지등소유자	사업시행인가 후	규약에 따라
시장·군수, 주공 등	사업시행자 지정·고시 후	경쟁입찰 또는 수의계약

(2) 시공사 추천

- ① (1)에 따라 또는 관리처분방법으로 시행하는 주거환경개선사업에서 시공자를 선정하는 경우, 주민대표회의 또는 토지등소유자 전체회의는 시공자를 추천할 수 있다.
- ② 사업시행자는 추천받은 자를 시공자로 선정하여야 한다.
- ③ 이 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 적용하지 아니한다.

02 철거공사 포함

공사계약 체결시 기존 건축물의 철거공사(석면 조사·해체·제거를 포함한다)에 관한 사항을 포함시켜야 한다.

03 공사비 검증요청

다음 어느 하나에 해당하는 때에는 정비사업 지원기구에 공사비 검증을 요청하여야 한다.

- ① 토지등소유자 또는 조합원 5분의 1 이상이 사업시행자에게 검증 의뢰를 요청하는 경우
- ② 공사비의 증액 비율(당초 계약금액 대비 누적 증액 규모의 비율로서 생산자물가상승률은 제외한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ㉠ 사업시행계획인가 이전에 시공자를 선정한 경우 : 100분의 10 이상
 - ㉡ 사업시행계획인가 이후에 시공자를 선정한 경우 : 100분의 5 이상
- ③ 제1호 또는 제2호에 따른 공사비 검증이 완료된 이후 공사비의 증액 비율(검증 당시 계약금액 대비 누적 증액 규모의 비율로서 생산자물가상승률은 제외한다)이 100분의 3 이상인 경우

04 시공사 선정 취소명령 또는 과징금

- ① 시·도지사는 시공자나 용역업체가 금품을 제공하는 경우 사업시행자에게 시공사 선정을 취소할 것을 명하거나,
- ② 계약서상 공사비의 100분의 20 이하에 해당하는 금액의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.
- ③ 취소명령시 사업시행자는 시공사 선정을 취소하여야 한다.

01 사업시행계획서의 작성

① 사업시행자는 정비계획에 따라 다음의 사항을 포함하는 사업시행계획서를 작성하여야 한다.

- ① 토지이용계획 (건축물배치계획을 포함)
- ② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
- ③ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책
- ④ 세입자의 주거 및 이주 대책
- ⑤ 사업시행기간 동안의 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책
- ⑥ 임대주택의 건설계획 (재건축사업의 경우는 제외)
- ⑦ 국민주택규모 주택의 건설계획 (주거환경개선사업의 경우는 제외)
- ⑧ 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획 (필요한 경우로 한정)
- ⑨ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
- ⑩ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
- ⑪ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획
(정비구역부터 200m 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우로 한정)
- ⑫ 정비사업비

02 사업시행계획의 동의

1) 토지등소유자인 시행자

- ① 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의
- ② 인가받은 사항 변경시 토지등소유자의 과반수의 동의(경미한 사항은 동의불요)

2) 지정개발자인 시행자

토지등소유자의 과반수의 동의 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의

3) 사업시행계획의 인가

(1) 인가신청

경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

- ① 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때 (위치가 변경되는 경우는 제외)
- ② 대지면적을 10%의 범위에서 변경하는 때
- ③ 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
- ④ 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
- ⑤ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
- ⑥ 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑧ 조합설립변경 인가에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때

[보충자료] 교육감과의 협의

시장·군수등은 사업시행계획인가(시장·군수등이 사업시행계획서를 작성한 경우를 포함)를 하려는 경우 정비구역부터 200m 이내에 교육시설이 설치되어 있는 때에는 해당 지방자치단체의 교육감 또는 교육장과 협의하여야 하며, 인가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

(2) 통보

사업시행계획서의 제출이 있는 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 통보

(3) 정비사업비의 예치

① 지정개발자의 예치

사업시행자가 지정개발자(지정개발자가 토지등소유자인 경우로 한정)인 때에는 정비사업비의 100분의 20의 범위에서 예치하게 할 수 있다.

② 예치금 반환

예치금은 청산금의 지급이 완료된 때에 이를 반환한다.

(4) 공람과 의견청취

① 공람

14일 이상 일반인이 공람

② 의견제출

공람기간 이내에 시장·군수등에게 서면으로 의견을 제출할 수 있다.

[보충자료] 「도시 및 주거환경정비법」상 공람기간

- ① 기본계획의 공람 : 14일 이상
- ② 정비계획의 공람 : 30일 이상
- ③ 사업시행계획의 공람 : 14일 이상
- ④ 관리처분계획의 공람 : 30일 이상

(5) 고시

03 사업시행계획의 통합심의

- ① 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 통합심의 결과를 반영하여 사업시행계획을 인가하여야 한다.
- ② 통합심의를 거친 경우에는 해당 사항에 대한 검토·심의·조사·협의·조정 또는 재정을 거친 것으로 본다.

- ① 「건축법」에 따른 건축물의 건축 및 특별건축구역의 지정 등에 관한 사항
- ② 「경관법」에 따른 경관 심의에 관한 사항
- ③ 「교육환경 보호에 관한 법률」에 따른 교육환경평가
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군관리계획에 관한 사항
- ⑤ 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가에 관한 사항
- ⑥ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 성능위주설계의 평가에 관한 사항
- ⑦ 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가에 관한 사항
- ⑧ 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 등에 관한 사항
- ⑨ 그 밖에 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수등이 필요하다고 인정하여 통합심의에 부치는 사항

01 임시거주시설 설치

1) 임시거주시설 설치의무

사업시행자는 임대주택 등의 시설에 임시로 거주하게 하거나 주택자금의 융자를 알선하는 등 임시거주에 상응하는 조치를 하여야 한다.

2) 토지의 일시 사용

사업시행자는 임시거주시설의 설치 등을 위하여 타인의 토지를 일시 사용할 수 있다.

3) 국·공유지의 무상사용

사용료 또는 대부료는 면제

- ① 제3자와 이미 매매계약을 체결한 경우
- ② 사용신청 이전에 사용계획이 확정된 경우
- ③ 제3자에게 이미 사용허가를 한 경우

4) 원상회복

사업시행자는 정비사업의 공사를 완료한 때에는 완료한 날부터 30일 이내에 임시거주시설을 철거하고, 사용한 건축물이나 토지를 원상회복하여야 한다.

5) 손실보상

(1) 협의

손실발생시 손실보상 협의

(2) 재결신청

협의불성립시 재결신청

(3) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 준용

토지보상법 준용

6) 비용의 부담

- ① 사업시행자가 부담한다.
- ② 시장·군수등은 다음 시설의 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 중 대통령령으로 정하는 주요 정비기반시설 및 공동이용시설
- ② 임시거주시설

02 임시상가의 설치

재개발사업의 사업시행자는 상가세입자가 사용할 수 있도록 정비구역 또는 정비구역 인근에 임시상가를 설치할 수 있다.

03 주거환경개선사업의 특례

1) 국민주택채권 매입의 면제

2) 건축법 적용의 특례

01 분양신청

1) 분양통지 및 공고

- ① 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있는 날(사업시행계획인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 90일(1회에 한하여 30일의 범위에서 연장가능)이내에 다음의 사항을 토지등소유자에게 통지하여야 한다.

[보충자료] 분양신청 통지사항

- ① 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격 (사업시행계획인가 전에 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
- ② 분양대상자별 분담금의 추산액
- ③ 분양신청기간
- ④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- ㉠ 분양공고 ① ~ ⑦의 사항
- ㉡ 분양신청서
- ㉢ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

[보충자료] 분양공고에 포함되어야 하는 사항

- ① 사업시행인가의 내용
- ② 정비사업의 종류·명칭 및 정비구역의 위치·면적
- ③ 분양신청기간 및 장소
- ④ 분양대상 대지 또는 건축물의 내역
- ⑤ 분양신청자격
- ⑥ 분양신청방법
- ⑦ 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치
- ⑧ 토지등소유자외의 관리자의 권리신고방법 (분양공고에만 있는 내용)

- ② 분양신청기간은 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다.
(20일의 범위에서 한 차례만 연장가능)

2) 손실보상에 관한 협의

- ① 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다.

- ① 분양신청을 하지 아니한 자
- ② 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
- ③ 분양신청을 할 수 없는 자
- ④ 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자

- ② 사업시행자는 위 ①에 따른 협의가 성립되지 아니하면 그 기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.

02 관리처분계획의 인가

1) 관리처분계획의 내용

- ① 사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 다음의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

- ① 분양설계
- ② 분양대상자의 주소 및 성명
- ③ 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액 (임대관리 위탁주택에 관한 내용을 포함)
- ④ 다음에 해당하는 보류지 등의 명세와 추산액 및 처분방법. 다만, 아래 ㉔의 경우에는 임대사업자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 포함한다.
- ⑤ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격(사업시행계획인가 전에 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
- ⑥ 정비사업비의 추산액(재건축사업의 경우에는 재건축초과이익 환수에 관한 법률에 따른 재건축 부담금에 관한 사항을 포함) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기
- ⑦ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
- ⑧ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액

⑨ 그 밖에 정비사업과 관련한 권리 등에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

- ㉠ 현금으로 청산하여야 하는 토지등소유자별 기존의 토지·건축물 또는 그 밖의 권리의 명세와 이에 대한 청산방법
- ㉡ 보류지 등의 명세와 추산가액 및 처분방법
- ㉢ 비용의 부담비율에 따른 대지 및 건축물의 분양계획과 그 비용부담의 한도·방법 및 시기.
이 경우 비용부담으로 분양받을 수 있는 한도는 정관등에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 기존의 토지 또는 건축물의 가격의 비율에 따라 부담할 수 있는 비용의 50퍼센트를 기준으로 정한다.
- ㉣ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세
- ㉤ 기존 건축물의 철거 예정시기
- ㉥ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

② 경미한 사항의 변경

- ① 계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 때 (불이익을 받는 자가 없는 경우에 한한다)
- ② 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ③ 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ④ 사업시행자의 변동에 따른 권리·의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하지 아니하는 경우
- ⑤ 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리 처분계획을 변경하는 때
- ⑥ 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자의 주소(법인인 경우에는 법인의 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 변경하는 경우

2) 관리처분계획 작성시 재산평가방법

- ① 주거환경개선사업 또는 재개발사업 : 시장·군수등이 선정·계약한 2인 이상의 감정평가법인등
- ② 재건축사업 : 시장·군수등이 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등과 조합총회의 의결로 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등

3) 관리처분계획의 수립기준

(1) 작성기준

(2) 증·감환지

지나치게 좁거나 넓은 토지 또는 건축물은 넓히거나 좁혀 대지 또는 건축물이 **적정 규모**가 되도록 한다.

(3) 환지부지정

너무 좁은 토지 또는 건축물을 취득한 자나, **정비구역 지정 후** 분할된 토지 또는 집합건물의 구분소유권을 취득한 자에게는 현금으로 청산할 수 있다.

(4) 위해방지를 위한 조치

재해 또는 위생상의 위해를 방지하기 위하여 토지의 규모를 조정할 특별한 필요가 있는 때에는 너무 좁은 토지를 넓혀 토지를 갈음하여 보상을 하거나 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 대지의 **공유지분을 교부**할 수 있다.

(5) 분양설계 작성기준

분양설계에 관한 계획은 **분양신청기간이 만료하는 날을 기준**으로 하여 수립한다.

(6) 1주택 공급원칙

1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급하고, **같은 세대에 속하지 아니하는 2명 이상이 1주택 또는 1토지를 공유한 경우에는 1주택만 공급한다.**

① 소유한 주택 수만큼 공급

㉠ **과밀억제권역에 위치하지 아니한 재건축사업의 토지등소유자.**

(다만, 투기과열지구 또는 조정대상지역내 재건축사업은 제외)

㉡ **근로자(공무원인 근로자를 포함) 숙소, 기숙사 용도로** 주택을 소유하고 있는 토지등소유자

㉢ 국가, 지방자치단체 및 토지주택공사등

② 2주택 공급

㉣ **종전자산의 가격의 범위 또는 종전 주택의 주거전용면적의 범위에서 2주택을 공급할 수 있고, 이 중 1주택은 주거전용면적을 60㎡ 이하로 한다.**

㉤ 다만, 60㎡ 이하로 공급받은 1주택은 소유권 이전 고시일 다음 날부터 3년이 지나기 전에는 주택을 전매하거나 전매를 알선할 수 없다.

③ 3주택 공급

과밀억제권역에 위치한 재건축사업의 경우에는 토지등소유자가 소유한 주택 수의 범위에서 3주택까지 공급할 수 있다. (다만, **투기과열지구 또는 조정대상지역내** 재건축사업은 제외)

03 관리처분의 방법

1) 주거환경개선사업과 재개발사업

지상권자는 분양대상자에서 제외된다.

2) 재건축사업

관리처분은 조합이 조합원 **전원의 동의**를 받아 그 기준을 따로 정하는 경우에는 그에 따른다.
(상세내용 생략)

04 주택 등 건축물을 분양받을 권리의 산정기준일

① 정비구역의 지정·고시가 있는 날 또는 기본계획 수립을 위한 주민공람의 공고일 후 정비구역 지정·고시 전에 따로 정하는 날(이하 “기준일”이라 한다)의 다음 날을 기준으로 건축물을 분양받을 권리를 산정한다.

- ① 1필지의 토지가 여러 개의 필지로 분할되는 경우
- ② 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 집합건물이 아닌 건축물이 같은 법에 따른 집합건물로 전환되는 경우
- ③ 하나의 대지 범위에 속하는 동일인 소유의 토지와 주택 등 건축물을 토지와 주택 등 건축물로 각각 분리하여 소유하는 경우
- ④ 나대지에 건축물을 새로 건축하거나 기존 건축물을 철거하고 다세대주택, 그 밖의 공동주택을 건축하여 토지등소유자의 수가 증가하는 경우
- ⑤ 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 전유부분의 분할로 토지등소유자의 수가 증가하는 경우

05 관리처분계획의 공람 및 인가

1) 공람 및 의견청취

- ① 사업시행자는 관리처분계획인가를 신청하기 전에 관계 서류의 사본을 **30일 이상 공람**
- ② 시장·군수등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에도 준용된다.
(공람, 의견청취, 통보, 고시 등 준용)

2) 인가 여부의 통보 및 고시

(1) 통보

- ① 관리처분계획인가의 신청이 있는 날부터 **30일 이내**에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.
- ② 다만, 타당성 검증시에는 **60일 이내**

(2) 타당성 검증 요청

이 경우 시장·군수등은 타당성 검증 비용을 사업시행자에게 부담하게 할 수 있다.

- ① 관리처분계획수립에 따른 정비사업비가 사업시행계획수립에 따른 정비사업비 기준으로 100분의 10 이상 늘어나는 경우
- ② 관리처분계획수립에 따른 조합원 분담규모가 분양대상자별 분담금의 추산액 총액 기준으로 100분의 20 이상 늘어나는 경우
- ③ 조합원 5분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있는 날부터 15일 이내에 시장·군수등에게 타당성 검증을 요청한 경우

(3) 고시

06 관리처분계획에 따른 처분 등

1) 조성된 대지 등의 처분

- ① 정비사업의 시행으로 조성된 대지 및 건축물은 관리처분계획에 따라 처분 또는 관리하여야 한다.
- ② 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 인가받은 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.

2) 입주자 모집조건 등

사업시행자는 정비구역에 주택을 건설하는 경우에는 주택의 공급 방법에 관하여 「주택법」에도 불구하고 시장·군수등의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.

3) 잔여분에 대한 처리

잔여분을 보류지(건축물을 포함)로 정하거나 조합원 또는 토지등소유자 이외의 자에게 분양할 수 있다.

4) 임대주택 인수 의무

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 조합이 요청하는 경우 재개발사업의 시행으로 건설된 임대주택을 인수하여야 한다.
- ② 시·도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 우선하여 인수하여야 하며, 인수하기 어려운 경우에는 국토교통부장관에게 토지주택공사등을 인수자로 지정할 것을 요청할 수 있다.

5) 지분형주택의 공급 등

(1) 지분형주택의 공급

사업시행자가 토지주택공사 등인 경우에는 지분형주택 공급가능

- ① 지분형주택의 규모는 주거전용면적 **60㎡ 이하**인 주택으로 한정한다.
- ② 지분형주택의 공동소유기간은 소유권을 취득한 날부터 **10년의 범위**에서 사업시행자가 정하는 기간으로 한다.

(2) 토지임대부 분양주택의 전환

세입자와 대통령령으로 정하는 **면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자의 요청이 있는 경우에는**, 인수한 임대주택의 일부를 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

〈대통령령으로 정하는 면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자〉

- ① 면적이 **90제곱미터 미만**의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
- ② 바닥면적이 **40제곱미터 미만**의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

6) 국민주택규모 주택의 공급 및 인수

(1) 국민주택규모 주택의 공급 및 공급가격

- ① 사업시행자는 **초과용적률에 일정 비율에 따라** 건설한 국민주택규모 주택을 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등(이하 “인수자”라 한다)에 공급하여야 한다.
- ② 국민주택규모 주택의 공급가격은 공공건설임대주택의 **표준건축비**로 하며, **부속 토지는 인수자에게 기부채납한 것으로 본다.**

(2) 공급방법

- ① **공개추첨의 방법**으로 선정해야 하며, 그 선정결과를 지체 없이 인수자에게 통보해야 한다.
- ② **시·도지사, 시장·군수·구청장 순으로 우선하여** 인수할 수 있다.
- ③ 다만, 인수할 수 없는 경우에는 **시·도지사는 국토교통부장관에게** 인수자 지정을 요청해야 한다.

07 관리처분계획 고시의 효과

1) 사용 · 수익의 정지

관리처분계획인가의 고시가 있는 때에는 소유권 이전고시가 있는 날까지 종전의 토지 또는 건축물을 사용하거나 수익할 수 없다.(아래는 예외사유)

- ① 사업시행자의 동의를 받은 경우
- ② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 손실보상이 완료되지 아니한 경우

2) 건축물의 철거

(1) 원칙

사업시행자는 관리처분계획의 인가를 받은 후 기존의 건축물을 철거하여야 한다.

(2) 예외

시장 · 군수등의 허가를 받아 해당 건축물을 철거할 수 있다.

- ① 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우
- ② 폐공가의 밀집으로 범죄발생의 우려가 있는 경우

(3) 철거시기의 제한

3) 용익권자를 위한 조치

(1) 계약해지

(2) 금전반환청구권

사업시행자에게 금전의 반환청구권을 행사할 수 있다.

(3) 구상권의 행사

(4) 건축물 등의 압류

(5) 계약기간에 대한 특례

최단존속기간에 대한 규정 적용배제

01 정비사업의 준공인가

1) 시장·군수등의 준공인가

- ① 정비사업 공사를 완료한 때에는 시장·군수등의 준공인가를 받아야 한다.
- ② 다만, 사업시행자가 토지주택공사인 경우로서 준공인가 처리결과를 시장·군수등에게 통보한 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 준공검사 실시 및 의뢰

시장·군수등은 효율적인 준공검사를 위하여 필요한 때에는 관계 행정기관·공공기관·연구기관, 그 밖의 전문기관 또는 단체에게 준공검사의 실시를 의뢰할 수 있다.

3) 준공인가 및 공사완료고시

시장·군수등은 준공인가를 하고 공사의 완료를 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

4) 준공인가 전 사용허가

- ① 시장·군수등은 준공인가를 하기 전이라도 완공된 건축물이 사용에 지장이 없는 경우에는 입주예정자가 완공된 건축물을 사용할 수 있도록 사업시행자에게 허가할 수 있다.
- ② 다만, 시장·군수등이 사업시행자인 경우에는 허가를 받지 아니하고 입주예정자가 완공된 건축물을 사용하게 할 수 있다.
- ③ 시장·군수등은 사용허가를 하는 때에는 동별·세대별 또는 구획별로 사용허가를 할 수 있다.

5) 준공인가에 따른 정비구역의 해제

- ① 정비구역의 지정은 준공인가의 고시가 있는 날(관리처분계획을 수립하는 경우에는 이전고시가 있을 때를 말한다)의 다음 날에 해제된 것으로 본다.
- ② 위 ①에 따른 정비구역의 해제는 조합의 존속에 영향을 주지 아니한다.

02 소유권이전고시 등

1) 소유권 이전의 절차

- ① 사업시행자는 공사완료고시가 있을 때에는 토지의 분할절차를 거쳐 관리처분계획에서 정한 사항을 분양받을 자에게 통지하고 소유권을 이전하여야 한다.
- ② 다만, 공사가 전부 완료되기 전이라도 완공된 부분은 준공인가를 받아 대지 또는 건축물별로 분양받을 자에게 소유권을 이전할 수 있다.

2) 이전고시와 소유권 취득

소유권이전고시가 있을 날의 다음 날에 그 대지 또는 건축물의 소유권을 취득한다.

3) 이전등기 및 다른 등기의 제한

(1) 이전의 등기

- ① 사업시행자는 소유권이전고시가 있을 때에는 등기소에 촉탁 또는 신청하여야 한다.
- ② 토지등소유자의 신청이 아니라 사업시행자의 촉탁이나 신청에 의한 일괄 등기방식을 취하고 있다.

(2) 다른 등기의 제한

정비사업에 관하여 소유권이전고시가 있을 날부터 소유권이전등기가 있을 때까지는 저당권 등의 다른 등기를 하지 못한다.

03 조합의 해산

- ① 조합장은 소유권 이전고시가 있을 날부터 1년 이내에 조합해산을 위한 총회를 소집하여야 한다.
- ② 조합장이 1년 이내에 총회를 소집하지 아니한 경우 조합원 5분의 1 이상의 요구로 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 받아 해산을 의결할 수 있다. 이 경우 요구자 대표로 선출된 자가 조합해산을 위한 총회의 소집 및 진행을 할 때에는 조합장의 권한을 대행한다.
- ③ 시장·군수등은 조합이 정당한 사유 없이 위 ① 또는 ②에 따라 해산을 의결하지 아니하는 경우에는 조합설립인가를 취소할 수 있다.
- ④ 해산하는 조합에 청산인이 될 자가 없는 경우에는 「민법」 제83조에도 불구하고 시장·군수등은 법원에 청산인의 선임을 청구할 수 있다.

04 청산금

1) 의의

청산금을 분양받은 자로부터 징수하거나 분양받은 자에게 지급하여야 한다.

2) 분할징수 및 지급

관리처분계획인가 후부터 소유권이전고시가 있는 날까지 일정 기간별로 분할징수하거나 분할지급할 수 있다.

3) 청산금 산정기준

4) 청산금의 징수방법

(1) 강제징수 및 징수위탁

시장·군수등인 사업시행자는 청산금을 납부할 자가 이를 납부하지 아니하는 경우 지방세 체납처분의 예에 따라 징수(분할징수를 포함)할 수 있으며, 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 시장·군수등에게 청산금의 징수를 위탁할 수 있다. 이 경우 사업시행자는 징수한 금액의 100분의 4에 해당하는 금액을 해당 시장·군수등에게 교부하여야 한다.

(2) 청산금의 공탁

(3) 청산금의 소멸시효

5년

5) 저당권자의 물상대위

청산금을 지급하기 전에 압류절차를 거쳐 저당권을 행사할 수 있다.

제1절 비용의 부담

01 사업시행자 부담원칙

- ① 사업시행자가 부담한다.
- ② 시장·군수등은 다음 시설에 대하여는 그 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 중대통령령으로 정하는 주요 정비기반시설 및 공동이용시설
- ② 임시거주시설

02 비용의 조달

- ① 사업시행자는 토지등소유자로부터 정비사업비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 부과금으로 부과·징수할 수 있다.(연체료 부과·징수도 가능)
- ② 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 부과금 또는 연체료를 체납하는 자가 있는 때에는 시장·군수등에게 그 부과·징수를 위탁할 수 있다.

03 정비기반시설 관리자의 비용부담

- ① 시장·군수등은 자신이 시행하는 정비사업으로 현저한 이익을 받는 정비기반시설의 관리자가 있는 경우에는 해당 정비사업비의 일부를 그 정비기반시설의 관리자와 협의하여 그 관리자에게 부담시킬 수 있다.
- ② 사업시행자는 공동구를 설치하는 경우에는 그 공동구에 수용될 시설을 설치할 의무가 있는 자에게 공동구의 설치에 드는 비용을 부담시킬 수 있다.

- ① 공동구의 설치에 드는 비용은 다음 각 호와 같다.
다만, 보조금이 있는 경우에는 설치에 드는 비용에서 해당 보조금의 금액을 빼야 한다.
- ㉠ 설치공사의 비용
- ㉡ 내부공사의 비용
- ㉢ 설치를 위한 측량·설계비용
- ㉣ 공동구의 설치로 인한 보상의 필요가 있는 경우에는 그 보상비용
- ㉤ 공동구 부대시설의 설치비용
- ㉥ 융자금에 있는 경우에는 그 이자에 해당하는 금액

- ② 공동구에 수용될 전기·가스·수도의 공급시설과 전기통신시설 등의 관리자(이하 “공동구점용예정자”라 한다)가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 점용예정면적비율에 따른다.
- ③ 사업시행자는 사업시행계획인가의 고시가 있은 후 지체 없이 공동구점용예정자에게 부담금의 납부를 통지하여야 한다.
- ④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 하며, 그 잔액은 공사완료 고시일전까지 납부하여야 한다.

04 보조 및 용자

- ① 국가 또는 시·도는 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등이 시행하는 정비사업에 정비기반시설, 임시거주시설 및 주거환경개선사업에 따른 공동이용시설의 건설에 드는 비용의 일부를 보조하거나 용자할 수 있다.
- ② 시장·군수등은 사업시행자가 토지주택공사등인 주거환경개선사업에서 정비기반시설 등을 건설하는 경우 그 비용의 전부 또는 일부를 토지주택공사등에게 보조하여야 한다.
- ③ 국가 또는 지방자치단체는 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업에 드는 비용의 일부를 보조 또는 용자하거나 용자를 알선할 수 있다.
- ④ 국가 또는 지방자치단체는 토지임대부 분양주택을 공급받는 자에게 해당 공급비용의 전부 또는 일부를 보조 또는 용자할 수 있다.

01 정비기본시설

1) 정비기본시설의 설치

사업시행자는 관할 지방자치단체의 장과의 협의를 거쳐 정비구역에 정비기본시설(주거환경개선사업의 경우에는 공동이용시설을 포함한다)을 설치하여야 한다.

2) 정비기본시설 및 토지 등의 귀속

(1) 시장·군수등 또는 토지주택공사등이 시행자인 경우

종래의 정비기본시설은 사업시행자에게 무상으로 귀속되고, 새로 설치된 정비기본시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속된다.

(2) 시장·군수등 또는 토지주택공사등이 시행자가 아닌 경우

새로 설치한 정비기본시설은 그 시설을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 귀속되고, 용도가 폐지되는 정비기본시설은 사업시행자가 새로 설치한 정비기본시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 그에게 무상으로 양도된다.

3) 관리청에 통지의무와 귀속시기

정비사업이 준공인가되어 관리청에 준공인가통지를 한 때에 국가 또는 지방자치단체에 귀속되거나 사업시행자에게 귀속 또는 양도된 것으로 본다.

02 국·공유재산의 처분

1) 관리청과 협의 필요

시장·군수등은 인가하려는 사업시행계획 또는 직접 작성하는 사업시행계획서에 국유·공유재산의 처분에 관한 내용이 포함되어 있는 때에는 미리 관리청과 협의하여야 한다.

2) 목적외 매각 금지

정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.

3) 우선매각

사업시행자 또는 점유자 및 사용자에게 다른 사람에 우선하여 수의계약으로 매각 또는 임대될 수 있다.

4) 용도폐지 의제

사업시행계획인가의 고시가 있는 날부터 종전의 용도가 폐지된 것으로 본다.

PART 03

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	등록
제3장	지적공부
제4장	토지의 이동

01 정의

지적소관청	지적공부를 관리하는 특별자치시장, 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따른 행정시의 시장을 포함하며, 「지방자치법」 제3조 제3항에 따라 자치구가 아닌 구를 두는 시의 시장은 제외한다) · 군수 또는 구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)을 말한다.
지적공부	토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부, 지적도, 임야도 및 경계점좌표등록부 등 지적측량 등을 통하여 조사된 토지의 표시와 해당 토지의 소유자 등을 기록한 대장 및 도면(정보처리시스템을 통하여 기록 · 저장된 것을 포함한다)을 말한다.
토지의 표시	지적공부에 토지의 소재 · 지번 · 지목 · 면적 · 경계 또는 좌표를 등록한 것을 말한다.
경계점	필지를 구획하는 선의 굴곡점으로서 지적도나 임야도에 도해 형태로 등록하거나 경계점좌표등록부에 좌표 형태로 등록하는 점을 말한다.
토지의 이동	토지의 표시를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다.

제1절

토지의 조사 및 등록

등록주체	국토교통부장관
관리주체	① 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 지적소관청이 결정 ② 다만, 신청이 없으면 지적소관청이 직권으로 결정
직권결정	① 토지이동현황 조사계획을 수립하여야 한다. ② 조사계획은 시·군·구별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 읍·면·동별로 수립할 수 있다.

[보충자료] 지적소관청의 직권에 의한 등록절차

토지이동현황 조사계획 → 토지이동 조사부 → 토지이동조서를 작성하여 토지이동정리결의서에 첨부
→ 지적공부의 정리

01 지번의 구성 및 관리

- ① 지적소관청이 지번부여지역(동·리)별로 부여
- ② 북서 → 남동
- ③ 결번이 생긴 때에는 결번대장에 적어 영구히 보존

02 지번의 변경

시·도지사나 대도시 시장의 승인을 받아야 가능

03 지번의 부여방법

1) 신규등록 지역 및 등록전환시 지번부여

원칙	당해 지번부여지역 안의 인접토지의 본번에 부번 을 붙여서 부여한다.
예외	다음의 경우에는 그 지번부여지역의 최종 본번 의 다음 순번부터 본번 으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있다. ① 대상 토지가 최종 지번 토지에 인접 한 경우 ② 대상 토지가 여러 필지로 된 경우 ③ 대상 토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어 부번을 붙이는 것이 불합리한 경우

2) 분할시 지번부여

원칙	분할 후의 필지 중 1필지의 지번을 분할 전의 지번 으로 하고 나머지 필지의 지번은 본번의 최종 부번 다음 순번으로 부번 을 부여한다.
예외	건축물이 있는 필지에 대해서는 분할 전의 지번 을 우선 하여 부여 (※ 신청 없이 당연히 부여)

3) 합병시 지번부여

원칙	합병대상 지번 중 선순위의 지번 을 그 지번으로 하되, 본번으로 된 지번이 있을 때에는 본번 중 선순위의 지번 을 합병 후의 지번으로 한다.
예외	토지소유자 가 건축물이 위치한 지번을 합병후의 지번으로 신청 하는 때에는 그 지번 을 합병 후의 지번으로 부여하여야 한다.(신청필요)

4) 지적확정측량 실시한 지역에서 지번부여 (도시개발사업지역)

(1) 원칙

다음 각 목의 지번을 제외한 **본번**으로 부여할 것.

- ① 지적확정측량을 실시한 지역의 종전의 지번과 지적확정측량을 실시한 지역 밖에 있는 **본번이 같은 지번**이 있을 때에는 그 지번
- ② 지적확정측량을 실시한 지역의 **경계**에 걸쳐 있는 지번

(2) 예외

부여할 수 있는 종전의 지번의 수가 새로 부여할 지번의 수보다 적은 때에는 다음과 같이 부여할 수 있다.

- ① **블록 단위**로 부번을 부여
- ② **최종 본번의 다음 순번**부터 본번으로 차례대로 부여

(3) 지번부여방법의 준용

- ① 지번부여지역의 지번을 변경할 때
- ② **행정구역 개편**에 따라 새로 지번을 부여할 때
- ③ **축척변경** 시행지역의 필지에 지번을 부여할 때

5) 도시개발사업 등의 준공 전 지번부여

도시개발사업 등이 **준공되기 전에** 지번을 부여하는 때에는 **사업계획도**(지번별 조서X)에 따르되, 지적확정측량 실시지역의 지번부여 방법에 따라 지번을 부여하여야 한다.

01 지목의 의미

토지의 **주된 용도**에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.

02 지목의 설정방법 등

- ① 1필지 1지목
- ② **주된 용도**에 따라 지목설정
- ③ **일시적 또는 임시적인** 용도는 지목X

03 지목의 구분

전	물을 상시적으로 이용하지 아니하고 , 곡물 · 원예작물 · 축순 등 재배하는 토지
답	물을 상시적으로 이용하여, 벼 · 연 · 미나리 등의 식물을 재배하는 토지
유지	① 연, 왕골 등이 자생하는 배수가 잘 되지 않는 토지 ② 댐, 저수지, 소류지, 호수, 연못 등의 토지
구거	① 용수 또는 배수를 위한 인공적인 수로 ② 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로 부지
하천	자연의 유수가 있거나 예상되는 토지
광천지	지하에서 온수, 약수, 석유류 등이 용출되는 부지 ※ 송수관, 송유관 및 저장시설의 부지는 제외
양어장	육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식을 위한 시설을 갖춘 부지
수도용지	물을 공급하기 위한 취수, 저수, 도수, 정수, 정수, 배수시설 부지
제방	조수, 모래, 바람 등을 막기 위한 방조제, 방수제, 방사제, 방파제 등의 부지
염전	바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지 ※ 동력을 이용하여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지 → 공장용지

과수원	① 사과 등의 과수류를 집단적으로 재배하는 토지 ② 과수원에 접속된 저장고 등 부속시설물의 부지 ※ 과수원에 접속된 주거용 건축물의 부지 → 대
목장용지	① 축산업, 낙농업을 위한 초지를 조성하거나 가축을 사육하는 축사부지 ② 목장용지에 접속된 부속시설물의 부지 ※ 목장용지에 접속된 주거용 건축물의 부지 → 대
임야	산림 및 원야를 이루고 있는 수림지, 죽림지, 암석지, 자갈땅, 모래땅, 습지, 황무지 등의 토지
대	① 영구적 건축물(주거, 사무실)부지 · 문화시설(점포, 박물관, 극장 등)부지와 이에 접속된 정원 부지 ② 국계법에 따른 택지조성공사가 준공된 토지
공장용지	① 제조업을 하는 공장시설물의 부지 ② 공장용지 안에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지
학교용지	학교의 교사와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지
종교용지	종교의식을 위한 교회, 사찰, 향교 등의 건축물 부지
주차장	① 주차에 필요한 시설을 갖춘 부지와 주차전용건축물 부지 ② 시설물부지 인근에 설치된 부설주차장 ※ 노상주차장, 부설주차장 → 주차장X ※ 자동차 판매 목적의 물류장, 야외전시장 → 주차장X
주유소 용지	① 석유, 액화석유가스, 전기 또는 수소 등의 판매를 위한 시설물의 부지 ② 저유소 및 원유저장소 부지 ※ 자동차, 선박, 기차 등의 제작 또는 정비공장 안에 설치된 급유 · 송유시설 등의 부지 → 공장용지
창고용지	물건 등을 보관 또는 저장하기 위한 보관시설물의 부지
도로	① 보행 또는 차량운행에 이용되는 토지 ② 고속도로 안의 휴게소 부지 ③ 2필지 이상에 진입하는 통로 ※ 아파트, 공장 등 단일용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 → 도로X

철도용지	교통 운수를 위하여 궤도 등의 설비를 갖추어 이용되는 토지
공원	국계법에 따라 공원·녹지로 고시된 토지
묘지	① 사람의 시체나 유골이 매장된 토지 ② 묘지공원 및 봉안시설 ※ 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지 → 대
체육용지	종합운동장·실내체육관·야구장·골프장·스키장·승마장·경륜장 등 체육시설의 토지 ※ 체육시설로서의 영속성과 독립성이 미흡한 골프연습장, 실내수영장, 체육도장, 유수를 이용한 요트장, 카누장의 토지 → 체육용지X
유원지	위락·휴양에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 수영장, 낚시터, 어린이놀이터, 동·식물원, 민속촌, 경마장, 야영장 등의 토지
사적지	국가유산으로 지정된 유적, 고적, 기념물 등을 보존하기 위한 토지 ※ 학교용지·공원·종교용지 등 다른 지목으로 된 토지 안에 있는 유적·고적·기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지 → 사적지X
잡종지	① 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 실외에 물건을 쌓아두는 곳 ② 여객자동차터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차시설 부지 ③ 공항시설 및 항만시설 부지 ④ 쓰레기처리장 및 오물처리장, 갈대밭, 야외시장 등의 부지 ⑤ 변전소, 송신소, 수신소, 송유시설 등의 부지 ※ 원상회복을 조건으로 돌, 흙을 파내는 곳 → 잡종지X

04 지목의 표기방법

1) 토지·임야대상상의 표기방법

정식명칭 표기

2) 도면상의 표기방법

- ① 원칙적으로 앞글자로 표시
- ② 다만, 주차장(차), 유원지(원), 공장용지(장), 하천(천)은 두 번째 글자로 표기한다.

3) 기타

공유지연명부, 대지권등록부, 경계점좌표등록부에는 지목을 등록하지 않는다.

[보충자료] 지목의 표기방법

지목	부호	지목	부호
전	전	철도용지	철
답	답	제방	제
과수원	과	하천	천
목장용지	목	구거	구
임야	임	유지	유
광천지	광	양어장	양
염전	염	수도용지	수
대	대	공원	공
공장용지	장	체육용지	체
학교용지	학	유원지	원
주차장	차	종교용지	종
주유소용지	주	사적지	사
창고용지	창	묘지	묘
도로	도	잡종지	잡

01 경계의 의의

경계란 필지별로 경계점 간을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선을 말한다.

02 경계의 설정방법

1) 분할에 따른 지상 경계의 결정

분할에 따른 지상 경계는 지상건축물을 걸리게 결정해서는 아니 된다.(다만 예외있음)

- ① 법원의 확정판결
- ② 공공사업
- ③ 도시개발사업
- ④ 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

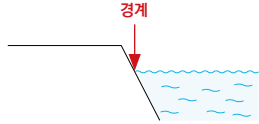
2) 합병지역의 경계 결정

합병으로 필요 없게 된 경계부분을 말소

03 지상 경계의 결정

지상 경계의 결정기준은 다음의 구분에 따른다. 다만, 지상 경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우에는 ①~③에도 불구하고 그 소유권에 따라 지상 경계를 결정한다.

지상경계의 결정	
① 연결되는 토지 사이에 높낮이 차이가 없는 경우 : 그 구조물의 중앙	
② 연결되는 토지 사이에 높낮이 차이가 있는 경우 : 그 구조물의 하단부	
③ 도로·구거 등의 토지에 절토된 부분이 있는 경우 : 그 경사면의 상단부	

④ 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우 : 최대만조위(최대만수위)가 되는 선	
⑤ 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우 : 바깥쪽 어깨부분	

04 경계의 위치표시

- ① 토지의 지상경계는 독, 담장이나 **경계점표지** 등으로 구분한다.
- ② **지적소관청**은 지상경계를 새로 정한 경우에는 **지상경계점등록부**를 작성 · 관리하여야 한다.

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 경계점 좌표 (경계점좌표등록부 시행지역에 한정한다)
- ④ 경계점 위치 설명도
- ⑤ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항
(공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일, 경계점표지의 종류 및 경계점 위치)

05 지상 경계점에 경계점표지를 설치한 후 측량할 수 있는 경우

- ① 도시개발사업
- ② 공공사업
- ③ 도시 · 군관리계획선에 따라
- ④ 소유권이전, 매매 등을 위하여 필요한 경우, 토지이용상 불합리한 지상 경계를 시정
- ⑤ 관계 법령에 따라 인가 · 허가 등을 받아 토지를 분할하려는 경우

01 의미

면적이란 지적측량에 의하여 지적공부에 등록된 토지의 **수평면상의 넓이**를 말한다.

02 면적의 축척별 등록단위

구분	축척	최소 면적 단위
지적도	1/500 (경계점좌표등록부지역)	※ 0.1㎡ 미만인 경우 → 0.1㎡
	1/600	
	1/1,000	※ 1㎡ 미만인 경우 → 1㎡
	1/1,200	
	1/2,400	
	1/3,000	
	1/6,000	
임야도	1/3,000	
	1/6,000	

03 면적의 결정방법

1/500, 600 최소면적 → 0.1㎡	1/1000, 1200, 2400, 3000, 6000 최소면적 → 1㎡
---------------------------	---

- ① 0~4는 버리고, 6~9는 올린다
- ② 5는 그 앞자리가 짝수이면 버리고, 홀수이면 올린다.

04 면적측정 방법 (생략)

05 면적측정 대상

면적측정을 하지 않는 경우	① 합병 ③ 지적공부의 재작성	② 지목변경 ④ 면적의 환산
-------------------	----------------------------	---------------------------

제3장 지적공부

스터디파이터
감정평가관계법규 핵심요약서

[등록사항 총정리]

등록사항 총정리	대장			도면	경계점 좌표등록부
	토지대장 임야대장	공유지 연명부	대지권 등록부	지적도 임야도	
소재 · 지번	○	○	○	○	○
고유번호	○	○	○	-	○
소유자 표시 (성명 또는 명칭, 주소, 주민등록번호)	○	○	○	-	-
토지소유자가 변경된 날과 그 원인	○	○	○	-	-
소유권 지분	-	○	○	-	-
대지권의 비율, 건물의 명칭, 전유부분 건물표시	-	-	○	-	-
지목	○	-	-	○	-
면적, 토지이동사유, 개별공시지가, 토지등급 (기준수확량등급)	○	-	-	-	-
지적도면의 번호	○	-	-	○	○
축척	○			○	
제명 · 색인도 도곽선 · 경계 지적기준점 건축물의 위치	-	-	-	○	-
부호(도) · 좌표	-	-	-	-	○

01 등록사항

- ① 토지의 표시와 소유자
- ② 건축물의 표시와 소유자
- ③ 부동산의 가격에 관한 사항
- ④ 부동산의 권리에 관한 사항
- ⑤ 토지의 이용 및 규제에 관한 사항

02 관리운영

- ① 지적소관청은 부동산종합공부를 영구 보존, 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.
- ② 정보제공, 자료제출 요구 가능

03 열람·발급

지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.

04 정정신청

- ① 지적소관청은 불일치 등록사항을 확인 및 관리하여야 한다.
- ② 지적소관청은 등록사항을 관리하는 기관의 장에게 불일치 등록사항을 통지하여 등록사항 정정을 요청할 수 있다.
- ③ 토지소유자는 정정신청 가능

01 지적공부

1) 보존

- ① 지적소관청은 해당 청사에 지적서고(사무실과 **연접**)를 설치하고 그곳에 지적공부를 **영구 보존**하여야 한다.
- ② **부책지적공부** **보관상자**에 넣어 보관하고, **카드**는 **100장 단위**로 **바인더**에 넣어 보관하여야 한다.

2) 반출사유

- ① 천재지변을 피하기 위하여 필요한 경우
- ② 관할 시·도지사 또는 대도시 시장의 **승인**을 받은 경우

3) 열람 또는 발급신청

해당 지적소관청에 신청

02 전산처리된 지적공부

1) 보존

관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 **영구히 보존**하여야 한다.

2) 정보관리체계 구축

국토교통부장관은 지적공부를 **복제하여 관리**하는 **정보관리체계를 구축**하여야 한다.

3) 열람 또는 발급신청

특별자치시장·시장·군수 또는 구청장이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.

[보충자료] 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 얻어야 하는 경우

- ① **지번**을 **변경**하는 경우
- ② **지적공부**를 **반출**하는 경우
- ③ **축척**을 **변경**하는 경우

01 지적공부의 복구

- ① 지적소관청은 지체 없이 이를 복구하여야 한다.
- ② 정보처리시스템은 시·도지사와 시장·군수·구청장이 복구

02 복구자료

토지표시사항	① 지적공부의 등본 ② 측량 결과도(측량성과도) ③ 토지이동정리 결의서 ④ 토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류 ⑤ 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류 (부동산종합증명서) ⑥ 정보처리시스템에 의하여 복제된 지적공부 ⑦ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
소유권표시사항	① 부동산등기부 ② 법원의 확정판결

[보충자료] 복구자료에 해당하지 않는 것

- ① 지적측량수행계획서, 토지이용계획확인서, 지적측량 의뢰서, 지적측량 준비도
- ② 개별공시지가자료

03 복구절차

1) 복구자료의 조사

2) 복구자료도 작성

대장은 지적복구자료 조사서를 작성하고, 도면은 복구자료도를 작성

3) 복구측량

지적복구자료조사서의 면적과 복구자료도에 따라 측정한 면적 증감이 허용범위를 초과하거나 복구자료가 없는 때에는 복구측량을 하여야 한다. (허용범위 이내 → 복구측량X)

4) 복구사항 게시

15일 이상 게시

5) 이의신청

01 절차

지적공부에 관한 전산자료(지적전산자료)를 이용하거나 활용하려는 자는 **미리 관계 중앙행정기관의 심사**를 거쳐 다음의 구분에 따라 신청하여야 한다.

- ① 전국 단위의 지적전산자료 : 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청
- ② 시·도 단위의 지적전산자료 : 시·도지사 또는 지적소관청
- ③ 시·군·구 단위의 지적전산자료 : 지적소관청

02 심사의 면제

- ① 행정기관이 신청
- ② 토지소유자가 신청
- ③ 개인정보를 제외한 자료를 신청

제1절

서설

01 의의

토지의 이동이란 토지의 표시(소재, 지번, 지목, 면적, 경계 또는 좌표)를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다.

02 토지이동사유 해당여부

토지이동에 해당하는 경우	① 신규등록 ② 등록전환 ③ 분할 ④ 바다로 된 토지의 등록말소 ⑤ 축척변경, 행정구역 명칭 변경 ⑥ 도시개발사업, 등록사항의 정정 등	지적측량 O
	⑦ 합병 ⑧ 지목변경	지적측량 X
토지이동에 해당하지 않는 경우	① 토지소유자의 변경 ② 토지소유자의 주소변경 ③ 토지등급의 변경 ④ 개별공시지가의 변경	

01 의의

신규등록이란 '새로 조성된 토지와 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것'을 말한다.

02 신규등록 대상토지

03 신청의무

그 사유가 발생한 날부터(공유수면매립지는 매립준공일) 60일 이내에 지적소관청에 신규등록을 신청하여야 한다.

04 첨부서류

1) 첨부서류

- ① 법원의 확정판결서
- ② 준공검사확인증
- ③ 기획재정부장관과 협의한 문서의 사본
- ④ 그 밖에 관계법령에 따라 소유권이 증명되는 서류의 사본

※ 등기사항증명서 · 등기필정보 · 등기완료통지서(X)

2) 제출면제

05 등기촉탁

신규등록은 관할 등기관서에 등기촉탁을 할 필요가 없다.

01 의미

임야대장 및 임야도 → 토지대장 및 지적도 (반대는 허용되지 않는다.)

02 등록전환 대상토지

- ① 「산지관리법」에 따른 산지전용허가·신고, 산지일시사용허가·신고, 「건축법」에 따른 건축허가·신고 또는 그 밖의 관계 법령에 따른 개발행위 허가 등을 받은 경우
- ② 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우
- ③ 임야도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
- ④ 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

03 신청의무

60일 이내

04 절차

- ① 인접토지와 동일한 축척으로 등록
- ② 경계점좌표등록부에 등록하여야 한다.(시행지역인 경우)

05 면적의 결정방법

1) 허용범위 이내

허용범위 이내인 경우

- ① 등록전환될 면적을 등록전환면적으로 결정한다.
- ② 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계는 정정할 필요가 없다.

2) 허용범위 초과

허용범위를 초과하는 경우

- ① 등록전환될 면적을 등록전환면적으로 결정한다.
- ② 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 지적소관청이 직권 정정하여야 한다.

01 의미

분할이란 지적공부에 등록된 1필지를 2필지 이상으로 나누어 등록하는 것을 말한다.

02 대상토지

1) 신청의무가 없는 경우

- ① 소유권이전·매매 등을 위하여 필요한 경우에는 분할을 신청할 수 있다.
- ② 토지이용상 불합리한 지상 경계를 시정하기 위한 경우에는 분할을 신청할 수 있다.

2) 신청의무가 있는 경우

1필지의 일부가 형질변경 등으로 용도가 변경된 경우(60일 이내)

01 의미

합병이란 '2필지 이상을 1필지로 합하여 등록하는 것'을 말한다.

02 대상토지

- ① 「주택법」에 따른 **공동주택의 부지**
- ② 도로, 제방, 하천, 구거, 유지 등의 토지로서 합병하여야 할 토지

03 신청의무

60일 이내

04 경계(좌표) 및 면적의 결정

경계·좌표	합병 전 각 필지의 경계 또는 좌표 중 합병으로 필요 없게 된 부분을 말소 하여 결정한다.
면적	합병 전 각 필지의 면적을 합산 하여 결정한다.(측량X)

05 합병의 제한

- ① 합병하려는 토지의 지번부여지역, 지목, 소유자, 축척이 다른 경우
- ② 서로 연결하지 않은 경우, 등기된 토지와 미등기 토지인 경우, 합병이 가능한 등기 외의 등기가 있는 경우

[보충자료] 합병이 가능한 등기와 불가능한 등기(안중요)

1. 합병이 가능한 등기

합병하려는 토지 전부에 등기원인 및 그 연월일과 접수번호가 같은 **저당권등기**

2. 합병이 불가능한 등기

합병하려는 토지 전부에 대한 등기원인 및 연월일과 접수번호가 다른 **저당권**의 등기

- ③ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 서로 다른 경우
- ④ 합병하려는 토지 소유자의 주소가 서로 다른 경우 (다만, 주민등록표 초본 확인시 가능)
- ⑤ 합병하려는 토지가 구획정리, 경지정리 또는 축척변경을 시행하고 있는 지역의 토지와 그 지역 밖의 토지인 경우
- ⑥ 합병하려는 일부 토지의 용도가 다르게 되어 분할대상 토지인 경우 (단, 합병신청과 동시에 분할신청하면 가능)

01 의미

지목변경이란 지적공부에 등록된 지목을 다른 지목으로 바꾸어 등록하는 것을 말한다.

02 대상토지

- ① 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 토지
- ② 토지 또는 건축물의 용도가 변경된 토지
- ③ 도시개발사업 등의 원활한 사업추진을 위하여 사업시행자가 공사 준공 전에 토지합병을 신청한 토지

03 신청의무

60일 이내

04 신청서 등의 첨부서류

① 첨부서류

- ① 토지의 형질변경 등의 공사가 준공되었음을 증명하는 서류의 사본
- ② 국유지·공유지의 경우에는 용도폐지 되었음을 증명하는 서류의 사본
- ③ 토지 또는 건축물의 용도가 변경되었음을 증명하는 서류의 사본

- ② 개발행위허가·농지전용허가·보전산지전용허가 등 지목변경과 관련된 규제를 받지 아니하는 토지의 지목변경이나 전·답·과수원 상호간의 지목변경인 경우에는 서류의 첨부를 생략할 수 있다.

05 지목변경 불가사유

토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

01 의미

바다로 된 경우로서 원상으로 회복될 수 없거나 다른 지목의 토지로 될 가능성이 없는 경우에 지적공부의 등록을 말소하는 것을 말한다.

02 등록말소 절차

1) 말소통지

2) 토지소유자의 신청

90일 이내

3) 직권말소

토지소유자가 통지를 받은 날부터 90일 이내에 등록말소 신청을 하지 아니하면 직권으로 말소

03 회복등록

회복등록을 하려면 그 지적측량성과 및 등록말소 당시의 지적공부 등 관계 자료를 따라야 한다.
(신청의무 없음)

04 통지

회복등록한 때에는 그 정리결과를 토지소유자 및 해당 공유수면 관리청에 통지하여야 한다.

01 지적소관청의 직권정정

1) 직권정정

지적소관청은 지적공부의 등록사항에 **잘못이 있음을 발견하면** 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있다.

2) 직권정정 사유

02 토지소유자의 신청정정

1) 신청에 의한 정정

2) 토지 표시 정정

- ① **경계 또는 면적의 변경을 가져오는 경우에는** **등록사항정정 측량성과도**를 함께 지적소관청에 제출하여야 한다.
- ② 정정으로 **인접 토지의 경계가 변경되는 경우에는** 인접 토지소유자의 **승낙서** 또는 이에 대항할 수 있는 **확정판결서**를 지적소관청에 제출하여야 한다.

3) 소유자 표시 정정

- ① **등기필증, 등기완료 통지서, 등기사항증명서 또는 등기전산정보자료에** 따라 정정
- ② **미등기 토지에 대하여 가족관계 기록사항에 관한 증명서에** 따라 정정

03 등록사항정정대상토지의 관리

“**등록사항정정대상토지**”라고 적은 부분을 **흑백의 반전**으로 표시하거나 **붉은색**으로 적어야 한다.

01 의의

축척변경이란 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.

02 대상

토지소유자의 신청 또는 지적소관청의 직권으로 축척을 변경할 수 있다.

- ① 잦은 토지의 이동으로 1필지의 규모가 작아서 소축척으로는 지적측량성과의 결정이나 토지의 이동에 따른 정리를 하기가 곤란한 경우
- ② 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우
- ③ 그 밖에 지적공부를 관리하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우

03 축척변경위원회

1) 의의

2) 구성

- ① 5명 이상 10명 이내의 위원으로 구성하되, 위원의 2분의 1 이상을 토지소유자로 하여야 한다.
이 경우 그 축척변경 시행지역의 토지소유자가 5명 이하일 때에는 토지소유자 전원을 위원으로 위촉하여야 한다.
- ② 위원장은 위원 중에서 지적소관청이 지명

3) 회의

과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결

4) 심의의결사항

04 절차

1) 동의요건

지적소관청은 **토지소유자 2/3 이상의 동의**를 얻어야 한다.

2) 의결

지적소관청은 축척변경위원회의 **의결**을 거쳐야 한다.

3) 승인

지적소관청은 **시·도지사** 또는 **대도시 시장의 승인**을 받아야 한다.

[보충자료] 축척변경위원회의 의결과 시·도지사의 승인이 필요없는 경우

- ① **합병하려는 토지가 축척이 다른 경우**
- ② **도시개발사업 시행지역에서 제외된 토지**

4) 시행공고

지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 **20일 이상 공고**

5) 경계점표지 설치

토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 있는 날부터 **30일 이내에** 현재의 점유상태를 표시하는 경계점표지를 설치하여야 한다.

6) 시행

지적측량 후 면적의 변동사항을 표시한 지번별 조서를 작성하여야 한다.

7) 청산금의 산정

- ① **면적의 증감**이 있는 경우에는 청산을 하여야 한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 필지별 증감면적이 **허용범위 이내인 경우**. (다만, 축척변경위원회의 의결이 있는 경우는 제외)
- ② 토지소유자 **전원이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우**

- ② 청산을 할 때에는 축척변경위원회의 의결을 거쳐 제곱미터(㎡)당 금액을 결정하여야 한다.
- ③ 청산금 조서를 작성하고, 청산금이 결정되었다는 뜻을 **15일 이상 공고**
- ④ 공고일로부터 **20일 이내에** 납부고지(6개월) 및 수령통지(6개월)를 하여야 한다.
- ⑤ 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 **1개월 이내에** 지적소관청에 **이의신청**을 할 수 있다.

- ⑥ 이의신청을 받은 지적소관청은 1개월 이내에 축척변경위원회의 심의·의결을 거쳐 그 인용여부를 결정한 후 이의신청인에게 통지

8) 확정공고

- ① 청산금의 납부 및 지급이 완료된 때 → 확정공고
- ② 확정공고일에 토지의 이동이 있는 것으로 본다.

05 면적의 결정

- ① 허용범위 **이내** : 축척변경 **전**의 면적
- ② 허용범위 **초과** : 축척변경 **후**의 면적

01 토지이동의 신청

토지소유자는 토지의 이동사유가 발생한 경우 지적소관청에 토지이동을 신청한다.

02 대위신청

- ① 공공사업의 사업시행자
- ② 행정기관의 장 또는 지방자치단체장
- ③ 공동주택의 부지인 경우에는 관리인 또는 사업시행자
- ④ 채권자

03 도시개발사업 등 시행지역의 토지이동 신청에 관한 특례

- ① 「도시개발법」에 따른 도시개발사업, 「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 토지개발사업의 시행자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사업의 착수·변경 및 완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 한다.
- ② 주택건설사업의 시행자가 파산 등의 이유로 토지의 이동신청을 할 수 없는 때에는, 주택시공을 보증한 자 또는 입주예정자 등이 신청할 수 있다.

[보충자료] 토지이동의 시기

도시개발사업 등으로 인한 토지의 이동은 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 때 그 이동이 이루어진 것으로 본다.

01 지적정리

1) 정리대상

- ① 지번을 변경하는 경우
- ② 지적공부를 복구하는 경우
- ③ 신규등록 · 등록전환 · 분할 · 합병 · 지목변경 등 토지이동이 있는 경우

2) 정리방법

- ① 지적공부의 등록사항 정리시 : 토지이동정리결의서 작성
- ② 토지소유자의 변동 정리시 : 소유자정리결의서 작성

02 토지소유자 정리

1) 원칙

- ① 등기완료통지서, 등기필증, 등기사항증명서, 등기전산정보자료에 따라 정리한다.
- ② 다만, 신규등록하는 토지의 소유자는 지적소관청이 직접 조사하여 등록한다.

2) 불부합통지

관할 등기관서에 불부합통지하여야 한다.

3) 정리방법

- ① 등기사항증명서 또는 등기전산정보자료에 따라 지적공부를 직권으로 정리하거나,
- ② 토지소유자나 그 밖의 이해관계인에게 필요한 신청 등을 하도록 요구할 수 있다.

4) 무주의 부동산

지적소관청은 지적공부에 해당 토지의 소유자가 등록되지 아니한 경우에만 등록할 수 있다.

5) 등기부열람 및 발급수수료 무료

03 지적정리의 통지대상 및 시기

1) 통지대상

2) 통지시기

- ① 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요한 경우 : 등기완료통지서를 접수한 날부터 15일 이내
- ② 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우 : 지적공부에 등록된 날부터 7일 이내

04 행정구역의 명칭변경 등

- ① 새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다.
- ② 지적소관청은 새로 속하게 된 지번부여지역의 지번을 부여하여야 한다.

PART 04

건축법

제1장	총칙
제2장	건축법 적용대상 행위
제3장	건축허가 및 건축신고
제4장	대지와 도로
제5장	건축물의 구조 및 면적산정방법
제6장	건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절

용어의 정의

01 용어의 정의

지하층	건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.
주요구조부 (내동바보지주)	내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단을 말한다. 다만, 사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외 계단, 그 밖에 이와 유사한 것으로 건축물의 구조상 중요하지 아니한 부분은 제외한다.
고층건축물	층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.
초고층 건축물	층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.
준초고층 건축물	고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것을 말한다.
다중이용 건축물	가. 다음의 용도로 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물 ① 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다) ② 종교시설 ③ 판매시설 ④ 운수시설 중 여객용 시설 ⑤ 의료시설 중 종합병원 ⑥ 숙박시설 중 관광숙박시설 나. 16층 이상인 건축물
준다중이용 건축물	다음의 용도로 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물을 말한다. 문종판운의숙 + 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설, 위락시설, 관광 휴게시설, 장례시설
특수구조 건축물	① 보·차양 등이 외벽의 중심선으로부터 3미터 이상 돌출된 건축물 ② 기둥과 기둥 사이의 거리가 20미터 이상인 건축물

01 건축물

1) 의의

‘건축물’이란 토지에 정착하는 공작물 중 **지붕과 기둥 또는 벽**이 있는 것과 이에 딸린 시설물, **지하나 고가**의 공작물에 **설치**하는 사무소 · 공연장 · 점포 · 차고 · 창고를 말한다.

2) 적용제외

다음 어느 하나에 해당하는 건축물에는 「건축법」을 적용하지 않는다.

1. 문화유산 등
2. 철도나 궤도의 선로 부지에 있는 다음의 시설
3. 고속도로 통행료 징수시설
4. 컨테이너를 이용한 간이창고
5. 「하천법」에 따른 하천구역 내의 수문조작실

02 대지

03 신고대상 공작물

- ① 높이 2m 초과 옹벽, 담장
- ② 높이 4m 초과 광고판, 광고탑, 장식탑, 기념탑, 첨탑
- ③ 높이 5m 초과 태양에너지 발전설비
- ④ 높이 6m 초과 굴뚝, 철탑(운동시설을 위한), 통신용 철탑(주거지역 · 상업지역에 한정)
- ⑤ 높이 8m 초과 고가수조
- ⑥ 높이 8m 이하 기계식 주차장
- ⑦ 바닥면적 30㎡ 초과 지하 대피호

제1절 건축 및 대수선

01 건축

신축	건축물이 없 는 대지(기존 건축물이 해체되거나 멸실된 대지를 포함)에 새로 건축물을 축조하는 것 [부속건축물만 있는 대지에 새로 주된 건축물을 축조하는 것을 포함하되, 개축 또는 재축하는 것은 제외]을 말한다.
증축	기존 건축물이 있 는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것 을 말한다.
개축	기존 건축물의 전부 또는 일부[내력벽·기둥·보·지붕틀(한옥의 경우에는 지붕틀의 범위에서 서까래는 제외) 중 셋 이상이 포함되는 경우를 말한다]를 해체 하고 그 대지에 종전과 같은 규모 의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것을 말한다.
재축	건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실 된 경우 ① 연면적 합계는 종전 규모 이하 로 할 것 ② 동수, 층수 및 높이는 다음의 어느 하나에 해당할 것 1) 동수, 층수 및 높이가 모두 종전 규모 이하 일 것 2) 동수, 층수 또는 높이의 어느 하나가 종전 규모를 초과 하는 경우
이전	건축물의 주요구조부 를 해체하지 아니 하고 같은 대지의 다른 위치 로 옮기는 것을 말한다.

02 대수선

- ① 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적 **30㎡ 이상**을 수선 또는 변경하는 것
- ② 기둥, 보, 지붕틀을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ③ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽, 주계단·피난계단 또는 특별피난계단, 다가구주택의 가구 간 **경계벽** 또는 다세대주택의 세대 간 **경계벽**을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ④ 건축물의 외벽에 사용하는 **마감재**를 증설 또는 해체하거나 벽면적 **30㎡ 이상** 수선 또는 변경하는 것

01 용도변경의 허가·신고

허가	신고	시설군(9개)	용도(30개)
		자동차 관련 시설군	자동차관련시설
		산업 등의 시설군	공장, 위험물저장처리, 자원순환관련, 운수, 창고시설, 묘지관련시설, 장례시설
		전기통신시설군	방송통신, 발전시설
		문화 및 집회시설군	문화집회, 종교, 위락, 관광휴게시설
		영업시설군	판매, 운동, 숙박, 다중생활시설(500㎡미만)
		교육 및 복지시설군	의료, 교육연구, 노유자, 수련시설, 야영장 시설
		근린생활시설군	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)
		주거업무시설군	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정시설, 국방 군사시설
		그 밖의 시설군	동식물관련시설

02 건축물대장 기재내용 변경신청

시설군 중 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 허가권자에게 건축물 대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다.

제1절 건축허가

01 건축 관련 입지와 규모의 사전결정

1) 사전결정의 신청

건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 사전결정 신청가능

2) 동시신청

건축위원회 심의와 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.

3) 사전협의

소규모 환경영향평가대상 사업인 경우 기후에너지환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.

4) 결정의 통지

사전결정서를 사전결정일부터 7일 이내에 송부

5) 통지의 효과 [국산농해]

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가
- ② 「산지관리법」에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가·신고.
(다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.)
- ③ 「농지법」에 따른 농지전용허가·신고 및 협의
- ④ 「하천법」에 따른 하천점용허가

6) 건축허가 신청의무

사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하지 않으면 실효

02 허가권자 등

1) 허가권자

(1) 원칙

특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(허가권자)의 허가를 받아야 한다.

[보충자료] 안전관리 예치금

허가권자는 연면적이 1천제곱미터 이상인 건축물로서 장기간 건축물의 공사현장이 방치되는 것에 대비하여 건축공사비의 1%의 범위에서 예치하게 할 수 있다.

(2) 예외

- ① 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- ② 공장, 창고, 지방건축위원회의 심의를 거친 건축은 제외

2) 도지사의 사전승인

미리 건축계획서와 기본설계도를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.

- ① 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다. (공장, 창고, 지방건축위원회의 심의를 거친 건축은 제외)
- ② 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물로서 다음의 건축물 [위숙공음업]

- ① 위락시설
- ② 숙박시설
- ③ 공동주택
- ④ 제2종 근린생활시설 (일반음식점만 해당)
- ⑤ 업무시설 (일반업무시설만 해당)

- ③ 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하는 구역에 건축하는 위락시설 및 숙박시설

03 건축허가의 거부

- ① 위락시설이나 숙박시설이 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우
- ② 방재지구 및 자연재해위험개선지구 등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에 지하층등 일부 공간을 주거용으로 사용하거나 거실을 설치하는 것이 부적합한 경우

04 건축허가 및 착공의 제한

1) 제한권자

(1) 국토교통부장관의 제한

국토교통부장관은 국토관리를 위하여 또는 주무부장관이 요청하면 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

(2) 특별시장·광역시장·도지사의 제한

- ① 지역계획이나 도시·군계획에 특히 필요하다고 인정하면 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.
- ② 특광도는 시군구의 건축허가나 건축물의 착공을 제한한 경우 즉시 국장에게 보고하여야 하며, 국장은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.

2) 제한절차

주민의견을 청취한 후 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

3) 제한기간

제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.(2+1)

4) 통보 및 공고

05 건축허가의 필수적 취소

- ① 허가를 받은 날부터 2년(공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우
- ② 착공기간 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우
- ③ 착공신고 전에 건축주가 대지의 소유권을 상실한 때부터 6개월이 지난 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우

06 대지의 소유권 확보

- ① 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우. (다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외)
- ② 국유지 또는 공유지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 경우
- ③ 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경, 재건축하기 위하여 집건법에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우

07 건축물 안전영향평가

1) 평가대상

허가권자는 초고층 건축물 등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조, 지반 및 풍환경 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

- ① 초고층 건축물
- ② 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물
 - ㉠ 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 10만 제곱미터 이상일 것
 - ㉡ 16층 이상일 것

2) 평가절차

건축위원회의 심의를 거쳐 확정

3) 평가의제

다른 법률에 따라 구조안전과 인접대지의 안전에 미치는 영향등을 평가받은 경우에는 안전영향평가의 해당 항목을 평가받은 것으로 본다.

01 신고대상 건축물

- ① 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 증축·개축 또는 재축.
(다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정한다.)
- ② 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만인 건축물의 대수선
- ③ 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 다음의 대수선
 - ㉠ 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것
 - ㉡ 기둥, 보, 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것
 - ㉢ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것
 - ㉣ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것
- ④ 소규모 건축물로서 대통령령으로 정하는 다음의 건축물의 건축
 - ㉠ 연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물
 - ㉡ 건축물의 높이를 3m 이하의 범위에서 증축하는 건축물
 - ㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 공업지역과 비도시지역안의 지구단위계획구역 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지에서 건축하는 2층이하인 건축물로서 연면적의 합계가 500㎡ 이하인 공장

[보충자료] 허가와 신고사항의 변경

건축주·설계자·공사시공자 또는 공사감리자를 변경하는 경우에는 신고하여야 한다.

02 효력의 상실

신고일부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니하면 실효. 다만, 1년의 범위에서 착수기한을 연장할 수 있다.(1+1)

- ① 공사용 가설건축물의 축조신고
- ② 공작물의 축조신고
- ③ 개발행위허가
- ④ 국계법에 따른 시행자의 지정과 실시계획의 인가
- ⑤ 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가·신고.
(다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.)
- ⑥ 배수설비의 설치신고
- ⑦ 하천점용 등의 허가
- ⑧ 도로점용허가
- ⑨ 「자연공원법」에 따른 행위허가
- ⑩ 초지전용의 허가 및 신고

01 가설건축물

1) 가설건축물의 허가대상

도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 허가권자의 허가를 받아야 한다.

- ① 4층 이상인 경우가 아닐 것(3층 이하)
- ② 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것
- ③ 존치기간은 3년 이내일 것. 다만, 도시·군계획사업이 시행될 때까지 그 기간을 연장할 수 있다.
- ④ 전기·수도·가스 등 새로운 간선 공급설비의 설치를 필요로 하지 아닐 것
- ⑤ 공동주택·판매시설·운수시설 등으로서 분양을 목적으로 건축하는 건축물이 아닐 것

2) 가설건축물의 축조신고

- ① 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등에 해당하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 허가권자에게 신고한 후 착공하여야 한다.
- ② 존치기간은 3년 이내

3) 존치기간의 연장

- ① 허가권자는 가설건축물의 존치기간 만료일 30일 전까지 존치기간 만료일 등을 알려야 한다.
- ② 존치기간을 연장하려면 신청·신고 필요

- ① 허가대상 가설건축물 : 존치기간 만료일 14일 전까지 허가신청
- ② 신고대상 가설건축물 : 존치기간 만료일 7일 전까지 신고

02 사용승인

1) 사용승인신청

건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 **감리완료보고서**와 **공사완료도서**를 첨부하여 **허가권자**에게 **사용승인**을 신청하여야 한다.

[보충자료] 상세시공도면 작성요청

연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사의 공사감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 **상세시공도면**을 작성하도록 요청할 수 있다.

2) 사용승인서의 교부

허가권자는 사용승인신청을 받은 경우에는 그 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 검사를 실시하고, 검사에 합격된 건축물에 대하여는 사용승인서를 내주어야 한다.

3) 건축물의 사용시기

제1절 대지

01 대지의 안전 등

1) 대지의 높이

- ① 대지는 인접한 도로면보다 낮아서는 아니 된다.
- ② 다만, 대지의 배수에 지장이 없거나 건축물의 용도상 방습의 필요가 없는 경우에는 인접한 도로면보다 낮아도 된다.

2) 습지·매립지

성토, 지반 개량 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3) 배수시설의 설치

4) 옹벽의 설치

[보충자료] 대지 안의 옹벽 설치

- ① 성토 또는 절토하는 부분의 경사도가 1:1.5 이상으로서 높이가 1m 이상인 부분에는 옹벽을 설치할 것
- ② 옹벽의 높이가 2m 이상인 경우에는 이를 콘크리트구조로 할 것.
- ③ 옹벽의 외벽면에는 이의 지지 또는 배수를 위한 시설 외의 구조물이 밖으로 튀어나오지 아니하게 할 것
(주의 : 지지 또는 배수를 위한 시설은 튀어나올 수 있음)

02 대지의 조경

1) 원칙

면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축

2) 예외

- ① 녹지지역에 건축하는 건축물
- ② 관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 건축물
(지구단위계획구역으로 지정된 지역은 제외)
- ③ 공장
 - ㉠ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 공장
 - ㉡ 면적 5,000㎡ 미만인 대지에 건축하는 공장
 - ㉢ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 산업단지의 공장
- ④ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설 (주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외)
- ⑤ 축사
- ⑥ 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 건축하는 가설건축물

03 공개공지 등의 확보

1) 대상지역 [일준상준도노]

- ① 일반주거지역
- ② 준주거지역
- ③ 상업지역
- ④ 준공업지역
- ⑤ 도시화의 가능성이 크거나 노후산업단지의 정비가 필요한 구역

2) 대상 건축물 [문종판운업숙5]

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 대지에는 공개공지 또는 공개공간을 설치해야 한다.

이 경우 공개공지는 필로티 구조로 설치할 수 있다.

- ① 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(농수산물유통시설은 제외), 운수시설(여객용 시설만 해당), 업무시설 및 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축물
- ② 그 밖에 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물

3) 확보면적

대지면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.

4) 설치시설

긴 의자 또는 조경시설 등 설치

5) 법률규정의 완화

- ① 용적률은 해당 지역에 적용하는 용적률의 1.2배 이하
- ② 건축물의 높이제한은 해당 건축물에 적용하는 높이기준의 1.2배 이하

6) 공개공지 등의 활용

연간 60일 이내의 기간 동안 문화행사 등 가능

01 도로의 개념

1) 통행도로

보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로나 그 예정도로를 말한다.

- ① 법상도로
- ② 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로(지정도로)

2) 차량 통행이 불가능한 도로

지형적 조건으로 인하여 차량 통행을 위한 도로의 설치가 곤란하다고 인정하여 그 위치를 지정·공고하는 구간의 너비 3m 이상인 도로

3) 막다른 도로

막다른 도로의 길이	도로의 너비
10m 미만	2m 이상
10m 이상 35m 미만	3m 이상
35m 이상	6m(도시지역이 아닌 읍·면지역은 4m) 이상

02 도로의 지정 등

1) 도로의 지정

- ① 허가권자는 도로의 위치를 지정·공고하려면 이해관계인의 동의 필요
- ② 이해관계인의 동의 없이 건축위원회의 심의를 거쳐 도로를 지정할 수 있는 경우

- ① 이해관계인이 해외에 거주하는 등의 사유로 동의받기 곤란
- ② 주민이 오랫동안 통행로로 이용하고 있는 사실상의 통로인 경우

2) 도로의 폐지·변경

지정한 도로의 폐지·변경시에도 이해관계인의 동의 필요

03 대지와 도로의 관계

1) 원칙

건축물의 대지는 2m 이상이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)에 접하여야 한다.

2) 예외

- ① 해당 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정되는 경우
- ② 건축물의 주변에 광장, 공원, 유원지 등 허가권자가 인정한 공지가 있는 경우
- ③ 「농지법」에 따른 농막을 건축하는 경우

3) 강화

연면적의 합계가 2,000㎡(공장인 경우에는 3,000㎡) 이상인 건축물(축사, 작물 재배사는 제외)의 대지는 너비 6m 이상의 도로에 4m 이상 접하여야 한다.

04 건축선

1) 원칙

대지와 도로의 경계선으로 한다.

2) 예외

(1) 소요너비에 미달하는 도로에서의 건축선

① 도로 양쪽에 대지가 존재하는 경우

소요너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는 그 중심선으로부터 그 소요너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선을 건축선으로 한다.(대지면적 제외)

② 도로의 반대쪽에 경사지 등이 존재하는 경우

그 도로의 반대쪽에 경사지, 하천, 철도, 선로부지 등이 있는 경우에는 그 경사지 등이 있는 쪽의 도로경계선에서 소요너비에 해당하는 수평거리의 선을 건축선으로 한다.(대지면적 제외)

(2) 지정건축선

도시지역에는 4m 이하의 범위에서 건축선을 따로 지정할 수 있다.(대지면적 포함)

05 건축선에 따른 건축제한

① 지표 아래 부분은 건축선의 수직면을 넘을 수 있다.

② 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문 등이 건축선의 수직면을 넘지 않아야 한다.

(4.5m 초과 부분은 가능)

제1절

건축물의 구조

01 구조안전의 확인

1) 구조안전 확인서류의 제출

- ① 층수가 2층(목구조 건축물의 경우에는 3층) 이상인 건축물
- ② 연면적이 200㎡(목구조 건축물의 경우에는 500㎡) 이상인 건축물.
다만, 창고, 축사, 작물재배사는 제외한다.
- ③ 높이가 13m 이상인 건축물
- ④ 처마높이가 9m 이상인 건축물
- ⑤ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물
- ⑥ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
- ⑦ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
- ⑧ 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 보·차양 등이 외벽의 중심선으로부터 3m 이상 돌출된 건축물(특수구조 건축물)
- ⑨ 특수한 설계·시공·공법 등이 필요한 건축물로서 국토교통부 장관이 정하여 고시하는 구조로 된 건축물
- ⑩ 단독주택 및 공동주택

2) 내진능력공개 대상

- ① 층수가 2층[주요구조부인 기둥과 보를 설치하는 건축물로서 그 기둥과 보가 목재인 목구조 건축물 (이하 “목구조 건축물”이라 한다)의 경우에는 3층] 이상인 건축물
- ② 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물
- ③ 그 밖에 건축물의 규모와 중요도를 고려하여 대통령령으로 정하는 건축물 [1)의 3에서 10번]

02 직통계단의 설치

1) 직통계단의 위치 (30m 이하)

피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단에 이르는 보행거리가 30m 이하가 되도록 설치하여야 한다.

2) 피난안전구역

지상층으로부터 최대 30개층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

3) 옥외피난계단 설치

- ① 공연장이나 주점영업의 용도, 거실면적의 합계가 300㎡ 이상인 것
- ② 집회장의 용도, 거실면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 것

4) 개방공간의 설치

바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 공연장 · 집회장 · 관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 천장이 개방된 외부공간을 설치하여야 한다.

[보충자료] 기술지원

국가 또는 지방자치단체는 건축물의 소유자나 관리자에게 피난시설 등의 설치, 개량 · 보수 등 유지 · 관리에 대한 기술지원을 할 수 있다.

03 옥상광장 등의 설치

1) 난간설치

옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대등의 주위에는 높이 1.2m 이상의 난간을 설치하여야 한다.

2) 옥상광장

3) 헬리포트

층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만㎡ 이상인 건축물의 옥상에는 다음의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다.

① 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우

: 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간

② 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우 : 경사지붕 아래에 설치하는 대피 공간

4) 소음방지를 위한 경계벽

① 단독주택 중 다가구주택의 각 가구 간 또는 공동주택 세대 간 경계벽

② 공동주택 중 기숙사의 침실 간 경계벽

③ 의료시설의 병실 간 경계벽

④ 제1종 근린생활시설 중 산후조리원의 호실 간 경계벽

⑤ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 호실 간 경계벽

⑥ 노인복지주택의 각 세대 간 경계벽

⑦ 노인요양시설의 호실 간 경계벽

5) 소음방지를 위한 층간바닥 [가공오대]

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

① 단독주택 중 다가구주택

② 공동주택 (주택법에 따른 주택건설사업계획승인대상은 제외)

③ 업무시설 중 오피스텔

④ 제2종 근린생활시설 및 숙박시설의 다중생활시설

6) 범죄예방기준

제2절

대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우

01 원칙

대지가 이 법이나 다른 법률에 따른 지역·지구(녹지지역과 방화지구는 제외) 또는 구역에 걸치는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 건축물과 대지의 전부에 대하여 대지의 과반이 속하는 지역·지구 또는 구역 안의 건축물 및 대지 등에 관한 이 법의 규정을 적용한다.

02 예외

1) 건축물이 방화지구에 걸치는 경우

하나의 건축물이 방화지구와 그 밖의 구역에 걸치는 경우에는 그 전부에 대하여 방화지구 안의 건축물에 관한 「건축법」의 규정을 적용한다.

2) 대지가 녹지지역과 그 밖의 지역 등에 걸치는 경우

대지가 녹지지역과 그 밖의 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우에는 각 지역·지구 또는 구역 안의 건축물과 대지에 관한 이 법의 규정을 적용한다.

제3절

건폐율·용적률

01 건폐율

$$\text{건폐율} = \frac{\text{건축면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

02 용적률

$$\text{용적률} = \frac{\text{연면적}}{\text{대지면적}} \times 100$$

01 대지면적

대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 면적은 제외한다.

- ① 건축선과 도로 사이의 대지면적
- ② 그 도시·군계획시설에 포함되는 대지면적

02 건축면적

건축면적은 건축물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

다만, 다음의 경우에는 건축면적에 산입하지 않는다.

- ① 건축물 지상층에 일반인이나 차량이 통행할 수 있도록 설치한 보행통로나 차량 통로
- ② 지하주차장의 경사로
- ③ 생활폐기물 보관시설(음식물쓰레기, 의류 등의 수거시설을 말한다)
- ④ 지표면으로부터 1m 이하에 있는 부분(창고 중 물품을 입출고하기 위하여 차량을 접안시키는 부분의 경우에는 1.5m 이하에 있는 부분)

03 바닥면적 (생략)

04 연면적

연면적은 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 하되, 용적률을 산정할 때에는 다음에 해당하는 면적은 연면적에서 제외한다.

- ① 지하층의 면적
- ② 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당)으로 쓰는 면적
- ③ 초고층 건축물과 준초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역의 면적
- ④ 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간의 면적

05 건축물의 높이

지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이 [필로티의 층고를 제외한 높이]

06 층고

방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이

07 층수

- ① 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑 등 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하인 것은 층수에 산입하지 아니한다.
- ② 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니한다.
- ③ 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은, 4m마다 하나의 층으로 산정한다.
- ④ 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다.

제1절

건축물의 높이제한

01 가로구역에서의 높이제한

1) 지정권자

① 허가권자는 가로구역을 단위로 다음의 사항을 고려하여 건축물의 높이를 지정·공고할 수 있다.

- ① 도시·군관리계획 등의 토지이용계획
- ② 해당 가로구역이 접하는 도로의 너비
- ③ 해당 가로구역의 상·하수도 등 간선시설의 수용능력
- ④ 도시미관 및 경관계획
- ⑤ 해당 도시의 장래 발전계획

② 지방건축위원회의 심의를 거쳐 높이를 완화하여 적용할 수 있다.

2) 지정방법

허가권자는 같은 가로구역에서 건축물의 용도 및 형태에 따라 건축물의 높이를 다르게 정할 수 있다.

3) 조례로 정하는 경우

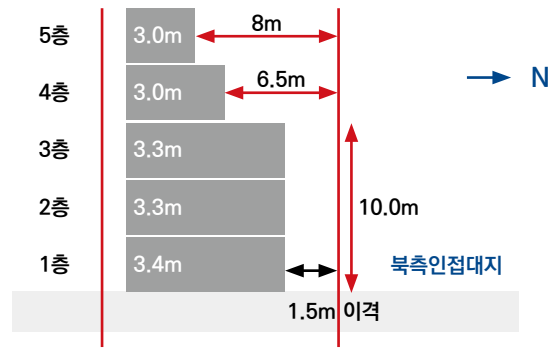
가로구역별 건축물의 높이를 특별시나 광역시의 조례로 정할 수 있다.

02 일조 등의 확보를 위한 높이제한

1) 전용주거지역·일반주거지역

전용주거지역과 일반주거지역 안에서, 정북방향의 인접대지경계선으로부터 다음 거리 이격

- ① 높이 10m 이하인 부분 : 인접대지경계선으로부터 1.5m 이상
- ② 높이 10m를 초과하는 부분 : 인접대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분의 높이의 2분의 1 이상



2) 공동주택

공동주택(일반상업지역과 중심상업지역에 건축하는 것은 제외)은 채광 등의 확보를 위하여 대통령령으로 정하는 높이 이하로 하여야 한다.

3) 적용의 제외

2층 이하로서 높이가 8m 이하인 건축물에는 조례로 정하는 바에 따라 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한을 적용하지 아니할 수 있다.

01 특별건축구역의 의의

국토교통부장관, 시·도지사가 조화롭고 창의적인 건축물의 건축을 위하여 이 법 또는 다른 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화 또는 통합하여 적용할 수 있도록 특별히 지정하는 구역을 말한다.

02 특별건축구역의 지정

1) 지정대상지역·지정불가지역

① 지정대상지역

- ① 국가(지자체가)가 국제행사 등을 개최하는 도시 또는 지역의 사업구역
- ② 경제자유구역
- ③ 택지개발사업구역
- ④ 공공주택지구
- ⑤ 도시개발구역

② 지정불가지역 **[개자정보]**

- ① **개**발제한구역
- ② **자**연공원
- ③ **접**도구역
- ④ **보**전산지

2) 특별건축구역의 건축물

건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물

- ① 국가 또는 지방자치단체가 건축하는 건축물
- ② 한국토지주택공사 등이 건축하는 건축물
- ③ 국가철도공단이 건축하는 건축물

3) 지정절차

(1) 지정신청 및 지정제안

- ① 중앙행정기관의 장, 시·도지사 → 국토교통부장관에게 지정신청
- ② 시장·군수·구청장 → 특별시장·광역시장·도지사에게 지정신청
- ③ 지정신청기관 외의 자 → 시·도지사에게 지정제안

(2) 건축위원회의 심의

지정신청을 받은 날부터 30일 이내에 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

4) 지정의 효과

특별건축구역을 지정하거나 변경한 경우에는 관계법에 따른 도시·군관리계획의 결정(용도지역·지구·구역의 지정 및 변경은 제외)이 있는 것으로 본다.

보충자료

지정신청기관은 특별건축구역 지정 이후 특별건축구역의 도시·군관리계획에 관한 사항이 변경되는 경우에는 변경지정을 받아야 한다.

5) 관계 법령의 적용 특례

(1) 적용의 배제

- ① 대지 안의 조경
- ② 건축물의 건폐율
- ③ 건축물의 용적률
- ④ 대지 안의 공지
- ⑤ 건축물의 높이제한
- ⑥ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한

(2) 통합 적용 [미술공부]

개별 건축물마다 적용하지 아니하고 특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.

- ① 「문화예술진흥법」에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치
- ② 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치
- ③ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 공원의 설치

6) 해제사유

- ① 지정신청기관의 요청이 있는 경우
- ② 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
- ③ 특별건축구역 지정일부터 5년 이내에 특별건축구역 지정목적에 부합하는 건축물의 착공이 이루어지지 아니하는 경우
- ④ 특별건축구역 지정요건 등을 위반하였으나 시정이 불가능한 경우

01 건축협정의 체결

소유자 등은 전원의 합의로 협정(건축협정)을 체결할 수 있다.

- ① 지구단위계획구역
- ② 주거환경개선사업을 시행하기 위하여 지정·고시된 정비구역
- ③ 존치지역
- ④ 도시재생활성화지역

02 건축협정운영회의 설립

- ① 협정체결자 간의 자율적 기구로서 운영회(이하 '건축협정운영회'라 한다)를 설립할 수 있다.
- ② 협정체결자 과반수의 동의를 받아 대표자를 선임하고, 건축협정인가권자에게 신고하여야 한다.

03 건축협정의 인가 및 변경

- ① 건축협정서를 작성하여 해당 건축협정인가권자의 인가를 받아야 한다.
- ② 토지면적의 과반이 속하는 건축협정인가권자에게 인가를 신청할 수 있다.
- ③ 인가받은 사항을 변경하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 변경인가를 받아야 한다.
- ④ 건축협정을 폐지하려는 경우에는 협정체결자 과반수의 동의를 받아 건축협정인가권자에게 인가를 받아야 한다.

[보충자료] 1인 협정체결

둘 이상의 토지를 소유한 자가 1인인 경우에도 건축협정은 체결할 수 있다.

04 건축협정의 효력 및 승계

1) 효력

인가·변경인가된 건축협정에 따라야 한다.

2) 승계

협정체결자인 소유자 등으로부터 이전받거나 설정받은 자는 협정체결자로서의 지위를 승계한다.

05 건축협정에 따른 특례

1) 통합적용 [건주해]

- ① 「건축법」 대지의 조경, 대지와 도로와의 관계, 지하층의 설치, 건폐율
- ② 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치
- ③ 「하수도법」에 따른 개인하수처리시설의 설치

2) 완화적용 (생략)

06 건축협정 집중구역 등 지정

건축협정인가권자는 건축협정집중구역 지정 가능

01 결합건축 대상지역

대지 간의 최단거리가 100m 이내의 범위에서 2개의 대지의 건축주가 서로 합의한 경우
(국가 등은 3개 이상 대지 결합건축 가능)

- ① 상업지역
- ② 역세권개발구역
- ③ 주거환경개선사업의 시행을 위한 구역
- ④ 건축협정구역, 특별건축구역, 리모델링 활성화구역
- ⑤ 도시재생활성화지역, 건축자산 진흥구역

02 결합건축협정서 명시사항

- ① 결합건축 대상 대지의 위치 및 용도지역
- ② 자연인인 경우 성명, 주소 및 생년월일
- ③ 법인, 법인 아닌 사단이나 재단 및 외국인인 경우 등록번호
- ④ 국토계획법에 따라 조례로 정한 용적률과 대지별 용적률
- ⑤ 결합건축 대상 대지별 건축계획서

03 결합건축의 절차

도시·군계획사업에 편입된 대지가 있는 경우 결합건축을 포함한 건축허가를 아니할 수 있다.

04 결합건축의 관리

1) 협정체결 유지기간

최소 30년으로 한다.

2) 결합건축협정서 폐지

전원의 동의 + 허가권자에게 신고하여야 한다.

3) 둘 이상의 대지에 걸치는 경우

토지면적의 과반이 속하는 건축협정인가권자에게 인가를 신청할 수 있다.

01 이행강제금의 부과

1) 부과금액

허가권자는 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주 등에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 다음의 이행강제금을 부과한다.

이행강제금 산정기준

1㎡당 시가표준액 50/100 × 위반면적

- ① 무허가 : 100분의 100
- ② 용적률 초과 : 100분의 90
- ③ 건폐율 초과 : 100분의 80
- ④ 무신고 : 100분의 70

2) 부과절차

(1) 가중부과

영리목적을 위한 위반이나 상습적 위반 등의 경우에는 100분의 100의 범위에서 조례로 정하는 바에 따라 가중하여야 한다.

(2) 사전계고

미리 문서로써 계고하여야 한다.

(3) 문서형식

(4) 부과횟수

1년에 2회 이내의 범위에서, 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정 명령이 이행될 때까지 반복하여 부과·징수할 수 있다.

(5) 부과의 중지

시정명령 이행시 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다

(6) 미납자에 대한 징수

「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수

(7) 부과 및 징수절차

국고금관리법 시행규칙을 준용

02 이행강제금의 부과 특례

1) 부과 특례

- ① 축사 등 농업용·어업용 시설로서 500㎡(수도권정비계획법에 따른 수도권 외의 지역에서는 1,000㎡) 이하인 경우는 5분의 1을 감경
- ② 그 밖에 위반 동기, 위반 범위 및 위반 시기 등을 고려하여 100분의 75의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 감경

2) 주거용 건축물의 감경

- ① 연면적 85㎡ 이하 주거용 건축물은 100분의 80
- ② 연면적 85㎡ 초과 주거용 건축물은 100분의 60

01 분쟁위원회의 업무

국토교통부에 건축분쟁전문위원회를 둔다(15명 이내의 위원, 임기3년, 연임가능).

- ① 건축관계자와 해당 건축물이 건축 등으로 피해를 입은 인근주민 간의 분쟁
- ② 관계전문기술자와 인근주민 간의 분쟁
- ③ 건축관계자와 관계전문기술자 간의 분쟁
- ④ 건축관계자 간의 분쟁
- ⑤ 인근주민 간의 분쟁
- ⑥ 관계전문기술자 간의 분쟁 (단, 건축허가권자, 건축신고 수리자, 건축지도원은 포함X)

보충자료

- 건축관계자 : 건축주, 설계자, 공사시공자, 공사감리자를 말한다.
- 관계전문기술자 : 건축물의 구조·설비 등 건축물과 관련된 전문기술자격을 보유하고 설계와 공사감리에 참여하여 설계자 및 공사감리자와 협력하는 자를 말한다.

02 조정등의 신청

- ① 조정신청을 받으면 60일 이내에, 재정신청을 받으면 120일 이내에 절차를 마쳐야 한다. (단, 연장가능)
- ② 조정등의 신청이 있다는 이유만으로 해당 공사를 중지하게 하여서는 아니 된다.

03 조정위원회와 재정위원회

- ① 조정은 3명의 위원으로 구성되는 조정위원회에서 하고, 재정은 5명의 위원으로 구성되는 재정위원회에서 한다.
- ② 조정위원회와 재정위원회의 회의는 구성원 전원의 출석으로 열고 과반수의 찬성으로 의결한다.
(분쟁위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결)

04 분쟁의 조정

당사자가 조정안을 수락하고 조정서에 기명날인하면 조정서의 내용은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.

05 분쟁의 재정

- ① 재정 문서의 정본이 당사자에게 송달된 날부터 60일 이내에 소송제기 등이 없으면 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다.
- ② 분쟁위원회는 직권으로 재정신청이 된 사건을 조정에 회부 가능

PART 05

부동산 등기법

제1장	총설
제2장	등기기관과 설비
제3장	등기절차 총론
제4장	표시에 관한 등기
제5장	권리에 관한 등기
제6장	이의 신청

01 부동산등기

1) 등기의 의의

- ① 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.
- ② 등기신청은 신청정보가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.

2) 용어의 정의 (생략)

02 우리나라 부동산등기제도의 특징

1) 물적 편성주의

2) (공동)신청주의

3) 형식적 심사주의

4) 등기와 물건변동의 관계 (성립요건주의)

5) 부동산등기의 공신력 불인정

6) 토지·건물등기부의 이원화

03 등기의 대상에 따른 분류

1) 표제부의 등기 (사실에 관한 등기)

2) 갑구·을구의 등기 (권리에 관한 등기)

04 내용에 의한 분류

1) 보존등기

부동산의 표시와 소유권에 관한 사항을 최초로 하는 등기(예 소유권보존등기)

2) 설정등기

소유권 이외의 권리를 기록하는 등기(예 지상권설정등기, 전세권설정등기 등)

3) 이전등기

권리주체의 변경(예 소유권이전등기, 전세권이전등기 등)

4) 변경등기

후발적 불일치 정정(예 전세금의 변경등기, 주소변경, 토지나 건물의 표시변경등기 등)

5) 경정등기

원시적 불일치 정정(예 등기사항의 오기나 누락)

6) 처분제한 등기

처분권한을 제한하는 등기(예 압류등기, 가압류등기, 가처분등기, 경매등기)

7) 말소등기

- ① 기존 등기사항의 전부를 법률적으로 소멸시키기 위하여 하는 등기(예 저당권말소등기)
- ② 기존 등기사항의 전부 또는 일부가 원인 없이 부적법하게 말소된 경우에 이를 회복하기 위한 등기
(예 저당권이 위조서류에 의해 부적법하게 말소된 경우 이를 회복하는 등기)

8) 멸실등기

기존의 등기된 부동산의 전부가 물리적으로 멸실된 경우 표제부에 하는 사실의 등기를 말한다.

(예 홍수로 건물유실)

05 효력에 의한 분류

1) 종국등기 (본등기)

물권변동의 효력 또는 대항력을 발생시키는 등기

2) 예비등기 (가등기)

- ① 물권변동의 효력이나 대항력이 없는 임시적인 등기(예. 소유권 이전청구권 가등기)
- ② 가등기 후 본등기를 하면, 그 본등기의 순위는 가등기의 순위에 의하나, 물권변동의 효력은 가등기시까지 소급하는 것이 아니고 본등기를 한 때에 물권변동의 효력이 발생한다.

06 주등기와 부기등기

1) 주등기

독립한 번호를 붙여서 하는 등기로서, 독립등기라고도 한다.

2) 부기등기

(1) 의의

소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리에 관한 등기는 부동산등기법령상 부기등기로 한다.

(2) 부기등기의 효력

- ① 부기등기의 순위는 주등기의 순위에 의한다. 따라서 주등기가 말소되면 부기등기도 말소된다.
- ② 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간의 순위는 그 등기한 순서에 의한다.

(3) 부기로 하는 등기

- ① 등기명의인표시의 변경이나 경정의 등기
- ② 소유권 외의 권리의 이전등기 (예 전세권이전등기)
- ③ 소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리에 관한 등기 (예 전세권에 대한 근저당권)
- ④ 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기 (예 전세권 가압류등기)
- ⑤ 권리의 변경이나 경정의 등기
(다만, 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.)
- ⑥ 환매특약등기
- ⑦ 권리소멸약정등기
- ⑧ 공유물 분할금지의 약정등기
- ⑨ 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기

07 등기할 수 있는 권리와 없는 권리

- ① 점유권
- ② 유치권
- ③ 동산질권
- ④ 주위토지통행권
- ⑤ 분묘기지권
- ⑥ 구분임차권
- ⑦ 사용대차권

01 등기소

1) 관할 등기소

부동산이 여러 등기소의 관할구역에 걸쳐 있을 때 → 상급법원의 장이 관할 지정

2) 관련 사건의 관할에 관한 특례

등기목적과 등기원인이 동일한 경우 → 하나의 관할 등기소에서 가능

3) 상속·유증 사건의 관할에 관한 특례

부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 가능

4) 관할의 위임

대법원장은 관할 위임 가능

5) 등기사무의 정지

대법원장은 다음의 경우에는 등기사무의 정지를 명령하거나 필요한 처분을 명령할 수 있다.

02 등기관

1) 등기관의 의의

등기사무는 등기소에 근무하는 등기관이 처리한다.

2) 등기사무의 처리

- ① 접수번호의 순서에 따라 등기사무를 처리
- ② 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 있는 조치
- ③ 등기를 마쳤을 때에는 등기부부분자료를 작성

3) 등기관의 업무처리 제한

등기관은 배우자등이 등기신청인인 때에는 성년자 2명 이상의 참여가 없으면 등기를 할 수 없다.

03 등기부

1) 등기부의 종류

- ① 토지등기부와 건물등기부로 구분한다.
- ② 등기부는 영구히 보존하여야 한다.

2) 등기부 등의 보관 · 관리

종류 \ 사유	전쟁, 천재지변, 기타 이에 준하는 사변을 피하기 위해	법원의 명령, 촉탁	압수, 수색영장
등기부	중앙관리소 밖으로 반출 O	반출 X	반출 X
등기부의 부속서류	등기소 밖으로 반출 O	반출 X	반출 X
신청서나 그 밖의 부속서류	등기소 밖으로 반출 O	반출 O	반출 O

3) 등기부의 손상과 복구

등기부의 전부 또는 일부가 손상되거나 손상될 염려가 있을 때에는 대법원장은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기부의 복구 · 손상방지 등 필요한 처분을 명령할 수 있다.

4) 물적 편성주의

(1) 등기부의 편성

① 원칙

1필의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 1개의 등기기록

② 예외

1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용

(2) 등기기록

표제부(부동산의 표시), 갑구(소유권), 을구(소유권 외의 권리)

5) 등기사항의 열람과 증명

등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다.
(폐쇄한 등기기록도 동일)

6) 등기기록의 폐쇄

- ① 종전 등기기록을 폐쇄시 폐쇄한 등기기록은 영구히 보존하여야 한다. (예 토지의 합병 등)
- ② 폐쇄한 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급은 관할 등기소가 아닌 등기소에 청구할 수 있다.

01 등기신청의 당사자능력

1) 의의

등기신청의 당사자능력이란 등기부상 권리자(등기명의인)가 될 수 있는 자격을 뜻한다.

2) 자연인

- ① 원칙 : 누구나 인정
- ② 태아 : 정지조건설(판례)에 의하면 부정
- ③ 외국인 : 상호주의에 의해 긍정

3) 법인

국가, 지방자치단체는 공법인으로서 인정(단, 읍·면·동은 불인정)

4) 권리능력 없는 사단·재단

- ① 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ② 위 등기는 그 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.

5) 「민법」상 조합

당사자능력 부정, 이 경우 조합원 전원 명의로 등기(합유등기)를 하여야 한다.

6) 학교

당사자능력 부정(사립학교는 학교재단명의로, 공립학교는 그 지방자치단체명의로 등기한다).

02 등기신청

1) 공동신청 (원칙)

등기권리자와 등기의무자의 공동신청이 원칙

2) 단독신청 (예외)

- ① **소유권보존등기(말소등기)** : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② **상속, 법인의 합병, 포괄승계** : 등기권리자가 단독 신청
- ③ **판결에 의한 등기** : 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ **공유물을 분할하는 판결** : 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ **부동산표시의 변경·경정 등기** : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ **등기명의인표시의 변경·경정 등기** : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ **신탁등기** : 수탁자가 단독 신청

3) 법인 아닌 사단·재단의 등기

대표자나 관리인이 신청

4) 포괄승계인에 의한 등기신청

상속인이나 그 밖의 포괄승계인이 신청

5) 대위 등기신청

(1) 채권자 대위신청

채권자는 「민법」 제404조에 따라 채무자를 **대위**하여 등기를 신청할 수 있다.

(2) 구분건물소유자의 대위신청

구분건물로서 그 **대지권의 변경이나 소멸**이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 **대위**하여 그 등기를 신청할 수 있다.

(3) 건물멸실등기의 대위신청

대지소유자가 건물멸실등기를 대위하여 신청할 수 있다.

(4) 토지수용에 의한 등기신청시의 대위

사업시행자가 등기명의인의 표시변경 또는 상속으로 인한 소유권이전등기를 대위하여 신청할 수 있다.

(5) 신탁에 의한 대위신청

위탁자 또는 수익자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다.

6) 전자신청

전자신청은 당사자가 직접 하거나 자격자대리인이 당사자를 대리하여 한다. 다만, 법인 아닌 사단이나 재단은 전자신청을 할 수 없다.

03 등기신청에 필요한 정보

1) 신청정보

(1) 원칙 (1건 1신청주의)

(2) 예외 (일괄신청) : 등기목적과 등기원인이 동일한 경우

2) 등기신청의 접수

등기신청은 등기신청정보(해당 부동산이 다른 부동산과 구별될 수 있게 하는 정보를 말한다)가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.

04 등기신청의 각하

- ① 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우
- ② 사건이 등기할 것이 아닌 경우
- ③ 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우
- ④ 등기를 신청할 때에 당사자나 그 대리인이 출석하지 아니한 경우
- ⑤ 신청정보의 제공이 대법원규칙으로 정한 방식에 맞지 아니한 경우
- ⑥ 신청정보의 부동산 또는 등기의 목적인 권리의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우
- ⑦ 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우
- ⑧ 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보가 일치하지 아니한 경우
- ⑨ 등기에 필요한 첨부정보를 제공하지 아니한 경우(위조 서류 등)
- ⑩ 취득세, 등록면허세 또는 수수료를 내지 아니하거나 등기신청과 관련하여 다른 법률에 따라 부과된 의무를 이행하지 아니한 경우
- ⑪ 신청정보 또는 등기기록의 부동산의 표시가 토지대장·임야대장 또는 건축물대장과 일치하지 아니한 경우

05 등기완료 후의 절차 등

1) 등기필정보의 작성·교부

- ① 등기관이 새로운 권리에 관한 등기를 마쳤을 때에는 등기필정보를 작성하여 등기관리자에게 통지하여야 한다.
- ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 등기관리자가 등기필정보의 통지를 원하지 아니하는 경우
- ② 국가 또는 지방자치단체가 등기관리자인 경우
- ③ 그 외 대법원규칙으로 정하는 경우

③ 신청인에게 통지

법정대리인이 등기를 신청한 경우	법정대리인에게
법인의 대표자나 지배인이 신청한 경우	대표자나 지배인에게
비법인사단의 대표자나 관리인이 신청한 경우	대표자나 관리인에게

2) 등기완료의 통지

- ① 등기필정보는 등기명의인이 된 등기신청인에게 작성하여 교부함이 원칙
- ② 등기명의인이 신청하지 않은 경우 : 신청인 및 등기명의인에게 통지

3) 소유권변경 사실의 통지

등기관이 다음 각 호의 등기를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 토지의 경우에는 **지적소관청**에, 건물의 경우에는 **건축물대장 소관청**에 각각 알려야 한다.

- ① 소유권의 보존 또는 이전
- ② 소유권의 등기명의인표시의 변경 또는 경정
- ③ 소유권의 변경 또는 경정
- ④ 소유권의 말소 또는 말소회복

4) 과세자료 제공

등기관이 소유권 보존 또는 이전등기(가등기 포함)를 한 때에는 세무서장에게 통지

06 등기의 경정

- ① 등기에 착오나 빠진 부분이 있음을 발견하였을 때 → 등기관리자와 등기의무자에게 알려야 하고 → (없으면) 등기명의인에게 알려야 한다.(2인 이상이면 그 중 1인에게만)
- ② 등기관이 등기의 착오나 빠진 부분이 등기관의 잘못으로 인한 것임을 발견한 경우에는 지체 없이 그 등기를 직권으로 경정하여야 한다. 다만, 등기상 이해관계 있는 제3자가 있는 경우에는 제3자의 승낙이 있어야 한다.

07 새 등기기록에의 이기

등기기록에 기록된 사항이 많아 취급하기에 불편하게 되는 등 합리적 사유로 등기기록을 옮겨 기록할 필요가 있는 경우에 등기관은 **현재 효력이 있는 등기만을 새로운 등기기록에 옮겨 기록할 수 있다.**

01 토지의 표시에 관한 등기

1) 등기사항

표시번호, 접수연월일, 소재와 지번, 지목, 면적, 등기원인

2) 변경등기의 신청

분할, 합병, 등기사항의 변경이 있는 경우 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 등기를 신청하여야 한다.

3) 직권에 의한 표시변경등기

- ① 등기관이 지적소관청으로부터 토지 표시와 지적공부의 불일치 사실을 통지를 받은 경우에 등기명의인으로부터 1개월 이내에 등기신청이 없을 때, 등기관이 변경등기를 직권으로 하여야 한다.
- ② 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 등기관은 지체 없이 그 사실을 지적소관청과 소유권의 등기명의인에게 알려야 한다.(다만, 등기명의인이 2인 이상인 경우에는 그 중 1인에게 통지하면 된다.)

4) 합필 제한

소유권 · 지상권 · 전세권 · 임차권 등의 등기 외의 권리에 관한 등기가 있는 경우에는 합필의 등기를 할 수 없다.

5) 멸실등기의 신청

토지가 멸실된 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

6) 행정구역의 변경

행정구역 또는 그 명칭이 변경되었을 때에는 등기기록에 기록된 행정구역 또는 그 명칭에 대하여 변경등기가 있는 것으로 본다.

02 건물의 표시에 관한 등기

1) 등기사항

① 등기관은 건물 등기기록의 표제부에 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

- ① 표시번호
- ② 접수연월일
- ③ 소재, 지번, 건물명칭(건축물대장에 건물명칭이 기재되어 있는 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다) 및 번호. 다만, 같은 지번 위에 1개의 건물만 있는 경우에는 건물번호는 기록하지 아니한다.
- ④ 건물의 종류, 구조와 면적. 부속건물이 있는 경우에는 부속건물의 종류, 구조와 면적도 함께 기록한다.
- ⑤ 등기원인
- ⑥ 도면의 번호(같은 지번 위에 여러 개의 건물이 있는 경우와 구분건물인 경우로 한정한다)

② 등기관이 대지권등기를 하였을 때에는 직권으로 대지권의 목적인 토지의 등기기록에 소유권, 지상권, 전세권 또는 임차권이 대지권이라는 뜻을 기록하여야 한다.

2) 변경등기의 신청

(1) 분할, 구분, 합병, 등기사항의 변경

건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

(2) 구분건물의 변경등기

- ① 구분건물로서 그 대지권의 변경이나 소멸이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ② 건물이 구분건물인 경우에 그 건물의 등기기록 중 1동 표제부에 기록하는 등기사항에 관한 변경등기는 그 구분건물과 같은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물에 대하여도 변경등기로서의 효력이 있다.

3) 합병 제한

소유권 · 전세권 · 임차권 등의 등기 외의 권리에 관한 등기가 있는 경우에는 합병의 등기를 할 수 없다.

4) 멸실등기의 신청

- ① 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ② 신청하지 아니하면 그 건물대지의 소유자가 건물 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ③ 구분건물로서 그 건물이 속하는 1동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 1동 전부에 대한 멸실등기를 신청할 수 있다.

5) 건물의 부존재

존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때에는 그 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 건물의 멸실등기를 신청하여야 한다.

6) 구분건물의 표시에 관한 등기

- ① 구분건물에 대하여는 전유부분마다 부동산고유번호를 부여한다.
- ② 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.

01 통칙

1) 등기사항

① 등기관이 갑구 또는 을구에 권리에 관한 등기를 할 때에는 다음의 사항을 기록하여야 한다.

- ① 순위번호
- ② 등기목적
- ③ 접수연월일 및 접수번호
- ④ 등기원인 및 그 연월일
- ⑤ 권리자

② 법인 아닌 사단이나 재단 명의의 등기를 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소 및 주민등록번호를 함께 기록하여야 한다.

③ 권리자가 2인 이상인 경우에는 권리자별 지분을 기록하여야 하고 등기할 권리가 합유인 때에는 그 뜻을 기록하여야 한다.

2) 부동산등기용등록번호

- ① 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.
- ② 주민등록번호가 없는 재외국민의 등록번호는 대법원 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여하고, 법인의 등록번호는 주된 사무소 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.
- ③ 법인 아닌 사단이나 재단 및 국내에 영업소나 사무소의 설치 등기를 하지 아니한 외국법인의 등록번호는 시장, 군수 또는 구청장이 부여한다.
- ④ 외국인의 등록번호는 체류지를 관할하는 지방출입국·외국인관서의 장이 부여한다.

3) 직권에 의한 등기의 말소

등기관은 등기를 마친 후 그 등기가 관할위반, 등기할 사건이 아닌 것을 발견하였을 때에는 등기관리자 등에게 1개월 이내의 기간을 정하여 그 기간에 이의를 진술하지 아니하면 등기를 말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.

4) 구분건물의 등기기록에 대지권등기가 되어 있는 경우

대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 소유권이전등기 또는 저당권설정등기, 그 밖에 이와 관련이 있는 등기를 할 수 없다.

5) 권리소멸약정의 등기

등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.

02 소유권에 관한 등기

1) 소유권보존등기의 등기사항

등기관이 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.

2) 소유권보존등기의 신청인

미등기의 토지 또는 건물에 관한 소유권보존등기는 소유권을 증명하는 자가 신청할 수 있다.

3) 소유권의 일부이전 등기

등기관은 소유권 일부에 관한 이전등기를 할 때에는 지분을 기록해야 하고, 공유물분할금지약정이 있을 때에는 그 약정에 관한 사항도 기록해야 한다.

4) 환매특약등기

등기관이 환매특약의 등기를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

- ① 매수인이 지급한 대금
- ② 매매비용
- ③ 환매기간 (다만, 등기원인에 그 사항이 정하여져 있는 경우에만 기록한다.)

03 용익권등기

1) 권리별 등기사항

목적, 범위, 금액이 필수적 등기사항

2) 전세금반환채권의 일부양도에 따른 전세권 일부이전등기

- ① 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.
- ② 위 전세권 일부이전등기의 신청은 전세권의 존속기간의 만료 전에는 할 수 없다. 다만, 존속기간 만료 전이라도 해당 전세권이 소멸하였음을 증명하여 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

04 담보권에 관한 등기

1) 권리별 등기사항

채권액, 채권최고액, 채무자의 성명과 주소가 필수적 등기사항

2) 공동저당의 등기

- ① 등기관이 동일한 채권에 관하여 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 각 부동산의 등기기록에 그 부동산에 관한 권리가 다른 부동산에 관한 권리와 함께 저당권의 목적으로 제공된 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 부동산이 5개 이상일 때에는 등기관은 공동담보목록을 작성하여야 한다.

3) 저당권 일부이전등기

등기관이 채권의 일부에 대한 양도 또는 대위변제로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때에는 양도액 또는 변제액을 기록하여야 한다.

05 신탁등기

1) 의의

신탁등기는 신탁을 원인으로 하는 소유권이전의 등기와 별개의 등기이다.

2) 등기신청절차

(1) 신청방법

신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다. 다만, 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 단독신청

수탁자(신수탁자) 단독 신청

(3) 수탁자가 여러 명인 경우

- ① 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 합유인 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 여러 명의 수탁자 중 1인이 제83조 각 호(수탁자의 사망, 파산선고 등으로 인한 임무종료, 수탁자의 해임, 법원이 수탁자를 해임한 경우, 법무부장관이 직권으로 수탁자를 해임)의 어느 하나의 사유로 그 임무가 종료된 경우 다른 수탁자는 단독으로 권리변경등기를 신청할 수 있다. 이 경우 다른 수탁자가 여러 명일 때에는 그 전원이 공동으로 신청하여야 한다.

3) 등기의 실행

신탁등기를 할 때에는 하나의 순위번호를 사용하여야 한다.

4) 신탁변경등기

법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재판을 한 경우 지체 없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

- ① 수탁자 해임의 재판
- ② 신탁관리인의 선임 또는 해임의 재판
- ③ 신탁 변경의 재판

5) 신탁등기의 말소

- ① 신탁종료시 권리이전등기와 신탁등기의 말소등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다.
- ② 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소를 신청할 수 있다.

06 가등기

1) 의의

- ① 가등기는 등기할 수 있는 권리의 설정, 이전, 변경 또는 소멸의 청구권을 보전하려는 때에 한다.
- ② 그 청구권이 시기부 또는 정지조건부일 경우나 그 밖에 장래에 확정될 것인 경우에도 같다.

2) 가등기의 신청

(1) 원칙

가등기권리자와 가등기의무자가 공동신청하는 것이 원칙이다.

(2) 가등기권리자 단독신청의 특칙

- ① 가등기의무자의 승낙이 있는 경우
- ② 가등기를 명하는 법원(부동산소재지 관할)의 가처분명령이 있을 때

(3) 가등기를 명하는 가처분명령

- ① 가등기를 명하는 가처분명령은 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원이 가등기권리자의 신청으로 가등기 원인사실의 소명이 있는 경우에 할 수 있다.
- ② 위 신청을 각하한 결정에 대하여는 즉시항고 할 수 있다.

3) 가등기의 실행

해당구 사항란에 기록하며, 본등기의 형식에 따라 가등기형식을 결정한다.

4) 가등기의 효력

(1) 실체법상 효력

가등기만으로는 실체법상 효력을 갖지 아니한다(단, 담보가등기는 저당권효력 있음).

(2) 순위보전적 효력

가등기에 의한 본등기를 한 경우 본등기의 순위는 **가등기의 순위**에 따른다.

(주의) 실체법상 물건변동의 효력이 소급하는 것이 아님)

(3) 가등기의 추정력 부정

소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다 하여, 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 아니한다.

5) 가등기의 말소

- ① 가등기명의인의 **단독**으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.
- ② **가등기의무자** 또는 **가등기에 관하여 등기상 이해관계 있는 자**는 가등기명의인의 **승낙**을 받아 **단독**으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.

07 관공서가 촉탁하는 등기 등

1) 관공서가 등기명의인 등을 갈음하여 촉탁할 수 있는 등기

관공서가 체납처분으로 인한 압류등기를 촉탁하는 경우에는 다른 등기를 함께 촉탁할 수 있다.

2) 관공서의 촉탁에 따른 등기

국가 또는 지방자치단체가 등기관리자나 등기의무자인 경우에는 지체없이 등기소에 촉탁하여야 한다.

3) 수용으로 인한 등기

- ① 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관리자가 **단독**으로 신청할 수 있다.
- ② 등기관리자는 **수용등기를 신청하는 경우**에 등기명의인이나 상속인, 그 밖의 포괄승계인을 **갈음**하여 부동산의 표시 또는 등기명의인의 표시의 변경, 경정 또는 상속, 그 밖의 포괄승계로 인한 소유권이전의 등기를 신청할 수 있다.
- ③ **국가 또는 지방자치단체**가 등기관리자인 경우에는 국가 또는 지방자치단체는 지체 없이 수용으로 인한 소유권이전 등기를 등기소에 **촉탁**하여야 한다.
- ④ 등기관이 **수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우** 그 부동산의 등기기록 중 소유권, 소유권 외의 권리, 그 밖의 처분제한에 관한 등기가 있으면 그 등기를 **직권으로 말소**하여야 한다. 다만, **그 부동산을 위하여 존재하는 지역권의 등기** 또는 토지수용위원회의 **재결로써 존속이 인정된 권리의 등기**는 말소하지 아니한다.

01 이의신청과 그 관할

등기관의 결정 또는 처분에 이의가 있는 자는 그 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 지방법원에 이의신청을 할 수 있다.

02 이의신청의 방법

이의신청은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 등기소에 이의신청서를 제출하거나 전산정보처리조직을 이용하여 이의신청정보를 보내는 방법으로 한다.

03 새로운 사실에 의한 이의 금지

새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수는 없다.

04 등기관의 조치

- ① 등기관은 이의가 이유 있다고 인정하면 그에 해당하는 처분을 하여야 한다.
- ② 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내야 한다.
- ③ 등기를 마친 후에 이의신청이 있는 경우에는 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내고 등기상 이해관계 있는 자에게 이의신청 사실을 알려야 한다.

05 관할 지방법원의 조치

1) 이의신청에 대한 재판

- ① 관할 지방법원은 이의에 대하여 이유를 붙여 결정을 하여야 한다. 이 경우 이의가 이유 있다고 인정하면 등기관에게 그에 해당하는 처분을 명령하고 그 뜻을 이의신청인과 등기상 이해관계 있는 자에게 알려야 한다.
- ② 이의신청에 대한 이유가 없으면 기각결정을 하고 그 등본을 등기관과 신청인에게 송달한다.

2) 결정 전의 가등기 및 부기등기의 명령

관할 지방법원은 이의에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명할 수 있다.

06 집행 부정지

이의에는 집행정지의 효력이 없다.

07 관할 법원의 결정에 대한 불복과 송달

- ① 관할 법원의 결정에 대하여는 「비송사건절차법」에 따라 항고할 수 있다.
- ② 송달에 대하여는 「민사소송법」을 준용하고, 이의의 비용에 대하여는 「비송사건절차법」을 준용한다.